

بسم الله الرحمن الرحيم

نسخه مستفيضه من ملزمة الأزهرى قضاء
إداري ودستوري المنهج المقرر (غير منسقه)

الملزمه إجتهاد شخصي من طالب وينصح
بالإعتماد عليها

الأزهرى

وكفايا دعوه حلوه بظهر الغيب وإنك تذكر الله
وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ♥

**** ١. ماهية مبدأ المشروعية (سيادة القانون):****
* ****التعريف الدقيق:**** يعني خضوع الجميع، حكماً ومحكومين، لأحكام القانون بمدلوله الواسع (أي كافة القواعد القانونية السارية مكتوبة كانت أو غير مكتوبة) [17، 235].
* ****الأساس الدستوري:**** أكد الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن "سيادة حكم القانون" هي أساس الحكم في الدولة، وهي الضمانة الأساسية لحرية الفرد في مواجهة السلطة [17، 235].

**** ٢. نطاق تطبيق المبدأ (من يخضع للقانون؟ ولماذا الإدارة تحديداً?):****
المشروعية تلزم السلطات الثلاث (التشريعية، القضائية، التنفيذية)، ولكن ****السلطة التنفيذية (الإدارة)**** هي الأكثر مطالبة باحترام القانون، وتخضع لرقابة صارمة لثلاثة أسباب جوهرية يجب سردها للمصحح [18، 235]:
1. أعمال الإدارة تصدر من "أفراد/موظفين"، فتكون عرضة للتحيز والتعسف (بعكس البرلمان الذي يسن قوانين تتسم بالعمومية والتجريد).
2. الإدارة هي التي تتولى تنفيذ الإجراءات الماسة بحقوق الأفراد وحياتهم بشكل مباشر.
3. الإدارة تتمتع بـ "سلطة تقديرية واسعة"، مما يحتم وجود حماية جدية للأفراد في مواجهتها.

**** ٣. مدى خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية (الخلاف الفقهي):****
اختلف الفقهاء حول مدى تقييد الإدارة بالقانون على ثلاثة آراء [19، 236]:
* ****الرأي الأول (القيد السلبي):**** لا يجوز للإدارة أن تأتي بعمل مادي أو قانوني "مخالف" للقواعد السارية (يكفي بعدم المخالفة).
* ****الرأي الثاني (القيد الإيجابي):**** يجب أن "تستند" الإدارة في كل عمل تأتية إلى نص صريح في القانون.
* ****الرأي الثالث:**** أن يكون عمل الإدارة تطبيقاً حرفياً للقانون (وهو رأي منتقد لأنه يلغي السلطة التقديرية للإدارة).

**** الرأي الرابع (الخلاصة):****  ****الرأي الرابع (الخلاصة):**** الرأيان الأول والثاني متكاملان؛ خضوع الإدارة للقانون يكون من جانبين: (قيد سلبي: ألا تقوم بعمل مخالف للقانون + قيد إيجابي: أن يكون عملها مبنياً ومستنداً على قاعدة قانونية) [19، 236].

٤. المصادر المكتوبة للمشروعية (تدرج القواعد من الأقوى للأضعف):

* (**أ) المواثيق وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير:** (مثل ميثاق العمل الوطني 1962).

اختلف الفقه في قوتها الإلزامية على 4 آراء (ليس لها قيمة / تعلق الدستور / تعادل القانون).

الرأي الرابع والراجح (في فرنسا): يُفرق بين "المبادئ الفلسفية" (غير ملزمة إلا أدبياً)،

و"القواعد القابلة للتطبيق" (لها قوة الدستور أو أعلى) [20، 236، 237].

* (**ب) التشريعات الدستورية (الدستور):** هو قمة القواعد القانونية. ومخالفته من قبل السلطة

التنفيذية تُعد "عيب عدم الدستورية" [20، 238].

* (**ج) التشريعات العادية (قوانين البرلمان):** مقيدة باحترام الدستور، ويجب أن تستهدف

"المصلحة العامة" وإلا كان التشريع باطلاً [20، 238].

* (**د) المعاهدات الدولية:** تأخذ نفس القوة القانونية للتشريعات العادية بعد موافقة مجلس

النواب. * (قاعدة التعارض: المعاهدة اللاحقة تلغي أحكام القانون الداخلي المتعارض معها، والقانون

اللاحق يُعتبر ناسخاً للمعاهدة السابقة داخلياً) * [20، 238].

* (**هـ) التشريعات الفرعية (اللوائح):** هي قرارات إدارية تتضمن قواعد عامة مجردة تطبق

على عدد غير محدود [21، 238].

* **تكييفها القانوني:** تعتبر عملاً ** (تشريعياً) ** بالنظر للمعيار الموضوعي، وعملاً

** (إدارياً) ** بالنظر للمعيار الشكلي لصدورها من السلطة التنفيذية [21، 238].

٥. أنواع اللوائح وفقاً للدستور (6 أنواع يجب حفظها): [21، 238، 239]

1. **اللوائح التنفيذية:** لوضع المبادئ التي تضمنها القانون موضع التنفيذ.

2. **اللوائح المستقلة:** لتنظيم مسائل معينة لم يصدر فيها قانون.

3. **لوائح الضبط الإداري:** تصدر بهدف حماية (الأمن العام، الصحة العامة، السكنية العامة).

4. **اللوائح التنظيمية:** لإنشاء وتنظيم المرافق العامة.

5. **اللوائح التفويضية:** ** (خلا النص عليها في دستور 2014) *.

6. **لوائح الضرورة:** قرارات يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان ولها قوة القانون.

 **ثانياً: التبسيط بالعامية المصرية (عشان تفهم قبل ما تحفظ)**

* **ليه بنمسك للـ "إدارة" على الكلمة أكثر من البرلمان؟**
البرلمان بيكتب القانون نظري جداً، لكن "الموظف الحكومي" هو اللي في الشارع! إيده طايلة، ممكن يقفل محلك أو يسحب رخصتك (سلطة تقديرية). عشان كده الدكاترة قالوا لازم نكلبش الموظف ده بـ "مبدأ المشروعية" عشان ميظلمش الناس.

* **الخبانة الفقهية في كراسة الإجابة (إزاي نكلبشهم؟):**
لما يجيلك سؤال عن مدى خضوع الإدارة، لازم تكتب الـ 3 آراء! رأي بيقول "متخالفش القانون"، ورأي بيقول "متشغلش غير بقانون". الرأي الراجح اللي الدكتور عايزه هو إن الإدارة لازم ** (تستند لقانون + ومتخالفوش في نفس الوقت) **. قيديين مع بعض مش قيد واحد!

* **اللوائح.. القانون اللي لابس بدلة حكومة:**
اللائحة دي أهم حته. هي عاملة زي القانون بالظبط عشان بتتنطبق على الشعب كله (فموضوعها تشريعي). بس عشان اللي مضى عليها "وزير" مش "رئيس برلمان"، بنقول إن شكلها (إداري).

 **ثالثاً: قسم التسريبات والامتحانات (المقالي 100%)**

بما أن الامتحان أصبح مقالياً، فالدكتور سيختبر قدرتك على السرد المنظم. إليك الأسئلة بالنص كما وردت:

 **السؤال المقالي الأول (تكرر بالنص في امتحانات 2024/2025، وتخلف 2023/2024، و2021):**

** (س: عرف مبدأ المشروعية، ثم بين بالتفصيل نطاق هذا المبدأ، ومدى خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية؟) ** [189، 430]

* **إجابة الدكتور النموذجية من ورقته:**

* **التعريف:** خضوع الجميع حكماً ومحكوماً (سيادة القانون).

* **النطاق (أسباب خضوع الإدارة خصيصاً):** تكتب الـ 3 أسباب في نقاط (أعمالها من أفراد - تمس الحريات مباشرة - تملك سلطة تقديرية).

* **مدى الخضوع:** هنا "الزبدة"؛ تسرد الآراء الثلاثة وترجح دمج القيدتين (الإيجابي والسلبي). لو لم تذكر الرأي الراجح ستنقص درجاتك!

 **السؤال المقال الثاني (ورد بالنص في امتحان 2024/2025):**

** (س: المواثيق والعهود الدولية وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير كمصدر من مصادر المشروعية، وموقف الفقه من قيمتها القانونية؟) **

* **إجابة الدكتور النموذجية:**

اذكر مثال (ميثاق 1962). ثم اكتب الانقسام الفقهي (4 آراء). **سر الدرجة النهائية هنا:**

إبراز (الرأي الراجح في فرنسا) الذي يُفرق بين "المبادئ الفلسفية" (ملزمة أدبياً فقط)، و"القواعد القابلة للتطبيق" (لها قوة الدستور).

 **سؤال مقال قصير / بين مدى صحة العبارة مع التعليل (بديل البابل شيت):**

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: تعتبر اللائحة عملاً إدارياً بالمعيار الموضوعي، وتشريعياً بالمعيار الشكلي). **

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** العكس هو الصحيح؛ فاللائحة تعتبر عملاً (تشريعياً) بالمعيار الموضوعي لأنها تتضمن قواعد عامة مجردة، وتعتبر عملاً (إدارياً) بالمعيار الشكلي لأنها تصدر من السلطة التنفيذية (الإدارة) [21، 238].

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: نص دستور 2014 على اللوائح التفويضية كأحد مصادر المشروعية). **

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** لقد خلا دستور 2014 من النص على اللوائح التفويضية تماماً، واكتفى بالأنواع الأخرى مثل اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط ولوائح الضرورة.

 **رابعاً: شفرات وكلمات مفتاحية للحفظ السريع (اكتبها في مسودة العقل)**

* **شفرة أنواع اللوائح الستة (عشان متنساش ولا واحدة في المقال):**

احفظ كلمة ** (ض ت م ت ض م ت) ** [238، 239]

* (ض: **ضد** -رورة)

* (ت: **ت** -نفيذية)

* (ت: **ت**فويضية "اتلغت 2014")

* (ض: **ض**بط إداري)

* (م: **م**ستقلة)

* (ت: **ت**نظمية).

* **شفرة أهداف لوائح الضبط الإداري: **

لو طلب منك شرحها، اكتب الجملة دي في سرك: "عشان نعيش في (أمن) و (صحة) بـ (سكينة)" < ثم اكتب في الورقة: تهدف لحماية (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة).

 **الجزء الثاني: المصادر غير المكتوبة وتدرج القواعد القانونية** 

 **أولاً: الشرح الأكاديمي القانوني (جاهز للنسخ في كراسة الإجابة)**

* **١. العرف الإداري (المصدر غير المكتوب الأول): **

* **التعريف الدقيق: ** هو ما درجت (اعتادت) الجهة الإدارية على اتباعه باطراد وبصفة

مستمرة في مسألة معينة، حتى يصبح ملزماً لها قانوناً [23، 237، 294].

* **التمييز بين العرف والتسامح الإداري (سؤال محوري): ** التسامح هو مجرد تسهيل من الإدارة، وهو غير ملزم لها ويمكنها التراجع عنه في أي وقت. أما العرف فهو قاعدة قانونية ملزمة يترتب على مخالفتها البطلان [23، 237، 294].

* **أركان العرف الإداري: ** لكي يكتسب السلوك صفة العرف الملزم، يجب توافر ركنين:

1. **الركن المادي (الاعتياد): ** وهو تكرار السلوك بصفة مستمرة. ويشترط لصحته 4

شروط: (القدم، الغالبية في التطبيق، الثبات دون تذبذب، والمشروعية أي ألا يخالف نصاً قانونياً مكتوباً) [23، 237، 294].

2. **الركن المعنوي (الشعور بالإلزام): ** وهو اعتقاد الإدارة والأفراد بوجوب احترام هذا

السلوك كقاعدة قانونية ملزمة. وهذا الركن هو ما يحول "العادة العادية" إلى "عرف ملزم" [23، 237، 295].

* **القوة الإلزامية: ** الرأي الراجح يعتبر العرف الإداري "مصدراً رسمياً ومستقلاً" للقانون

[23، 238، 295].

****٢. المبادئ العامة للقانون (المصدر غير المكتوب الثاني):****

***** ****التعريف:**** هي قواعد غير مكتوبة، يستنبطها القضاء ويقررها في أحكامه، ومستمدة من ضمير الجماعة وقواعد العدالة والروح العامة للتشريع [24، 238، 295].
***** ****أمثلتها:**** المساواة أمام القانون، حرية التجارة والصناعة، كفالة حق التقاضي [24، 238، 295].

***** ****دور القاضي فيها (موضع امتحان 100%):**** دور القاضي الإداري هنا هو دور **** (كاشف ومقرر) **** لهذه المبادئ الموجودة والمستقرة في ضمير الجماعة، **** وليس دوراً (منشئاً أو مبتكراً) **** لها [24، 238، 296].
***** ****القوة القانونية للمبادئ (الخلاف الفقهي):**** اختلف الفقه في مرتبتها، ولكن ****الرأي الراجح (المنطقي):**** يُفرق بين المبادئ بحسب المصدر المستمدة منه. فما يُستمد من الدستور (يأخذ قوة الدستور)، وما يُستمد من القوانين العادية (يأخذ قوة تتساوى مع القوانين العادية وأدنى من الدستور) [24، 238، 296].

****٣. تدرج القواعد القانونية (الهرم القانوني):****
***** ****القاعدة الأساسية للمشروعية:**** القواعد القانونية ليست في مرتبة واحدة بل تتدرج هرمياً. وإذا تعارضت قاعدتان تُغلب القاعدة الأعلى، وكل تصرف يخالف قاعدة تعلوه يُعد "باطلاً ومخالفاً للمشروعية" [24، 238، 297].

***** ****أنواع التدرج (معايير الترتيب):**** [25، 238، 297، 298]
1. ****التدرج الشكلي:**** يعتمد على (السلطة/الجهة) التي أصدرت القاعدة (الدستور يعلو القانون، والقانون يعلو اللائحة).
2. ****التدرج الإجرائي:**** يعتمد على (صعوبة الإجراءات) اللازمة لاستصدار القاعدة، فكلما زادت تعقيداً زادت قوتها.
3. ****التدرج الموضوعي:**** يعتمد على (أهمية موضوع) النص القانوني.
4. ****التدرج الاستثنائي:**** يتدخل المشرع ليمنح عملاً قوة إلزامية غير عادية لا يستمدّها من طبيعته (مثل إعطاء لوائح الضرورة قوة القانون في الظروف الاستثنائية).

****ثانياً: التبسيط بالعامة المصرية (عشان تفهم قبل ما تحفظ):**** 

***** ****إليه الفرق بين العرف والتسامح؟ (المرواح بدري ولا عيديدية العمال؟):****

تخيل إن مدير المصلحة سمح للموظفين يمشوا بدري نص ساعة عشان الجو حر. هل ده حق مكتسب؟ لأ، ده مجرد ** (تسامح إداري) **، يقدر يوقفه بكرة الصبح عشان مفيش هنا "شعور بالإلزام".

لكن تخيل مصلحة بقالها 20 سنة بتصرف "عيدية" للعمال كل سنة بنفس الشروط. الإدارة والعمال حسوا إن ده "حق وقانون" لازم يُحترم. ده بقى اسمه ** (عرف إداري ملزم) **، الركن المعنوي (الشعور بالإلزام) هو اللي نقله من مجرد عادة لـ قانون يتبطل أي قرار يخالفه!

* **عالم الآثار.. ودور القاضي في المبادئ العامة!**

فيه قواعد بديهية للعدالة مش محتاجة تتكتب (زي إن كلنا متساوين قدام القانون). دور القاضي الإداري هنا مش إنه يخترعها أو يألفها من دماغه! القاضي عامل زي ** (عالم الآثار) **. هو مش بيصنع التمثال، هو بس "بيحفر ويكتشف" المبدأ اللي مدفون في ضمير الأمة، وينفض من عليه التراب ويديله قوة الإلزام في حكمه. عشان كده بنقول دوره ** (كاشف مش منشئ) **.

* **هرم القوانين (تدرج الكراسي):**

عشان البلد متبقاش فوضى، رتبنا القوانين درجات (الجد، الأب، الابن). لو قرار المحافظ (الابن) خالف الدستور (الجد)، القرار باطل! طب بنرتبهم على أساس إيه؟ يا إما على أساس مين اللي أصدره (تدرج شكلي)، أو على أساس إجراءاته صعبة إزاي (تدرج إجرائي)، أو موضوعه مهم إزاي (تدرج موضوعي).

🔥 **ثالثاً: قسم التسريبات والامتحانات (المقالي 100%)**

هذه الأسئلة وردت بالنص في امتحانات السنوات السابقة، وإليك طريقة صياغة الإجابة التي تضمن لك العلامة الكاملة.

✍️ **السؤال المقالي الأول (تكرر بالنص في امتحانات سابقة):**

** (س: وضح أركان العرف الإداري كمصدر من مصادر المشروعية، مبيناً شروط الركن

المادي؟) ** [27، 439]

* **إجابة الدكتور النموذجية من ورقته:**

* تقوم بكتابة تمهيد بسيط عن أن العرف يتكون من ركنين (مادي ومعنوي).

* **الركن المعنوي:** تبرز أنه "الشعور بالإلزام" وأنه هو الذي يفرق بين العرف والتسامح

الإداري.

* **الركن المادي:** هو (الاعتیاد). وتكتب شروطه الأربعة في نقاط واضحة (القدم - الغالبية - الثبات - المشروعية) مع شرح كل كلمة في نصف سطر.

 **السؤال المقالی الثاني (ورد في امتحانات سابقة):**

س: تكلم عن المبادئ العامة للقانون مبيناً دور القاضي فيها، والرأي الراجح في قوتها القانونية؟ [27، 439]

* **إجابة الدكتور النموذجية:**

* تذكر التعريف بوضوح.

* **دور القاضي (سر الدرجة):** يجب أن تكتب بخط واضح أن دور القاضي هو دور (كاشف ومقرر، وليس دوراً منشئاً أو مبتكراً).

* **القوة القانونية:** تعرض الآراء سريعاً وتختتم بـ ** (الرأي الراجح) ** الذي يُفرق بحسب المصدر: ما يُستمد من الدستور يأخذ قوة الدستور، وما يُستمد من القانون يأخذ قوة القانون.

 **سؤال مقالی قصير / بين مدى صحة العبارة مع التعليل (بديل البابل شيت):**

س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: دور القاضي الإداري بالنسبة للمبادئ العامة للقانون هو دور منشئ ومبتكر. [28، 440]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** لأن دور القاضي الإداري يقتصر على كونه (كاشفاً ومقرراً) لهذه المبادئ الموجودة والمستقرة في ضمير الجماعة، وليس منشئاً أو مبتكراً لها، فهو يستنبطها من قواعد العدالة وروح التشريع.

س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: يُعد التسامح الإداري مكوناً من مكونات العرف الملزم للإدارة. [28، 440]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** يختلف التسامح الإداري عن العرف في أنه يفتقد للركن الجوهري وهو (الركن المعنوي / الشعور بالإلزام)، فالتسامح مجرد تسهيل يجوز للإدارة التراجع عنه، بينما العرف ملزم قانوناً.

س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: الرأي الراجح يرى أن المبادئ العامة للقانون لها مرتبة واحدة تعلو جميع القوانين العادية. [28، 440]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** الرأي الراجح (والمنطقي) يُفرق بين هذه المبادئ بحسب المصدر الذي استُمدت منه؛ فإذا كانت مستمدة من الدستور أخذت قوته، وإذا كانت مستمدة من القوانين العادية أخذت قوة أدنى من الدستور.

🧠 **رابعاً: شفرات وكلمات مفتاحية للحفظ السريع (مسودة العقل)**

- * **شفرة شروط الركن المادي للعرف الإداري:**
- لكي لا تنسى أي شرط في الامتحان، احفظ كلمة ** (قوة غالبية تثبت المشروعية) **:
 - * (قوة = قـ**ـم)
 - * (غالبية = غـ**ـلـبـيـة)
 - * (تثبت = تـ**ـثـبـات)
 - * (المشروعية = مـ**ـمـشـروعية أي ألا يخالف نصاً مكتوباً).

- * **شفرة أنواع التدرج القانوني الأربعة:**
- * لو المعيار (السلطة التي أصدرته) ← تدرج **شكلي**.
- * لو المعيار (صعوبة صدوره) ← تدرج **إجرائي**.
- * لو المعيار (موضوع النص) ← تدرج **موضوعي**.
- * لو المعيار (تدخل المشرع للضرورة) ← تدرج **استثنائي**.



🏛️ **الجزء الثالث: موازنات واستثناءات مبدأ المشروعية (أعمال السيادة والظروف الاستثنائية)**

🎓 **أولاً: الشرح الأكاديمي القانوني (جاهز للنسخ في كراسة الإجابة)**

لكي لا تتعطل مصالح الدولة، أوجد الفقه والقضاء ثلاثة "موازنات/استثناءات" تمنح الإدارة حرية الخروج عن القواعد العادية للمشروعية، وهي: (أعمال السيادة، الظروف الاستثنائية، السلطة التقديرية). وسنركز هنا على أول اثنين:

** ١. الاستثناء الأول: أعمال السيادة (الحصانة المطلقة)**

* **التعريف الدقيق:** هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تخرج تماماً عن اختصاص المحاكم، فلا تخضع لرقابة القضاء (أي لا يمكن المطالبة بإلغائها ولا التعويض عنها) [33، 41، 195، 244].

* **النشأة:** ارتبطت نشأتها وتطورها بتطور مجلس الدولة الفرنسي [33، 41، 195].

* **معايير تحديد أعمال السيادة (كيف يميزها القاضي؟):** **اختلف الفقه والقضاء على ثلاثة معايير [34، 41، 161، 195، 244]:

1. **معيار الباعث السياسي:** يُعتبر العمل من أعمال السيادة إذا صدر لحماية الجماعة وكان الباعث عليه سياسياً.

2. **معيار طبيعة العمل:** يعتمد على التفرقة بين الأعمال (الحكومية) المحصنة، والأعمال (الإدارية) الخاضعة للرقابة.

3. **معيار قائمة أعمال السيادة (الراجع والمعمول به):** يعتمد على حصر هذه الأعمال في قائمة محددة تشمل: (الأعمال المتعلقة بعلاقة الحكومة بالبرلمان - الأعمال المتعلقة بسير مرفق التمثيل الدبلوماسي - الأعمال المتعلقة بالحرب - الأعمال المتعلقة بالحفاظ على سلامة الدولة وأمنها الداخلي والخارجي) [161، 196].

* **موقف الفقه الحديث منها (موضع امتحان):** يرى الرأي الراجح في الفقه الحديث أن نظرية أعمال السيادة تعتبر ** (استثناءً بغيضاً) ** على مبدأ المشروعية؛ ولذلك يجب على القضاء تضيق نطاق تطبيقها إلى أقصى حد ممكن للحد من آثارها الخطيرة على حقوق الأفراد [34، 45، 161، 196].

** ٢. الاستثناء الثاني: نظرية الظروف الاستثنائية (المرونة المؤقتة) **

* **التعريف الدقيق:** هي نظرية تتيح للإدارة اتخاذ قرارات وإجراءات تكون (غير مشروعة) في الأوقات العادية، لكنها تصبح (مشروعة وضرورية) في الظروف الاستثنائية لحماية النظام العام واستمرار سير المرافق العامة [35، 42، 197، 245].

* **الأساس (الفرنسي والإسلامي):** رغم أن النظرية من ابتكار القضاء الفرنسي، إلا أن الفقه الإسلامي عرفها وأسسها قديماً بمبدأ ** (العزائم والرخص) **؛ فوظيفة القانون الأساسية هي حماية الدولة [35، 42، 197، 245].

* **شروط قيام حالة الظروف الاستثنائية (3 شروط):** [35، 42، 197، 245]

1. قيام حالة واقعية غير مألوفة (كالحرب والكوارث والزلازل).

2. تعريض المصالح العامة للخطر.

3. عجز الإدارة عن مواجهة الظرف بوسائلها العادية.

* **النتائج المترتبة على الظروف الاستثنائية (موضع امتحان):** [37، 48، 197، 246]

1. إمكانية إصدار قرارات إدارية تفتقد إلى ركن أو أكثر (كعيب الشكل أو الاختصاص)

دون أن يؤدي ذلك إلى بطلانها.

2. الاعتداد بتصرفات **** (الموظف الفعلي) **** حماية للجمهور.

3. تعطيل تنفيذ بعض القوانين لبعض الوقت.

* **** ضوابط التطبيق: **** يجب أن يتناسب الإجراء مع خطورة الظرف، وأن يكون ملائماً، وأن تكون الممارسة **** (مؤقتة) **** تنتهي بانتهاء الظرف [42، 48].

 ****ثانيًا: التبسيط بالعامية المصرية (عشان تفهم قبل ما تحفظ) ****

* **** أعمال السيادة (المنطقة المحظورة - No Go Zone): ****

تخيل إن رئيس الجمهورية أخذ قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة معادية. ينفع مواطن مصري تاجر بيستورد من الدولة دي يروح يرفع دعوى في مجلس الدولة ويقول: "القرار ده باطل وعاليز تعويض عشان خسرت تجارتي؟"

القاضي الإداري هيقوله: "آسف يا فندم، دي **** أعمال سيادة ****، أنا ماليش سلطة عليها". أعمال السيادة دي قرارات خطيرة تخص أمن البلد من جوه ومن بره، القاضي بيرفع إيده عنها تماماً (لا إلغاء ولا تعويض).

* **** طب الدكاترة رأيهم إيه؟ متغاضين جداً منها وبيسموها **** (استثناء بغض) ****، لأنها بتدي للحكومة "حصانة" تظلم بيها الناس، ويبطالوا إننا نقللها جداً.**

* **** الظروف الاستثنائية (الضرورات تبيح المحظورات): ****

تخيل حصل زلزال مفاجئ، والمحافظ صادر معدات من شركة مقاولات غصباً عنهم عشان ينقذ الناس اللي تحت الأنقاض. في العادي ده "اعتداء على الملكية وغصب" ومخالف للقانون، لكن في الكارثة القاضي بيعتبره "مشروع وقانوني" لإنقاذ البلد.

* **** إيه حكاية "الموظف الفعلي"؟ تخيل في وقت الزلزال ده، مفيش إسعاف ومفيش عسكري مرور، قام مواطن عادي (مش موظف أصلاً) وقف ينظم المرور وأنقذ الناس. في العادي ده "اغتصاب سلطة" وجريمة! لكن في (الظرف الاستثنائي) بنعترف بتصرفاته دي وبنسميه "موظف فعلي" حماية للناس.**

* **** بس خد بالك: **** القاضي بيراقب كل ده، وبيشترط إن التجاوز ده يكون (مؤقت)، أول ما الكارثة تخلص، نرجع لقانوننا العادي الصارم فوراً.

 ****ثالثًا: قسم التسريبات والامتحانات (المقالي 100%) ****

هذه الأسئلة وردت بالنص في امتحانات السنوات السابقة، وإليك طريقة صياغة الإجابة التي تضمن لك العلامة الكاملة.

 ****السؤال المقالى الأول (تكرر بالنص في امتحانات 2024 و 2021 ومهم جداً):****
****س: من موازنات مبدأ المشروعية (أعمال السيادة)، بين بالتفصيل ماهيتها، ومعايير تحديدها، وموقف الفقه الحديث منها؟**** [568، 452، 195، 160]
* ****إجابة الدكتور النموذجية من ورقته:****
* ****التعريف:**** هي طائفة من الأعمال تخرج تماماً عن اختصاص المحاكم (لا إلغاء ولا تعويض).
* ****المعايير:**** تشرح المعايير الثلاثة (الباعث السياسى، طبيعة العمل، القائمة). ****سر**
الدرجة: ****يجب أن توضح أن (معيار القائمة) هو الراجح والمعمول به، وتسرد أمثلة القائمة (الحرب، الدبلوماسية، البرلمان).**
* ****موقف الفقه:**** تكتب بوضوح أنها **** (استثناء بغيض) **** ويجب تضيق نطاقها لأقصى حد لحماية حقوق الأفراد [568، 196، 161].

 ****السؤال المقالى الثانى (ورد فى امتحانات سابقة):****
****س: تحدث عن نظرية الظروف الاستثنائية كإحدى الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية، مع ذكر شروطها، والآثار المترتبة عليها؟**** [453، 197]
* ****إجابة الدكتور النموذجية:****
* ****التعريف والأساس:**** تذكر التعريف الفرنسى، ثم تضرب "الضربة القاضية" بذكر الأساس الإسلامى **** (قاعدة العزائم والرخص) **** [245، 197، 35].
* ****الشروط:**** تسرد الشروط الثلاثة فى نقاط (حالة غير مألوفة، خطر، عجز الوسائل العادية).
* ****الآثار:**** تكتب النتائج الثلاثة بوضوح (عدم بطلان القرارات المعيبة، نظرية الموظف الفعلى، تعطيل القوانين) [246، 197، 37].

 ****سؤال مقالى قصير / بين مدى صحة العبارة مع التعليل (بديل البابل شيت):****

****س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: نظرية الظروف الاستثنائية هي ابتكار فرنسى خالص ولم يعرفها الفقه الإسلامى.**** [446، 39]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليق:** رغم أن القضاء الفرنسي هو من ابتكر صياغتها الحديثة، إلا أن الفقه الإسلامي أسسها قديماً بمبدأ (العزائم والرخص)، انطلاقاً من أن وظيفة القانون هي حماية الدولة.

**س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليق: تخضع أعمال السيادة لرقابة القضاء الإداري في حالة المطالبة بالتعويض فقط). ** [453، 46]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليق:** أعمال السيادة تخرج تماماً وبشكل مطلق عن اختصاص المحاكم، فلا يجوز المطالبة بإلغائها، ولا يجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عنها.

**س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليق: يرى الرأي الراجح في الفقه أن أعمال السيادة تعتبر ضمانة أساسية يجب التوسع فيها). ** [446، 39]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليق:** الرأي الراجح في الفقه الحديث يرى أن أعمال السيادة تمثل (استثناءً بغيضاً) على مبدأ المشروعية، ويجب على القضاء تضيق نطاقها إلى أقصى حد للحد من آثارها الخطيرة على الأفراد.

 رابعاً: شفرات وكلمات مفتاحية للحفظ السريع (مسودة العقل)

- * **شفرة (أعمال السيادة):**
- * **المعايير (ب - ط - ق):** باعث سياسي، طبيعة عمل، قائمة (وهي الأهم).
- * **الفقه:** استثناء بغيض ← تضيق نطاقها.
- * **القضاء:** كارت أحمر ← لا إلغاء ولا تعويض.

- * **شفرة (الظروف الاستثنائية):** احفظها بثلاثيات:
- * **٣ شروط:** كارثة ← خطر ← عجز.
- * **٣ ضوابط:** تناسب ← ملائمة ← مؤقتة.
- * **٣ نتائج:** قرارات ناقصة ← موظف فعلي ← تعطيل قوانين.



****الجزء الرابع: السلطة التقديرية للإدارة وأنظمة الرقابة والقضاء****



****أولاً: الشرح الأكاديمي القانوني (جاهز للنسخ في كراسة الإجابة)****



****١. السلطة التقديرية للإدارة (الاستثناء الثالث على مبدأ المشروعية):****

****الماهية:**** القانون لا ينظم عمل الإدارة على وتيرة واحدة في كل الأوقات؛ ففي بعض الحالات تكون سلطة الإدارة (مقيدة) تماماً، وفي حالات أخرى يمنح المشرع الإدارة قدراً من حرية التصرف واختيار الوقت والوسيلة المناسبة، وهو ما يُعرف بـ (السلطة التقديرية) [34، 227].

****حدود السلطة التقديرية في عناصر القرار الإداري (هام جداً):****

القرار الإداري يتكون من خمسة أركان، الإدارة مقيدة في أربعة وحررة في واحد فقط [34، 228، 432]:

- **الاختصاص:**** الإدارة (مقيدة)؛ فلا مجال للسلطة التقديرية في تحديد مَنْ يملك إصدار القرار.
- **الشكل:**** الإدارة (مقيدة)؛ إذا حدد القانون شكلاً أو إجراءً معيناً.
- **الغاية:**** الإدارة (مقيدة)؛ فهدف أي قرار يجب أن يكون "المصلحة العامة".
- **السبب:**** الإدارة (مقيدة)؛ يجب أن تكون قراراتها مبنية على أسباب صحيحة واقعاً وقانوناً.

****٥. المحل (هنا تكمن السلطة التقديرية):**** المحل هو (الأثر القانوني للقرار). وهنا تمتلك الإدارة سلطة تقديرية في: (التدخل أو عدم التدخل، اختيار وقت التدخل، وتحديد مضمون القرار) [34، 228].

****رقابة القضاء:**** تخضع هذه السلطة لرقابة القضاء الإداري لضمان عدم التعسف، ولكن القاضي يراقب "المشروعية" ولا يتدخل في "الملائمة" [41، 228].

****٢. أنواع الرقابة على أعمال الإدارة:****

لضمان التزام الإدارة بالقانون، توجد 3 أنواع من الرقابة [44، 406]:

****الرقابة السياسية (البرلمانية):**** تتم عن طريق البرلمان (الأسئلة، الاستجوابات، سحب الثقة). ****عيوبها:**** أنها رقابة تحكمها "الأهواء والمصالح الحزبية"، وغالباً ما تكون غير مجدية قانونياً.

* **الرقابة الإدارية:** أن يراقب الموظف نفسه (تلقائياً) أو يراقبه رئيسه الإداري (بناءً على تظلم). **مزاياها:** مجانية وسريعة وتراقب المشروعات والملائمة. **عيوبها:** الإدارة فيها هي (الخصم والحكم)، وهناك عائق نفسي يمنع الإدارة من الاعتراف بخطئها [44، 406].

* **الرقابة القضائية:** هي قيام القضاء المستقل بالرقابة. وهي **أفضل وأقوى أنواع الرقابة** لحيدة القاضي، واستقلاله، وقوة أحكامه التي تنفذ جبراً.

3. أنظمة القضاء في العالم (الموحد والمزدوج):

انقسمت الدول في كيفية محاكمة الإدارة إلى نظامين [43، 229، 401، 403، 409]:

* **أ) نظام القضاء الموحد (المدرسة الأنجلوسكسونية - إنجلترا):

* **الماهية:** توجد جهة قضائية واحدة (المحاكم العادية) تنظر منازعات الأفراد ومنازعات الإدارة بقانون واحد.

* **المزايا:** يحقق المساواة التامة أمام القانون، ويتميز بالبساطة وتجنب إشكالات تنازع الاختصاص.

* **العيوب:** لا يراعي حاجات الإدارة وسعيها لتحقيق الصالح العام والذي يتطلب امتيازات استثنائية. كما أنه يرعب الموظفين من المساءلة الشخصية أمام قضاء عادي مما يعطل أداء المرافق العامة.

* **ب) نظام القضاء المزدوج (المدرسة اللاتينية - فرنسا ومصر):

* **الماهية:** يقوم على وجود (جهتين قضائيتين منفصلتين): جهة قضاء عادي للأفراد، وجهة **قضاء إداري (مجلس الدولة)** تنظر منازعات الإدارة بصفتها صاحبة سلطة عامة.

* **الميزة:** تطبيق قواعد (القانون العام) التي تلائم طبيعة الإدارة، وتحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد ومنح الإدارة الامتيازات اللازمة لإدارة المرافق. (وفرنسا هي أول دولة طبقت).

 **ثانياً: التبسيط بالعامية المصرية (عشان تفهم قبل ما تحفظ)**

* **حكاية السلطة التقديرية (وزير الصحة والوباء):

تخيل المشرع بيكلم وزير الصحة وقت انتشار وباء. المشرع قاله: "أنت (مختص) بحماية الصحة، ولأزم تطلع قرار (مكتوب)، وهدفك (حماية الناس)، والسبب هو (وجود الوباء)".

الأربعة دول الوزير متكتف فيهم ومقيد بيهم.

* طب فين حريته؟ * حريته في ** (المحل / مضمون القرار) **! الوزير براحته يقدر يقفل المدارس، أو يفرض كمادات، أو يقفل القهاوي، أو يمنع التجمعات خالص. القاضي لما يراقب،

بیشوف الوزير خالف القانون ولا لأ، لكن مبيتدخلش في (الملائمة) ويقوله: "كان أحسن تقفل القهاوي بدل المدارس" لأن دي سلطة متروكة للحكومة.

* **ليه بنروح لمجلس الدولة ومش بنشتكي للمدير؟**

لو موظف ظلمك، ممكن تروح تشتكيه لمديره (رقابة إدارية).. ده حل ببلاش وسهل، بس المشكلة إن المدير "خصم وحكم" في نفس الوقت، وصعب جداً جهة حكومية تطلع نفسها غلطانة قدام المواطن (حاجز نفسي). ولو رحت للنائب بتاعك في البرلمان (رقابة سياسية) ممكن يكون من حزب الوزير فيطبطبوا على بعض.

* عشان كده (القاضي) هو الحل السحري: * محايد، مستقل، ومبيخافش من حد!

* **خناقة إنجلترا وفرنسا (أنظمة القضاء):**

* **إنجلترا (القضاء الموحد):** عندهم هوس بالمساواة! بيقولك الموظف الحكومي زي المواطن العادي، لو الموظف غلط، نقفه قدام قاضي مدني عادي جداً. ده حلو في المساواة، بس خلى الموظف الإنجليزي يترعش وهو بياخد قرار عشان خايف يتسجن أو يدفع تعويض، فالمصالح بتتعطل.

* **فرنسا ومصر (القضاء المزدوج):** قالوا لأ، الحكومة دي مش بتلعب، دي بتدير جيش وشرطة وتعليم لمصلحة البلد، فلازم نعملها محكمة مخصوصة (مجلس الدولة)، وقانون مخصوص يديها امتيازات عشان تعرف تشتغل.

🔥 **ثالثاً: قسم التسريبات والامتحانات (المقالي 100%)**

هذه الأسئلة وردت بالنص في امتحانات السنوات السابقة، وإليك طريقة صياغة الإجابة التي تضمن لك العلامة الكاملة.

✍️ **السؤال المقالي الأول (تكرر في 2021 وتخلف 2023 وفي أسيوط 2023):**

** (س: تكلم بالتفصيل عن نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج، مبيناً مزايا وعيوب كل

منهما، وبأي نظام تأخذ مصر؟) ** [401، 403، 409]

* **إجابة الدكتور النموذجية من ورقته:**

* **القضاء الموحد:** تعرفه (محكمة واحدة للجميع)، ثم تذكر **مزاياه** (المساواة والبساطة)، و**عيوبه** (إرعاب الموظف، وتجاهل الصالح العام).

* **القضاء المزدوج:** تعرفه (جهتين منفصلتين)، وتذكر **مزاياه** (التوازن بين حقوق الأفراد وامتيازات الإدارة).

* **مصر:** تأخذ بنظام (القضاء المزدوج) بوجود محاكم عادية، ومحاكم مجلس الدولة.

 **السؤال المقال الثاني (ورد في تخلف 2024):**

س: من حدود مبدأ المشروعية "السلطة التقديرية"، بين ماهيتها، ومجال تطبيقها في عناصر القرار الإداري؟ [3، 407]

* **إجابة الدكتور النموذجية:**

* **الماهية:** تُعرف بأنها قدر من الحرية يمنحه المشرع للإدارة في التصرف.

* **حدودها (سر الدرجة):** تقسم أركان القرار الخمسة. تكتب بوضوح أن الإدارة (مقيدة)

في الاختصاص والشكل والغاية والسبب. وتتركز حريتها وسلطتها التقديرية فقط في **ركن (المحل) باختيار وقت ومضمون القرار [38، 228].

 **السؤال المقال الثالث (ورد في تخلف 2023):**

س: تكلم عن الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة، مبيناً كيفية أعمالها، ومزاياها، وعيوبها؟

* **إجابة الدكتور النموذجية:**

* كيفية أعمالها: (تلقائية من الموظف، أو بناءً على تظلم من ذوي الشأن).

* مزاياها: (اتساعها للمشروعية والملائمة، التيسير على الأفراد لقلّة النفقات).

* عيوبها: (الإدارة هي الخصم والحكم، العائق النفسي للاعتراف بالخطأ).

➡ **سؤال مقال قصير / بين مدى صحة العبارة مع التعليل (بديل البابل شيت):**

س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: تمتد السلطة التقديرية للإدارة لتشمل تحديد ركن الغاية وركن المحل معاً. [36، 42]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** الإدارة مقيدة دائماً في ركن الغاية، إذ يجب أن يكون هدف أي قرار هو (المصلحة العامة). وتتركز سلطتها التقديرية فقط في (ركن المحل) أي الأثر القانوني ومضمون القرار وتوقيته.

س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: وجود درجتين للتقاضي في مصر يعني أنها تأخذ بنظام القضاء المزدوج.

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** نظام القضاء المزدوج لا يعني وجود درجتين للتقاضي (أول درجة واستئناف)، بل يعني وجود **جهتين قضائيتين منفصلتين** : جهة قضاء

عادي تفصل في منازعات الأفراد، وجهة قضاء إداري (مجلس الدولة) تفصل في منازعات الإدارة بصفتها سلطة عامة.

🧠 **رابعًا: شفرات وكلمات مفتاحية للحفظ السريع (مسودة العقل)**

- * **شفرة (أركان القرار والسلطة التقديرية):**
احفظها هكذا: ** (متكفة في 4، وبراحتها في المحل) **.
 - * الاختصاص (مقيد).
 - * الشكل (مقيد).
 - * الغاية (مقيد بالمصلحة العامة).
 - * السبب (مقيد بالواقع).
 - * المحل (حرة - تتدخل إمتى وازاي).

- * **شفرة (الأنظمة القضائية):**
 - * **إنجلترا (الموحد):** مساواة = تعطيل مصالح + رعب للموظف.
 - * **فرنسا/مصر (المزدوج):** توازن = مجلس دولة مخصص للإدارة.

🏛️ **الجزء الخامس والسادس: ** 🏛️

🎓 **أولًا: الشرح الأكاديمي القانوني (جاهز للنسخ في كراسة الإجابة)**

ينقسم مجلس الدولة المصري إلى قسمين رئيسيين: **قسم استشاري (الفتوى والتشريع)**، و **قسم قضائي (المحاكم)** [44، 180، 230].

- ** ١. القسم الاستشاري (الفتوى والتشريع):**
ويتكون من ثلاث جهات رئيسية:
 - * **أ) قسم الرأي (الفتوى):**
 - * **التشكيل:** يتشكل من إدارات تخصصية لمختلف جهات الإدارة ولجان للفتوى [44، 180].

* **الاختصاص:** إبداء الرأي في المسائل القانونية، وفحص التظلمات. ** (الأهم): ** إبداء الرأي وجوباً في الصلح أو التحكيم أو العقود الإدارية التي تزيد قيمتها عن ** (خمسة آلاف جنيه) ** [45، 180، 230].

* ** (ب) قسم التشريع: **

* ** التشكيل: ** يرأسه أحد نواب رئيس المجلس وعضو المجلس الخاص [45، 180].

* ** الاختصاص: ** التأكد من مشروعية مشروعات القوانين والقرارات (اللوائح) وضبط صياغتها [45، 180].

* ** الجزء المترتب على إغفال العرض عليه (نقطة محورية): **

* بالنسبة لـ ** مشروعات القوانين: ** لا يترتب على إغفال عرضها البطلان [46، 180].

* بالنسبة لـ ** القرارات التنظيمية (اللوائح): ** إغفال عرضها يُعتبر إغفالاً لإجراء جوهري يترتب عليه ** (البطلان) ** [46، 180].

* ** (ج) الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: **

* ** التشكيل: ** برئاسة (النائب الأول لرئيس مجلس الدولة) [46، 181].

* ** الاختصاص: ** المسائل الدولية والدستورية، والفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والمصالح العامة.. ويكون قرارها هنا ** (مُلزماً) ** وذو صفة قضائية [47، 181، 230].

** ٢. القسم القضائي (التدرج الهرمي للمحاكم): **

يتكون من عدة محاكم متدرجة من الأدنى للأعلى [51، 181، 231]:

1. ** المحاكم الإدارية: ** تختص بقضايا صغار الموظفين (ترقيات، علاوات، معاشات) وبعض العقود كالأشغال العامة. أحكامها تُستأنف أمام محكمة القضاء الإداري [53، 182، 233].

2. ** المحاكم التأديبية: ** تختص بمحاكمة الموظفين عن المخالفات المالية والإدارية، وتنوع حسب درجة الموظف (علياً، أو مستويات أولى وثانية) [55، 234].

3. ** محكمة القضاء الإداري (صاحبة الولاية العامة): ** يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة. وتعتبر صاحبة الاختصاص العام في أي منازعة إدارية ليس لها محكمة خاصة. تنظر (الضرائب، انتخابات المحليات، الجنسية، وإلغاء القرارات النهائية) [51، 181، 232].

4. ** المحكمة الإدارية العليا (قمة الهرم): ** يرأسها رئيس مجلس الدولة وتتكون من 11 دائرة. وهي المعقب النهائي على الأحكام الإدارية والتأديبية، وتختص بتوحيد المبادئ القانونية [47، 181، 230].

** ٣. هيئة مفوضي الدولة (العمود الفقري للمنازعة): **

* **الماهية والتشكيل:** هي الهيئة الأمنية على المنازعات الإدارية، والعامل الأساسي في تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة. تتكون من أحد نواب رئيس المجلس وعدد من المستشارين [56، 160، 182].

* **اختصاصات وسلطات الهيئة (7 اختصاصات هامة جداً):** [57، 161، 183، 235]

1. **تحضير الدعوى** للمرافعة (الاختصاص الأصلي).
2. الاتصال بالجهات الحكومية للحصول على المستندات.
3. إيداع ** (تقرير قانوني مُسبب) ** يحدد الوقائع والمسائل القانونية ويُبدى رأيه فيها.
4. حق التحقيق والمناقشة واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم.
5. عرض **التسوية الودية** على الأطراف.
6. الفصل في طلبات **الإعفاء من الرسوم** القضائية.
7. **الطعن في الأحكام** الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا.

☕ **ثانيًا: التبسيط بالعامة المصرية (عشان تفهم قبل ما تحفظ)**

* **إيه هو مجلس الدولة ده؟**

تخيل مجلس الدولة ده كأنه "مجمع طبي" ضخم جداً، مقسوم نصين:

* **النص الأول (عيادات استشارية):** ** ده قسم الفتوى والتشريع. الحكومة قبل ما تمضي عقد كبير بفلوس كتير (أكثر من 5000 جنيه) أو تطلع قرار، بتروح لهم وتقولهم "اضبطولنا الصياغة والنبي وادونا رأيكم عشان منلبسش في الحيط".

* **النص الثاني (غرف العمليات):** ** ده القسم القضائي (المحاكم) اللي بي فصل في الخناقات بجد بين المواطن والحكومة.

* **مطبخ التشريع (تريكة الامتحان الخبيثة):**

لو الحكومة بتطبخ "قانون" عشان تعرضه على البرلمان، ونسيت توديه قسم التشريع يراجعه.. القانون ده يفضل سليم وميبطلش.

لكن لو الحكومة بتطبخ "لائحة/قرار تنظيمي" من دماغها ونسيت تعرضها على قسم التشريع؟ القاضي يقولها: "اللائحة دي **باطلة** وتترمي في الزباله لأنك متأكدتيش من صياغتها القانونية".

* **لو الصحة والتعليم اتخانقوا؟**

لو وزارة الصحة اتخانقت مع وزارة التعليم على حته أرض، مين يحل؟ مينفعش وزير يرفع دعوى ضد وزير في المحكمة! بيروحوا لـ ** (الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع) **..

والقرار اللي بيطلع من هناك مش مجرد "رأي"، لأ ده قرار ** (مُلزم) ** ويتنفذ غصب عن الوزيرين.

* **إيه لزمة "مفوض الدولة"؟**

لما ترفع قضية، القاضي مبيشوفهاش على طول. اللي بيستلمها الأول هو "مفوض الدولة". المفوض ده عامل زي "المحقق الشاطر".. يلم الورق من الحكومة، ويحاول يصالحك معاهم ودياً، ولو مفيش صلح يكتب (تقرير محترم جداً) يقول فيه رأيه القانوني. التقرير ده بينور الطريق للقاضي، بس القاضي مش مجبر يحكم بيه.

🔥 **ثالثاً: قسم التسيريات والامتحانات (المقالي 100%)**

هذه الأسئلة وردت بالنص في امتحانات السنوات السابقة، وإليك طريقة صياغة الإجابة التي تضمن لك العلامة الكاملة.

✍️ **السؤال المقالي الأول (تكرر في القاهر بنين 2021، 2022، ومُتوقع بقوة 2026):**
** (س: تُعد هيئة مفوضي الدولة العامل الأساسي في تحضير المنازعة الإدارية، بين تشكيلها واختصاصاتها بالتفصيل؟) ** [160، 182، 402، 403، 411]

* **إجابة الدكتور النموذجية من ورقته:**

* **الماهية والتشكيل:** هي الأمانة على الدعوى، تتكون من أحد نواب رئيس المجلس والمستشارين.

* **الاختصاصات (سر الدرجة):** اكتبها في 7 نقاط واضحة (تحضير الدعوى، طلب الأوراق، التحقيق، التسوية الودية، إيداع تقرير مسبب، الإعفاء من الرسوم، الطعن في الأحكام) [161، 183].

✍️ **السؤال المقالي الثاني (ورد في امتحانات سابقة):**
** (س: ينقسم مجلس الدولة المصري إلى قسم استشاري وقسم قضائي. تكلم بالتفصيل عن قسم الفتوى وقسم التشريع؟) ** [180، 404]

* **إجابة الدكتور النموذجية:**

* **قسم الفتوى:** تذكر أنه يراجع العقود التي تزيد عن 5000 جنيه وجوباً.

* **قسم التشريع:** تبرز اختصاصه في مراجعة الصياغة، ثم تكتب ** (الملاحظة الهامة جداً للمصحح): ** إغفال عرض القوانين لا يبطلها، بينما إغفال عرض اللوائح/القرارات التنظيمية يترتب عليه البطلان.

❌ **سؤال مقالي قصير / بين مدى صحة العبارة مع التعليل (بديل البابل شيت):**

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: يترتب البطلان على إغفال عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة). ** [50، 144]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). ** التعليل: ** إغفال عرض مشروعات القوانين لا يبطلها. إنما الذي يبطل هو (إغفال عرض اللوائح والقرارات التنظيمية) لأنه يعتبر إغفالاً لإجراء شكلي وجوهري.

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في النزاع بين الوزارات تعتبر استشارية غير ملزمة). ** [51، 148]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). ** التعليل: ** قرارات الجمعية العمومية في المنازعات بين الوزارات والمصالح العامة تكون (ملزمة) وذات صفة قضائية واجبة النفاذ.

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الاختصاص العام (الولاية العامة) في المنازعات الإدارية). ** [51، 232]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). ** التعليل: ** محكمة (القضاء الإداري) هي صاحبة الولاية العامة. أما المحكمة الإدارية العليا فهي قمة الهرم القضائي والمعقب النهائي على الأحكام.

🧠 **رابعاً: شفرات وكلمات مفتاحية للحفظ السريع (مسودة العقل)**

* **شفرة (مين بيرأس إيه؟):**

- * رئيس مجلس الدولة = المحكمة الإدارية العليا (الكبيرة خالص).
- * النائب الأول لرئيس المجلس = الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
- * نائب رئيس المجلس = محكمة القضاء الإداري + هيئة مفوضي الدولة.

* **شفرة مهام "مفوض الدولة" (6 ت):**

احفظها هكذا: ** (تحضير، تحقيق، تقرير، تسوية، تعفيك من الرسوم، تطعن في الحكم) **.

* **شفرة (مطبخ التشريع):**

قانون من غير عرض = سليم.

لائحة من غير عرض = باطل.

الجزء السادس: تنازع الاختصاص، وقضاء التعويض (التشريعي، القضائي، والعقدي)



أوّلًا: الشرح الأكاديمي القانوني (جاهز للنسخ في كراسة الإجابة)



١. تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري [67، 170، 214، 624]:

* **سبب النشأة:** ينشأ تنازع الاختصاص في مصر بشكل أساسي بسبب الأخذ بنظام (ازدواج القضاء)، حيث توجد جهة قضاء عادي (المحاكم العادية) وجهة قضاء إداري (مجلس الدولة).
* **ضابط اختصاص القضاء الإداري:** يشترط لاختصاص المحاكم الإدارية أن تكون الإدارة طرفاً في المنازعة (بصفتها سلطة عامة).

* **صور التنازع (تكتب نصاً في الامتحان المقالّي) [67، 68، 171، 214، 215، 625]:**

1. **التنازع الإيجابي:** أن تدعي كلتا الجهتين (العادية والإدارية) اختصاصها بنظر ذات النزاع لنفسها.

* **شروطه:** وجود دعوى قائمة أمام كلتا الجهتين، وحدة الموضوع، وعدم صدور حكم نهائي في أي منهما.

2. **التنازع السلبي:** أن تتخلى كلتا الجهتين عن نظر النزاع لعدم الاختصاص.

* **شروطه:** وحدة الموضوع، واقتصار الحكمين الصادرين على (نفي الاختصاص).

3. **التنازع نتيجة تعارض الأحكام:** صدور حكمين نهائيين متناقضين من القضاء العادي والقضاء الإداري في موضوع واحد.

* **أثره:** يؤدي إلى استحالة واستعصاء تنفيذ الحكمين معاً.

* **المحكمة المختصة بحل التنازع [68، 172، 215، 626]:** يُوكل أمر حل هذا النزاع إلى هيئة قضائية عليا تكون حكماً بين الجهتين (وهي المحكمة الدستورية العليا في مصر)، لتحديد الجهة المختصة أو لتحديد الحكم الواجب التنفيذ.

****٢. قضاء التعويض (مسئولية الدولة عن الأعمال التشريعية والقضائية) [69، 193، 221، 523، 647]:****

*** **أ) عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال التشريعية [69، 193، 222، 523، 647]:****
*** **المبدأ:**** يمتنع مطالبة الدولة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن القوانين التي يسنها البرلمان في وظيفته الأصلية (التشريع)، مهما كانت جسامة الضرر. * (ويستبعد من ذلك القرارات الفردية واللوائح). *

*** **الأساس القانوني:**** يُبنى هذا المبدأ على (قرينة افتراض الصحة) للعمل التشريعي، واعتبار التشريع من (أعمال السيادة) المعبرة عن إرادة الأمة.
*** **التطورات الحديثة:**** السائد حالياً في مصر هو عدم المسؤولية، لكن التطورات الحديثة (مثل الخصخصة) بدأت تؤثر في نظرة القضاء لمحاولة إيجاد سبل لتعويض المضرورين [69، 193، 222، 524، 647].

*** **ب) عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية [71، 194، 223، 525، 648]:****
*** **المبدأ:**** لا تُسأل الدولة عن التعويض عن الأعمال التي تصدر من السلطة القضائية في مهمتها الأساسية (إصدار الأحكام)، وكذلك أعمال النيابة العامة.
*** **الأساس القانوني:**** يُبنى ذلك على أساس مبدأ (حجية الأمر المقضي فيه)، وأن الأحكام القضائية تعبر عن الحقيقة وتتمتع بالحصانة تمنع المساس بها تقديراً لعدالة المحاكم.
*** **الاستثناء الدستوري الخطير (دستور 2014) [71، 194، 223، 525، 648]:****
خرج المشرع الدستوري المصري في دستور 2014 بتقرير (مسئولية الدولة صراحةً بالتعويض) في حالات محددة تتعلق بمساس السلطة بحريات الأفراد، وعلى رأسها:
1. حالات ****الحبس الاحتياطي**** (إذا تبين عدم صحة الاتهام أو ثبتت براءته).
2. حالات الخطأ في ****تنفيذ العقوبة****.

****٣. المسؤولية العقدية للإدارة (التعويض عن العقود) [78، 220، 532، 673]:****
*** **المفهوم:**** هي المسؤولية المترتبة على الإخلال بالالتزامات الناشئة عن (عقد) من عقود الإدارة، والتي يترتب عليها التعويض للمتعاقد.
*** **صور الخطأ ومداه [78، 79، 220، 532، 533، 673]:****
*** **بخطأ من الإدارة:**** عدم قيام الإدارة بتنفيذ التزاماتها (مثل التأخير في صرف المستحقات، أو إنهاء التعاقد دون إخطار). وهنا يكون التعويض (كاملاً) عادلاً.
*** **بدون خطأ من الإدارة (الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة):**** قد يلحق بالمتعاقد ضرر مشروع بسبب تقلب ظروف العقد المالية لظرف طارئ أو صعوبات لم تكن في

الحسبان. وهنا تتدخل الإدارة بتحمل (جزءاً) من الأضرار لحماية المتعاقد من الإفلاس (تعويض جزئي) [79، 220، 533، 673].

 **ثانيًا: التبسيط بالعامية المصرية (عشان تفهم قبل ما تحفظ)**

* **خناقة المحاكم (تنازع الاختصاص):**

عشان عندنا في مصر محكمتين كبار (القضاء العادي والقضاء الإداري)، ساعات بتحصل لخبطة:

* **التنازع الإيجابي (الكل طمعان):** المواطن يرفع قضية، القاضي العادي يقول "دي بتاعتي"، والقاضي الإداري يقول "أل دي بتاعتي". (المحكمتين متبتتين في القضية).

* **التنازع السلبي (الكل بيهرب):** المواطن يرفع القضية في المدني، القاضي يقوله "دي مش اختصاصي روح للإداري". يروح للإداري يقوله "دي مش اختصاصي روح للمدني". المواطن يدوخ في النص!

* **تعارض الأحكام (الكارثة):** المواطن يرفع القضية مرتين، قاضي إداري يحكم له بتعويض، وقاضي مدني يحكم برفض التعويض. الحكمين نهائيين، نفذ مين فيهم؟ دي كارثة اسمها "تعارض أحكام".

* **الحل؟* المحكمة الدستورية العليا هي اللي بتفصل بينهم وتقول مين اللي كلمته هتمشي.

* **هل الحكومة بتدفع تعويض عن القوانين والأحكام؟**

* **البرلمان:** البرلمان طلع قانون بزيادة الضرائب الجمركية، فيه تاجر خسروا ملايين. هل ينفع تاجر يرفع قضية تعويض على الدولة؟ القاعدة بتقول (لا). البرلمان بيعبر عن إرادة الأمة والسيادة، لو فتحنا الباب ده ميزانية الدولة هتفلس.

* **القضاء:** قاضي حكم على واحد بالسجن، وبعدين طلعت براءة. زمان كان ممنوع تاخذ تعويض لأن حكم القاضي محصن (حجية الأمر المقضي). لكن دستور 2014 عمل استثناء عظيم جداً: لو اتحبست احتياطياً أو اتنفذ عليك عقوبة بالغلط، من حقاك ترفع قضية وتاخذ تعويض مادي من الدولة!

* **لو بنيت مدرسة للحكومة وضحكوا عليك (المسئولية العقدية):**

* لو الحكومة اتأخرت في دفع المستحقات، المقالول بيرفع قضية وياخذ (تعويض كامل) لأن ده "خطأ من الإدارة".

* طب لو المقاول ببيني، وفجأة حصل زلزال أو الأسعار عالمياً ضربت في السماء (ظرف طارئ)؟ هنا الحكومة مغلطتش في حاجة، بس القانون قال المقاول ميشيلش الشيلة لوحده عشان ميفلسش والمدرسة تقف، الحكومة هتدفع معاه (تعويض جزئي) رغم إنها معملتش خطأ.

🔥 **ثالثاً: قسم التسريبات والامتحانات (المقالي 100%)**

هذه الأسئلة وردت بالنص في امتحانات السنوات السابقة، وإليك طريقة صياغة الإجابة التي تضمن لك العلامة الكاملة.

✍️ **السؤال المقالي الأول (تكرر في أسبوط 2021 والعديد من الامتحانات) [170، 214، 455، 624]:**

****س: تكلم عن التنازع بين جهتي القضاء الإداري والعادي، مبيناً صور التنازع، والمحكمة المختصة بحل التنازع؟****

*** **إجابة الدكتور النموذجية من ورقته:****

*** **السبب:** تذكر أولاً أن السبب هو الأخذ بنظام (ازدواج القضاء).**

*** **الصور (سر الدرجة):**** تكتب الصور الثلاثة (الإيجابي، السلبي، تعارض أحكام) مع كتابة *شروط كل صورة* بوضوح في نقاط (مثلاً السلبي: يشترط وحدة الموضوع واقتصار الحكمين على نفي الاختصاص).

*** **الحل:**** تختم بأن المحكمة الدستورية العليا هي جهة الحل.

✍️ **السؤال المقالي الثاني (ورد في امتحانات القاهرة بنين 2024 وتخلف 2023) [193، 221، 647، 674]:**

****س: استقر الفقه والقضاء التقليدي على عدم مسئولية الدولة للتعويض عن أعمال السلطتين التشريعية والقضائية. ناقش هذه العبارة مبنياً الأساس القانوني لهذا المبدأ، ثم اشرح الاستثناء الدستوري الخطير الذي قرره دستور 2014؟****

*** **إجابة الدكتور النموذجية:****

*** **الأعمال التشريعية:**** تعرفها، تذكر المبدأ (لا مسؤولية)، وتذكر حجتها (قرينة الصحة وأعمال السيادة).

*** **الأعمال القضائية:**** تعرفها، تذكر المبدأ (لا مسؤولية)، وتذكر حجتها (حجية الأمر المقضي فيه).

* **الاستثناء (الضربة القضائية):** تشرح بوضوح نص دستور 2014 الذي أقر التعويض صراحة في حالتي (الحبس الاحتياطي الخاطئ، والخطأ في تنفيذ العقوبة) [194، 223، 648].

❌ **سؤال مقالي قصير / بين مدى صحة العبارة مع التعليل (بديل البابل شيت):**

س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: يشترط في التنازع السلبي أن يصدر حکمان متناقضان في الموضوع من جهتي القضاء. [75، 529]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** هذا شرط التنازع نتيجة (تعارض الأحكام). أما في التنازع (السلبي) فيشترط أن يقتصر الحكمان على (نفي الاختصاص) وتتخلّى كل محكمة عن نظر النزاع.

س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: قرر دستور 2014 أحكاماً جديدة تتعلق بتعويض الأفراد عن بعض الأعمال القضائية كالحبس الاحتياطي. [76، 530]

* **الإجابة:** العبارة (صحيحة). **التعليل:** خرج المشرع الدستوري عن القاعدة الصارمة التقليدية بعدم المسؤولية، وقرر صراحة مسؤولية الدولة بالتعويض في حالات محددة تمس حريات الأفراد مثل الحبس الاحتياطي (إذا تبين عدم صحة الاتهام أو البراءة) والخطأ في تنفيذ العقوبة.

🧠 **رابعاً: شفرات وكلمات مفتاحية للحفظ السريع (مسودة العقل)**

* **شفرة صور التنازع (أ ب ج التنازع) [76، 530]:**

* إيجابي (الكل طمعان) ➡ شغالين، ومفيش حكم نهائي.

* سلبي (الكل بيهرب) ➡ حكمين بـ "عدم الاختصاص".

* تعارض (بلوة وتناقض) ➡ حكمين نهائيين في الموضوع عكس بعض.

* **شفرة مسؤولية الدولة عن التعويض (قاعدة المنصتين) [77، 531]:**

* احفظ دي: "الدولة مبتدفعش تعويض لأي حاجة طالعة من منصة البرلمان أو منصة

القاضي".

* **الاستثناء الوحيد اللي تحفظه زي اسمك:** الحبس الاحتياطي في دستور 2014.

🎓 **خامساً: الخلاصة الامتحانية**

-
- * التنازع الإيجابي يقع (أثناء) نظر الدعوى وقبل الحكم النهائي، بينما السلبي وتعارض الأحكام يقع (بعد) صدور أحكام من المحكمتين.
 - * ضابط القضاء الإداري في مصر هو أن تكون الإدارة طرفاً "بصفتها سلطة عامة".
 - * المسؤولية العقدية قد تنشأ "بدون خطأ" (في الظروف الطارئة والصعوبات المادية)، لكن المسؤولية التقصيرية تحتاج دائماً لخطأ.
-

 **الجزء السابع والثامن: قضاء التعويض (المسؤولية التقصيرية والعقدية، والخطأ الشخصي والمرفقي) ** 

 **أولاً: الشرح الأكاديمي القانوني (جاهز للنسخ في كراسة الإجابة) **

- ** ١. المسؤولية العقدية للإدارة (التعويض عن العقود) [59، 60، 200، 254]: **
- * **المفهوم: ** هي المسؤولية المترتبة على الإخلال بالالتزامات الناشئة عن (عقد) من عقود الإدارة، والتي يترتب عليها التعويض للمتعاقد.
- * **أركانها: ** (الخطأ من المسؤول - الضرر - علاقة السببية).
- * **صور الخطأ ومداه (تكتب هكذا في الامتحان): **
- * **بخطأ من الإدارة: ** عدم قيام الإدارة بتنفيذ التزاماتها (سواء بعمد أو إهمال) كعدم تسليم محل التعاقد، التأخير في صرف المستحقات، أو إنهاء التعاقد دون إخطار. وهنا يكون التعويض (كاملاً) عادلاً [59، 201، 255].
- * **بدون خطأ من الإدارة: ** قد يلحق بالمتعاقد ضرر مشروع بسبب تقلب ظروف العقد المالية لظرف طارئ أو صعوبات مادية غير متوقعة. هنا تقوم المسؤولية (بدون خطأ) وتحمل الإدارة (جزءاً) من الأضرار لحماية المتعاقد من الإفلاس (تعويض جزئي) [60، 201، 255].

- ** ٢. المسؤولية التقصيرية للإدارة ومجالها [60، 64، 255، 256]: **
- * **المفهوم: ** تقوم على أساس مخالفة الإدارة لالتزام مصدره (القانون أو اللوائح)، وترتب عليها أضرار للأفراد [60، 64].
- * **نطاقها: ** تشمل كافة أعمال الصادرة من جهة الإدارة، سواء كانت أعمالاً قانونية (كالقرارات الإدارية غير المشروعة) أو أعمالاً مادية.
- * **الفرق الجوهرى بين المسؤولية العقدية والتقصيرية [61، 201، 256]: **

1. **مصدر الالتزام:** في العقدية هو (العقد)، وفي التقصيرية هو واقعة تمثل مخالفة (للقاعدة القانونية).

2. **طبيعة المسؤولية:** العقدية تتبع قانون (العقد)، والتقصيرية تتبع مخالفة قانون (عام للإدارة).

3. التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي (أهم نقطة في المنهج 100%) [61، 62، 173، 199، 257]:

لكي نحدد من سيدفع التعويض، قسم الفقه والقضاء الخطأ إلى نوعين:

* **أ) الخطأ الشخصي (يدفعه الموظف):

* **الماهية:** هو الخطأ الذي يُنسب إلى الموظف ذاته، وتنفصل فيه شخصية الموظف عن المرفق، ولذلك يتحمل الموظف أثره (يُدفع التعويض من ماله الخاص).

* **صوره:** الجرائم التي يرتكبها الموظف بعيداً عن عمله، أو حالات (الإهمال الجسيم الصارخ) [61، 173، 258].

* **ب) الخطأ المصلحي / المرفقي (تدفعه الإدارة):

* **الماهية:** هو الخطأ الذي يُنسب إلى المرفق ذاته، وتتحمل جهة الإدارة (الدولة) جزاء المسؤولية عنه ودفع التعويض للمضرور.

* **صوره:** سوء تنظيم المرفق وإدارته، بطء المرفق في أداء الخدمة، امتناع المرفق عن الوفاء بالخدمة، أو ** (الضرر مجهول المصدر) بحيث لا يُعرف الموظف الذي ارتكبه تحديداً [62، 173، 199، 257].

4. معايير التفرقة بين الخطأين وموقف مجلس الدولة [62، 174، 199، 257]:

اختلف الفقه في وضع معيار ثابت للتفرقة على النحو الآتي:

* **الاتجاه الذاتي:** ينظر إلى (القصد أو النية أو الغاية) للموظف؛ فإذا كان سيء النية ويسعى لتحقيق مصلحة شخصية أو انتقامية فهو خطأ (شخصي).

* **الاتجاه الموضوعي:** ينظر إلى (حد الجسامة) وإمكانية فصل الخطأ عن الوظيفة.

* **موقف مجلس الدولة المصري (الراجح):** استقر القضاء على عدم الأخذ بمعيار واحد ثابت، بل يقوم بتقدير (كل حالة على حدة) وفقاً لظروفها وملابساتها للوقوف على طبيعة الخطأ لتحديد من يتحمل التعويض [62، 174، 199، 257].

5. قواعد التعويض الأخرى (المخاطر، الأدبي) [63، 222، 258، 259]:

* **المسؤولية على أساس المخاطر:** أن يحدث ضرر ناتج عن خدمة المرفق (بدون أي خطأ من الإدارة). ** القضاء المصري لا يأخذ بها إلا بنص صريح [63، 222].

* **التعويض عن الضرر الأدبي:** يجوز للقاضي الإداري أن يحكم بتعويض نقدي بمبلغ مالي يجبر الضرر الأدبي الذي يمس (كرامة المضرور وشعوره وحسن سمعته) [63، 259].

 **ثانيًا: التبسيط بالعامية المصرية (عشان تفهم قبل ما تحفظ)**

* **يعني إيه مسئولية عقدية وتقصيرية؟**

* لو أنت باني مدرسة للحكومة (عقد) والحكومة مديتكش فلوسك، ترفع دعوى تعويض
** (عقدية) **.

* لو عربية البلدية خبطتك في الشارع (فعل مادي) أو المحافظ طلع قرار غير مشروع قفل
بيه محلك (قرار إداري)، ترفع دعوى تعويض ** (تقصيرية) ** لأن الحكومة خالفت القانون مش
العقد.

* **لعبه القاضي (الخطأ الشخصي والمرفقي).. مين هيدفع التعويض؟**

القاضي الإداري لما بتجيله قضية تعويض ضد الحكومة، بيسأل نفسه سؤال واحد: "الخطأ ده
سببه الموظف بصفته الشخصية، واللا سببه سيستم الشغل؟"

* **الخطأ الشخصي (الموظف يدفع من جيبه):** تخيل دكتور في مستشفى حكومي اتخانق
مع مريض وضربه، أو بيعمل عملية وهو سكران! هنا القاضي يقول: "ده خطأ شخصي، الموظف
هو اللي يدفع التعويض من ماله الخاص، الدولة ملهاش دعوة ببلطجته وإهماله الجسيم".

* **الخطأ المرفقي/المصلحي (الدولة تدفع من الخزينة):** تخيل مستشفى حكومي زحمة
جداً، والأجهزة عطلانة، والإسعاف اتأخرت على المريض فمات. ده اسمه (سوء تنظيم وبطء
خدمة) هنا المرفق نفسه اللي غلطان، فالدولة هي اللي تدفع التعويض.

* **تريكة خبيثة جداً (الضرر مجهول المصدر):** تخيل مريض عمل عملية في مستشفى
حكومي وبعدين اكتشفوا إن فيه "فوطه" اتنست في بطنه! بس محدش عارف مين الدكتور اللي
عمل كده بالظبط (الضرر مجهول المصدر). هنا القانون بيعتبره (خطأ مرفقي) والمستشفى
(الدولة) هي اللي تدفع التعويض غصباً عنها عشان تحمي حق المواطن.

* **إيه حكاية التعويض الأدبي؟ والمخاطر؟**

* زمان كانوا بيقولوا التعويض عن الفلوس بس. دلوقتي القضاء الإداري اتطور. تخيل
المحافظ طلع قرار بإغلاق مطعمك بحجة إنك "بتبيع لحمه فاسدة"، وبعدين المحكمة طلعتك براءة
والقرار اتلغى. أنت هنا مش بس خسرت فلوس، أنت "سمعتك في السوق اتدمرت وكرامتك

اتهانت". القانون هنا بيديك الحق تطلب (تعويض نقدي عن الضرر الأدبي) عشان يجبر كسرة نفسك وكرامتك.

* **بالنسبة لنظرية (المخاطر):** هل ممكن الحكومة تدفعلكم تعويض وهي معملتش أي خطأ؟ في القضاء المصري القاضي بيقول: "أنا מבحكمش بالتعويض بدون خطأ إلا لو فيه قانون صريح بيقولي اعمل كده". يعني القاعدة الأساسية عندنا: لازم تثبت إن الإدارة "أخطأت" عشان تاخذ تعويض.

🔥 **ثالثاً: قسم التسيريات والامتحانات (المقالي 100%)**

هذه الأسئلة وردت بالنص في امتحانات السنوات السابقة، وإليك طريقة صياغة الإجابة التي تضمن لك العلامة الكاملة.

✍️ **السؤال المقالي الأول (السؤال الذهبي - تكرر في 2021، 2022، 2024، 2025):**
س: من أركان المسؤولية التقصيرية للإدارة ركن الخطأ، بين بالتفصيل مفهوم الخطأ، ثم ميز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي من حيث الماهية، معايير التفرقة، والصور؟ [66، 67، 171، 175، 198]

* **إجابة الدكتور النموذجية من ورقته:**

* **المفهوم:** هو كل فعل إيجابي أو سلبي يمثل مخالفة للالتزام الملقى على عاتق جهة الإدارة.

* **الماهية ومن يتحمل:** تعرف كل خطأ ومن يتحمل التعويض (الموظف من ماله الخاص ← شخصي / الدولة ← مصلحي).

* **المعايير (سر الدرجة):** تذكر المعيار الذاتي (النية)، والمعيار الموضوعي (الجسامة)، وتختتم بـ (موقف مجلس الدولة) بأنه لا يأخذ بمعيار واحد ثابت بل يُقدر كل حالة بظروفها.

* **الصور:** تسرد صور المصلحي (سوء تنظيم، بطء، امتناع، ضرر مجهول المصدر)، وصور الشخصي (الجرائم، الإهمال الجسيم الصارخ).

✍️ **السؤال المقالي الثاني (ورد في امتحانات سابقة):**

س: تكلم عن المسؤولية العقدية للإدارة، مبيناً أركانها وأنواعها، ثم وضح أبرز أوجه الاختلاف بينها وبين المسؤولية التقصيرية؟ [62، 63، 64، 65، 200]

* **إجابة الدكتور النموذجية:**

* **المفهوم والأنواع:** تذكر أنها تنشأ عن الإخلال بالعقد. وأنها قد تكون (بخطأ من الإدارة) أو (بدون خطأ في الظروف الطارئة).

* **الفروق الأساسية (المقارنة):** تكتب أن مصدر الالتزام في العقدية (عقد) والتقصيرية (مخالفة قانون). وطبيعة المسؤولية في العقدية (قانون العقد) والتقصيرية (قانون عام للإدارة).

❌ **سؤال مقالي قصير / بين مدى صحة العبارة مع التعليل (بديل البابل شيت):**

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: يعتمد مجلس الدولة المصري على المعيار الذاتي فقط للفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي). ** [257، 67]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** لا يأخذ مجلس الدولة المصري بمعيار واحد ثابت (ذاتي أو موضوعي)، بل يقدر كل حالة بظروفها وملابساتها للوقوف على طبيعة الخطأ وتحديد من يتحمل التعويض.

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: يُعد الضرر مجهول المصدر من قبيل الخطأ الشخصي للموظف). ** [257، 173، 67]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** يُعد الضرر مجهول المصدر (الذي لا يُعرف الموظف الذي تسبب فيه تحديداً) من صور الخطأ (المصلحي / المرفقي)، وتتحمله الإدارة (الدولة) وتُنسبه للمرفق ككل.

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: يأخذ القضاء الإداري المصري بالمسؤولية على أساس المخاطر كقاعدة عامة في جميع الأحوال). ** [222، 67]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** القضاء المصري لا يأخذ بالمسؤولية على أساس المخاطر (المسؤولية بدون خطأ) كقاعدة عامة، بل لا يأخذ بها إلا (بنص صريح) يقررها.

🧠 **رابعاً: شفرات وكلمات مفتاحية للحفظ السريع (مسودة العقل):**

* **شفرة صور الخطأ المرفقي/المصلحي:**

اجمعها في جملة "المرفق" (بطيء) و (سيء) التنظيم و (ممتنع) والفاعل (مجهول) [173، 68].

* بطيء: بطء في أداء الخدمة.

* سيء: سوء إدارة وتنظيم.

* ممتنع: الامتناع عن الوفاء بالخدمة.

* مجهول: الضرر مجهول المصدر.

* **ربط ذهني سريع للمسئولية [68، 201]:**

* مخالفة عقد = مسئولية عقدية.

* مخالفة قانون/قرار/فعل مادي = مسئولية تقصيرية.

* فلوس/ماديات = تعويض مادي.

* سمعة/كرامة/زل = تعويض أدبي (ويحكم به بنقود أيضاً).

 **خامساً: الخلاصة الامتحانية**

* **أهم الفروق:** الخطأ الشخصي (يتحمله الموظف) / الخطأ المصلحي (تتحمله الدولة/الإدارة).

* **أهم صور الخطأ المرفقي:** الضرر مجهول المصدر (لأنه خادع، قد يظنه الطالب خطأ شخصياً).

* **أهم قاعدة قضائية:** مجلس الدولة المصري براجماتي ومرن، لا يتقيد بمعيار واحد (ذاتي أو موضوعي) بل يبحث في ظروف كل قضية ليميز بين الخطأين.

* **نقطة قاتلة:** المسئولية العقدية قد تنشأ "بدون خطأ" (في الظروف الطارئة والصعوبات المادية)، لكن المسئولية التقصيرية العادية لا بد فيها من إثبات ركن الخطأ، أما المخاطر فتحتاج لنص.

 **الجزء الثامن: قضاء التأديب (المخالفة التأديبية، وعلاقتها بالجريمة الجنائية، والعقوبات، ومحو الجزاء)** 

 **أولاً: الشرح الأكاديمي القانوني (جاهز للنسخ في كراسة الإجابة)**

* **١. المعيار العام للسلوك الوظيفي والتأديب [73، 265، 357، 499]:**
تضمن قانون الخدمة المدنية قاعدتين أساسيتين لضبط سلوك الموظف:

* **قاعدة الالتزام:** يتعين على الموظف الالتزام بأحكام القانون واللوائح، ويُحظر عليه مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيطة والتجرد [73، 265، 499].

* **قاعدة المساءلة:** كل موظف يخرج عن مقتضيات وظيفته يُسأل (تأديبياً ومدنياً)، ولا يُعفى من الجزاء إلا عن خطئه الشخصي [73، 266، 499].

٢. ماهية المخالفة التأديبية وضوابطها [74، 268، 358، 500]:

* **القاعدة الذهبية (عدم الحصر):** لم ترد المخالفات التأديبية على سبيل الحصر في التشريعات (على عكس الجرائم الجنائية). فأي خروج على مقتضيات الوظيفة يُعتبر "ذنباً إدارياً" ومخالفة تأديبية [74، 358، 500].

* **الارتباط بحياة الموظف الخاصة:** يُؤاخذ الموظف تأديبياً حتى لو صدر منه تصرف (خارج) نطاق الوظيفة ومكان العمل، طالما أن هذا التصرف يمس بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها [74، 358، 500].

* **ضوابط الشكوى ضد الرؤساء:** لكي لا تُتخذ الشكوى ذريعة للتطاول، يُشترط ألا يختلق الموظف وقائع كاذبة، وأن يقيم الدليل على ادعائه، وإلا عُد تصرفه ذنباً إدارياً [75، 359، 501].

٣. العلاقة بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية (سؤال امتحاني 100%) [75، 76، 158، 268، 359، 501]:

تحكم هذه العلاقة عدة قواعد صارمة استقر عليها قضاء مجلس الدولة:

1. **الاستقلال:** الجريمة الجنائية مستقلة عن المخالفة التأديبية (لاختلاف المصلحة المحمية في كل منهما؛ فالجنائي يحمي المجتمع، والتأديبي يحمي المرفق) [75، 158، 359، 501].
2. **حجية الحكم الجنائي:** الحكم الجنائي (سواء بالبراءة أو الإدانة) له "حجية" أمام القضاء التأديبي، بشرط أن يتعلق بـ (وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم) [75، 158، 359، 501].
3. **قيود الحجية:** حجية الحكم الجنائي بالبراءة لا تمنع القاضي التأديبي من إعادة بحث الموضوع وتوقيع جزاء تأديبي، إذا شكّل ذات الفعل "مخالفة إدارية" (كأن يُبرأ من الاختلاس لعدم كفاية الأدلة، فيُعاقب تأديبياً على الإهمال) [75، 158، 501].
4. **أثر حفظ النيابة العامة:** قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية (لا يمنع) الإدارة من توقيع الجزاء التأديبي [76، 360، 502].
5. **الإيقاف (التريث):** إذا اعتمدت السلطة التأديبية على (ذات الوصف الجنائي) كأساس للمساءلة، فيتعين عليها وقف الإجراءات التأديبية (والتريث) لحين صدور حكم جنائي بات ونهائي بالإدانة [76، 268، 360، 502].

٤. النطاق الشخصي (من يخضع للمحاكم التأديبية؟) [76، 268، 360، 502]:

1. العاملون بالجهاز الإداري للدولة (وزارات ومصالح).

2. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية.

3. العاملون بالجمعيات والهيئات الخاصة (التي يصدر بتحديد لها قرار من رئيس الجمهورية ممن تتجاوز مرتباتهم 15 ألف جنيه شهرياً) [76، 269، 360، 502].

هـ. العقوبات التأديبية وأنواعها وقواعدها [77، 269، 365، 503]:

* **تتدرج من الأخف للأشد:** (الإنذار ← الخصم من الأجر بحد أقصى 60 يوماً في السنة ← الوقف عن العمل بحد أقصى 6 أشهر مع صرف نصف الأجر ← تأجيل الترقية بحد أقصى سنتين ← خفض لوظيفة أدنى ← خفض لوظيفة أدنى مع خفض الأجر ← الإحالة للمعاش ← الفصل من الخدمة) [77، 269، 270، 365، 366، 503].

* **الجزاء التأديبي المقنع:** هو إجراء إداري تخفي الإدارة وراءه عقوبة تأديبية (وهو تصرف باطل لعدم مشروعيته) [77، 270، 366، 503].

* **عدم تعدد الجزاءات:** لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية على "الفعل الواحد".
(ملاحظة خبيثة: خفض لوظيفة أدنى مع خفض الأجر يعتبر عقوبة واحدة مدمجة بنص القانون ولا يُعد ازدواجاً) [77، 78، 270، 366، 503، 504].

* **التسبيب:** تسبيب القرار التأديبي ركن جوهري، وعدم تسببيه يبطله [78، 271، 367، 504].

٦. محو الجزاء (رد الاعتبار الوظيفي) ومدده [78، 272، 368، 504]:

تُحى الجزاءات بقوة القانون بانقضاء مدد معينة تُحسب من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على المحو اعتباره (كأن لم يكن):

1. **سنة واحدة:** للإنذار، التنبيه، والخصم من الأجر لمدة لا تزيد عن (5 أيام).
2. **سنتان:** للوم، والخصم من الأجر لمدة تزيد عن (5 أيام) وحتى (15 يوماً).
3. **ثلاث سنوات:** الخصم من الأجر لمدة تزيد عن (15 يوماً).
4. **أربع سنوات:** لباقي الجزاءات الأخرى* (ما عدا: الفصل، والإحالة للمعاش، فلا يُمحيان إطلاقاً) [78، 273، 368، 504].

ثانياً: التبسيط بالعامية المصرية (عشان تفهم قبل ما تحفظ) ☕

* **هل المخالفات التأديبية مكتوبة في جدول؟**

طبعاً لأ! الجرائم الجنائية (زي القتل والسرقة) مكتوبة بالحرف في قانون العقوبات. لكن المخالفة التأديبية المشرع مقدرش يحصرها، فقال: "أي تصرف يخل بكرامة الوظيفة أو يكسر القواعد هو مخالفة".

عشان كده لو موظف محترم في الضرائب، اتمسك في الشارع بيسكر أو بيعمل أفعال فاضحة، أو ظهر في فيديو على تيك توك بيهين كرامة وظيفته.. الإدارة هنا تقدر تعاقبه "تأديبياً" رغم إن الفعل حصل بره الشغل! ليه؟ عشان مَس "شرف وكرامة الوظيفة" [79، 361، 505، 506].

* **الخلافة بين التأديبي والجنائي (بتيجي في الامتحان بنسبة 100%):**

* لو النيابة العامة (الجنائية) حفظت القضية عشان "مفيش أدلة كافية للسجن"، هل الإدارة تسببه؟ أل، تقدر تعاقبه تأديبياً عادي جداً.. لأن معيار "الذنب الإداري" أوسع وأخف من الجنائي [80، 362، 506].

* لو المحكمة الجنائية طلعت الموظف (براءة لعدم كفاية الأدلة) في جريمة اختلاس. القاضي التأديبي مش ملزم بالبراءة دي! ممكن يخصمه أو يفصله بتهمة "الإهمال في الحفاظ على العهدة" [80، 362، 506].

* **طب إمتى المحكمة التأديبية تقف وتستنى (تتريث)؟** لو الإدارة بتحاسبه على إنه "مختلس"، والنيابة بتحاسبه على إنه "مختلس" (يعني نفس الوصف الجنائي بالضبط). هنا التأديبية لازم توقف لحد ما القاضي الجنائي يحكم، وتبني حكمها على كلامه [80، 362، 506].

* **إيه هو الجزاء المُقنع؟**

تخيل مدير متغاض من موظف ومش عارف يعاقبه قانونياً، فيقوم "ناقله" لفرع بعيد جداً في الصحراء بحجة "مصلحة العمل". ده اسمه إجراء إداري لابس ماسك (مقنع) بيخفي وراه عقوبة تأديبية. القاضي الإداري بيكشف ده وبيبلغه [80، 362، 506].

* **غسيل السمعة (محو الجزاء / رد الاعتبار):**

لو اتخصم منك 3 أيام، تفضل النقطة السوداء دي في ملفك لمدة (سنة)، وبعد السنة تتمسح وتتمزق وكأنك معملتش حاجة، وتقدر تترقى عادي جداً [81، 371، 507].

🔥 **ثالثاً: قسم التسريبات والامتحانات (المقالي 100%):**

هذه الأسئلة وردت بالنص في امتحانات السنوات السابقة، وإليك طريقة صياغة الإجابة التي تضمن لك العلامة الكاملة.

 **السؤال المقالى الأول (تكرر بكثافة فى امتحانات قاهرة بنين 2021، 2022، 2024، 2025):**

** (س: عرف المخالفة التأديبية، ثم بين بالتفصيل القواعد الضابطة للعلاقة بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية؟) ** [74، 75، 76، 150، 158، 170، 174، 177، 208، 501، 507، 634]

* **إجابة الدكتور النموذجية من ورقته:**

* **التعريف:** هي كل خروج على مقتضيات الوظيفة ومخالفة لواجباتها.
* **القواعد (سر الدرجة):** اذكر الاستقلال (لاختلاف المصلحة المحمية)، ثم حجية الحكم الجنائي (في الوقوع والنسبة)، ثم قيود الحجية (البراءة الجنائية لا تمنع التأديب إذا شكل الفعل ذنباً إدارياً)، ثم أثر حفظ النيابة (لا يمنع التأديب)، وأخيراً (التريث) إذا اتحد الوصف الجنائي [75، 76، 158، 208، 501، 502].

 **السؤال المقالى الثانى (ورد فى امتحانات سابقة):**

** (س: تكلم عن العقوبات التأديبية مبيناً حكم (تعدد العقوبات)، ثم اشرح قواعد (محو/رد الاعتبار الوظيفي) والمدد المحددة لذلك؟) ** [78، 79، 80، 81، 82، 83، 209، 507، 635]

* **إجابة الدكتور النموذجية:**

* **التعدد:** اذكر أنه لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على الفعل الواحد (مبدأ شرعية العقوبة). وأضف التريكة: (الخفض لوظيفة أدنى مع خفض الأجر يعتبر عقوبة مدمجة بنص القانون ولا يعد ازدواجاً) [81، 209، 503، 504].
* **المدد (اكتبها بالترتيب):** (سنة ← للخصم حتى 5 أيام)، (سنتان ← للخصم من 6 إلى 15 يوماً)، (3 سنوات ← للخصم فوق 15 يوماً)، (4 سنوات ← لباقي العقوبات عدا الفصل والمعاش) [82، 83، 210، 504، 508].

 **سؤال مقالى قصير / بين مدى صحة العبارة مع التعليل (بديل البابل شيت):**

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: حصر المخرع المخالفات التأديبية فى قوانين العاملين على سبيل الحصر الدقيق). ** [82، 508]
* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** استقر القضاء على عدم تحديد المخالفات التأديبية على سبيل الحصر (على عكس الجرائم الجنائية)، فكل خروج على مقتضيات الوظيفة يُعتبر ذنباً إدارياً.

****س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: صدور حكم نهائي ببراءة الموظف أمام القضاء الجنائي لعدم كفاية الأدلة، يمنع الإدارة حتماً من توقيع جزاء تأديبي عليه عن ذات الواقعة.**** [610، 184]

****الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** الجريمة الجنائية مستقلة عن المخالفة التأديبية. وحجية البراءة الجنائية لعدم كفاية الأدلة الصارمة لا تمنع القضاء التأديبي من إعادة بحث الموضوع، فقد يُشكل الفعل (إهمالاً) يوجب الجزاء الإداري [611، 185].**

****س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: يجوز للسلطة المختصة توقيع جزاء خفض إلى وظيفة أدنى، مع خفض الأجر، ويعتبر ذلك ازدواجاً محظوراً في العقوبة.**** [612، 186]

****الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** خفض إلى الوظيفة الأدنى في المستوى مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه، يُعتبر (عقوبة واحدة مدمجة) نص عليها القانون، ولا يُعد ذلك من قبيل تعدد الجزاءات المحظور على الفعل الواحد [612، 186].**

****رابعاً: شفرات وكلمات مفتاحية للحفظ السريع (مسودة العقل)**** 

****شفرة "علاقة الجنائي بالتأديبي" (أهم شفرة):****

*** براءة جنائية لعدم صحة الواقعة (محصلتش أصلاً) ← **التأديبي لازم يلتزم ويبرئه (حجية)** [510، 84].**

*** براءة جنائية لعدم كفاية الأدلة ← **ينفع يُعاقب تأديبياً (كإهمال)** [510، 84].**

*** النيابة حفظت الورق ← **ينفع يُعاقب تأديبياً** [510، 84].**

*** المحاكمة شغالة في نفس التهمة بنفس الوصف ← **التأديبي (يقف ويتريث)** [510، 84].**

****شفرة "مدد محو الجزاء" (رقم 5 هو الفيصل):****

*** أقل من 5 أيام = 1 (سنة).**

*** من 6 لـ 15 يوم = 2 (سنتين).**

*** أكثر من 15 يوم = 3 (سنين).**

*** أي عقوبة ثانية (غير الفصل والمعاش) = 4 (سنين) [509، 83].**

****خامساً: الخلاصة الامتحانية**** 

* **أهم الفروق:** المخالفات التأديبية (غير محصورة) / الجرائم الجنائية (محصورة بنص العقوبات).

* **أهم المبادئ:** لا تعدد للعقوبات على فعل واحد. والجزاء المقنع باطل. والتسبيب ركن جوهري في القرار التأديبي.

* **نقطة قاتلة:** هل يُسأل الموظف عن أفعال خارج وقت ومكان العمل؟ نعم، إذا كانت تمس كرامة واعتبار الوظيفة.

* **أكثر خطأ يقع فيه الطلبة:** الاعتقاد بأن الإحالة للمعاش يمكن محوها بعد 4 سنوات. (الصحيح أن عقوبات منهيّة للخدمة لا يسرى عليها المحو إطلاقاً) [84، 510، 511].

👉👉👉👉👉 :am] Azhari 7:35 ,18/05

🏛️ **الجزء التاسع والعاشر والحادي عشر : قضاء التأديب (التحقيق، النيابة الإدارية، المحاكمة، وانقضاء الدعوى)** 🏛️

🎓 **أولاً: الشرح الأكاديمي القانوني (جاهز للنسخ في كراسة الإجابة)**

١. السلطة التأديبية (من يملك توقيع العقاب؟) [95، 297]:

تتدرج السلطة التأديبية وفقاً لقانون الخدمة المدنية (رقم 81 لسنة 2016) كالتالي:

1. **الرؤساء المباشرون:** (حفظ التحقيق، توجيه إنذار، خصم من الأجر).

2. **شاغلو الوظائف القيادية والإشرافية:** (حفظ التحقيق، خصم من الأجر بما لا يجاوز 40 يوماً في السنة) [95، 297].

3. **السلطة المختصة:** (حفظ التحقيق، أو توقيع أي جزاء من الجزاءات الخفيفة إلى المتوسطة).

4. **المحكمة التأديبية المختصة:** تملك توقيع (أي جزاء) منصوص عليه في القانون [95، 298].

٢. الوقف الاحتياطي عن العمل وأحكام الأجر (سؤال مقالي 100%) [85، 86، 231، 298]:

* **من يملكه؟** السلطة المختصة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية.

* **مدته:** إذا اقتضت مصلحة التحقيق، يُوقف الموظف لمدة (لا تزيد على شهر) [86، 231، 298].

* **مصير الأجر (الضمانة الكبرى):** يُعرض الأمر (فوراً) على المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقي من أجره. ويجب على المحكمة أن تصدر قرارها خلال ** (عشرين يوماً) من تاريخ رفع الأمر إليها، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في هذه المدة، ** (يُصرف الأجر كاملاً بقوة القانون) ** [86، 231، 298].

*** ٣. ضمانات التحقيق الإداري [86، 87، 88، 230]:**

* **القاعدة (التحقيق كتابةً):** لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه (كتابةً) وسماع أقواله.

* **الاستثناء (التحقيق شفاهةً):** يجوز التحقيق الشفوي في حالتين فقط: (جزاء الإنذار، والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 3 أيام) [86، 230، 299].

* **المواعيد:** يجب ألا تتجاوز فترة التحقيق (10 أيام) من تاريخ تسلم قرار الإحالة [86، 230، 299].

* **حق الدفاع:** تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه، ومناقشة شهود الإثبات، وألا يُحاط التحقيق بظروف تؤثر في نزاهته.

* * (ملاحظة: إذا تخلف الموظف عن الحضور، يُعاد إعلانه خلال 3 أيام، فإن تخلف ثانية، تسير الإدارة في التحقيق. وحضوره مع "رفض الإجابة" لا يُعد مخالفة للقانون) * [86، 96، 299].

*** ٤. إمبراطورية النيابة الإدارية واختصاصاتها [90، 91، 92، 97، 300]:**

* **الماهية:** هيئة قضائية مستقلة تلحق برئاسة الجمهورية.

* **الاختصاص الحصري (الدائم):** تختص (دون غيرها) بالتحقيق في **المخالفات المالية** (التي يترتب عليها ضياع حق مالي للدولة)، وتختص بالتحقيق مع ** (شاغلي الوظائف القيادية العليا) ** [97، 300].

* **سلطاتها:** التفيتش للمنازل (بإذن من مدير النيابة أو وكلائها)، والوقف الاحتياطي عن العمل [97، 300].

* **المدة الزمنية للتحقيق:** المشرع لم يقيد النيابة الإدارية بميعاد إلا لشاغلي الوظائف العليا (يجب إنهاء التحقيق معهم خلال 6 أشهر).

*** ٥. المحاكمة التأديبية وتقادم الدعوى [98، 99، 100، 232، 233، 303]:**

* **تعدد الموظفين:** إذا اشترك موظفون بدرجات مختلفة في مخالفة، تنعقد المحاكمة أمام المحكمة المختصة بـ ** (أعلاهم درجة) ** [98، 303].

* **محاكمة من انتهت خدمته (الاستقالة/المعاش):** القاعدة أنه لا يُحاكم، ولكن استثناءً يُحاكم في حالتين: (إذا بدأ التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة - أو في المخالفات المالية المترتب عليها ضياع حق للدولة) [98، 232، 303].

* *العقوبة هنا: *توقيع **غرامة لا تجاوز (عشرة أضعاف أجره الوظيفي)**، وتُستوفى من المعاش بما لا يجاوز (ربعه) أو بطريق الحجز الإداري [98، 233، 304].

* **تقادم الدعوى التأديبية:** **تنقضي بمضي ** (3 سنوات) ** من تاريخ ارتكاب المخالفة. وإذا كانت المخالفة تُشكل (جريمة جنائية أيضاً)، فإنها لا تتقادم إلا بتقادم الدعوى الجنائية (أيهما أطول) [99، 233، 304].

☕ **ثانياً: التبسيط بالعامية المصرية (عشان تفهم قبل ما تحفظ)**

* **خناقة الشغل ومين يعاقب مين؟**

المدير المباشر بتاعك ملوش يخصم منك أكثر من اللي يحدده القانون (حاجات بسيطة). لو المصيبة كبرت، بتوصل لمدير الإدارة (يخصم لحد 40 يوم في السنة). لكن لو المصيبة كارثية ومحتاجة "فصل" أو "معاش"، دي متقدرش عليها غير (المحكمة التأديبية) [95، 297].

* **الوقف عن العمل (خراب البيوت والأجر):**

لو الشؤون القانونية أوقفك عن العمل احتياطياً (آخره شهر)، هل تاخذ مرتبك؟ القانون قالك المحكمة معاها (20 يوم بالظبط) تقرر هتاخذ مرتبك ولا لأ. لو المحكمة اتأخرت ومردتش في الـ 20 يوم؟ مرتبك ينزل في البنك (كاملاً) غصب عن أي حد ضمانه ليك عشان ولادك ميجوعوش! [99، 231].

* **التحقيق الشفوي والمكتوب (الس و ج):**

القاعدة في الحكومة: مفيش عقوبة من غير تحقيق مكتوب وورق رسمي. لكن استثناءً، لو المدير عايز يدي موظف (إنذار) أو يخصم له (يوم أو اثنين أو ثلاثة)، هنا القانون بيقوله "مش مستاهلة ورق، حقق معاه شفوي وعاقبه" [100، 230].

* **النيابة الإدارية (البيع):**

دي جهة تابعة لرئاسة الجمهورية ومحدثش يقدر يتدخل في شغلها. لو المخالفة فيها "فلوس ضاعت على الدولة" أو لو اللي ارتكب المخالفة "مدير كبير/وظيفة قيادية"، هنا الشؤون القانونية

في الوزارة بترفع إيدها فوراً، والملف بيروح حصرياً للنيابة الإدارية، ولو اقتضى الأمر ممكن يفتشوا بيت المتهم! [100، 300].

* **الموظف اللي هرب بالاستقالة (هنجيبه):**
تخيل موظف اختلس فلوس وقبل ما يتقفش قدم استقالته أو طلع معاش! هل كده فلت؟ القانون قال: "هنجيبه ونحاكمه تأديبياً"، طب هنعاقبه إزاي وهو ساب الشغل؟ هنضربه بغرامة توصل لـ ** (10 أضعاف مرتبه) **، ولو ممعاش، هنقتطعها من معاشه (الربع بالربع) كل شهر [101، 233].

🔥 **ثالثاً: قسم التسريبات والامتحانات (المقالي 100%)**

السؤال المقالي الأول (تكرر في أسبوط والقاهرة 2021, 2023, 2024):
** (س: هل يجوز محاكمة العامل الذي انتهت مدة خدمته؟ ومتى تنقضي الدعوى التأديبية (التقادم)؟) ** [100، 101، 102، 232، 233، 693]
* **إجابة الدكتور النموذجية من ورقته:**
* **محاكمة من انتهت خدمته:** تذكر القاعدة (لا يجوز)، ثم الاستثناء الجبار في حالتين: (لو التحقيق بدأ قبل خروجه - لو المخالفة مالية أضاعت حق الدولة).
* **العقوبة (سر الدرجة):** غرامة لا تتجاوز 10 أضعاف الأجر الوظيفي، تستوفى من ربع المعاش.
* **التقادم:** تنقضي بمضي 3 سنوات. ولا تتقادم المخالفة المرتبطة بجريمة جنائية إلا بسقوط الجنائي.

السؤال المقالي الثاني (ورد في امتحانات سابقة بشكل متكرر):
** (س: تكلم عن سلطة الوقف الاحتياطي عن العمل كأحد الإجراءات التأديبية موضحاً من يملكها، ومدتها، والأحكام الخاصة بالأجر؟) ** [85، 86، 230، 231، 564، 691]
* **إجابة الدكتور النموذجية:**
* **من يملكها:** السلطة المختصة ورئيس النيابة الإدارية.
* **المدة:** لا تزيد على شهر.
* **الأجر (أهم نقطة):** يُعرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية. ولها 20 يوماً للرد، وإلا صُرف كاملاً.

❌ **سؤال مقالي قصير / بين مدى صحة العبارة مع التعليل (بديل البابل شيت):**

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: يجوز التحقيق مع الموظف شفاهةً في جميع المخالفات التي تستوجب عقوبات خفيفة كإصدار أو خصم حتى 10 أيام). ** [101، 562]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** لا يجوز التحقيق شفاهةً إلا في حالتين فقط: (الإصدار، والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 3 أيام). وما زاد عن ذلك يجب أن يكون التحقيق كتابةً.

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: إذا تعدد الموظفون المشتركون في مخالفة واحدة واختلفت درجاتهم، تنعقد المحاكمة أمام المحكمة المختصة بأدناهم درجة). ** [102، 563]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** في حالة التعدد واختلاف الدرجات، تنعقد المحاكمة أمام المحكمة التأديبية المختصة بـ (أعلاهم درجة).

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق للدولة). ** [102، 563]

* **الإجابة:** العبارة (صحيحة). **التعليل:** هذا هو الاختصاص الحصري والأصيل للنيابة الإدارية لحماية أموال الخزانة العامة للدولة وضمان عدم إفلات المختلسين.

🧠 **رابعاً: شفرات وكلمات مفتاحية للحفظ السريع (مسودة العقل)**

* **شفرة "الأرقام والمدد في التأديب" (اكتبها في مسودة إجابتك):**

* **3 أيام:** (الحد الأقصى للخصم بناءً على تحقيق شفوي) + (مهلة إعادة إعلان الموظف للتحقيق).

* **10 أيام:** (الحد الأقصى للبدء في التحقيق بعد الإحالة).

* **20 يوماً:** (مهلة المحكمة للرد على صرف أجر الموظف الموقوف).

* **30 يوماً (شهر):** (أقصى مدة للوقف الاحتياطي عن العمل).

* **6 شهور:** (مهلة النيابة الإدارية للتحقيق مع الوظائف العليا).

* **3 سنوات:** (مدة تقادم المخالفة التأديبية).

* **10 أضعاف:** (أقصى غرامة للموظف الذي انتهت خدمته).

- * **المبادئ:** لا محاكمة بدون تحقيق كتابي (إلا في الاستثناء البسيط). ولا عقوبة على الصمت (رفض الموظف للإجابة ليس مخالفة).
- * **الاختصاصات:** النيابة الإدارية تحتكر حصرياً (المخالفات المالية) و(القيادات العليا).
- * **قاتلة للمتفوقين:** إذا كان الفعل يُشكل (مخالفة تأديبية + جريمة جنائية) في نفس الوقت، فإن الدعوى التأديبية لا تتقدم بمرور الـ 3 سنوات، بل تنتظر تقدم الدعوى الجنائية (التي تكون أطول عادة).

 أولاً: الشرح الأكاديمي القانوني (جاهز للنسخ في كراسة الإجابة)

- **١. ماهية دعوى الإلغاء [95، 105، 215، 281، 383، 523، 643]:**
 - * **التعريف الدقيق:** هي الدعوى القضائية التي يرفعها ذو شأن إلى القضاء للمطالبة بإعدام (إلغاء) قرار إداري غير مشروع، لمخالفته للقانون بمعناه الواسع.
- **٢. خصائص دعوى الإلغاء (٤ خصائص جوهرية) [95، 96، 106، 216، 282، 384، 524]:**
 1. **ذات نشأة قضائية (في فرنسا) وقانونية (في مصر):** في فرنسا هي من ابتكار وصنع مجلس الدولة، أما في مصر فقد نشأت بمقتضى نص (قانون) إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946.
 2. **تنتهي إلى قضاء المشروعية (عينية):** يهدف القاضي فيها إلى حماية المشروعية، فهو يختصم القرار غير المشروع وليس الإدارة. ويقتصر دوره على (إعدام/إلغاء) القرار فقط، ولا يملك توجيه أوامر للإدارة بتعديله أو إحلال قرار آخر محله [95، 216، 282، 523، 644].
 3. **الطريق الأصلي للإلغاء:** هي الطريق الطبيعي للطعن على أي قرار إداري غير مشروع [96، 217، 282، 384، 524، 645].
 4. **محاطة بإجراءات قانونية خاصة:** تتطلب مواعيد دقيقة (60 يوماً)، وسبق التظلم الوجوبي في بعض الحالات، حفاظاً على الأمن القانوني [96، 217، 282، 524، 645].
- **٣. علاقة دعوى الإلغاء بالدعوى الأخرى [96، 107، 217، 282، 384، 524، 645]:**
 - * **مع دعوى التأديب:** إصدار الموظف لقرار غير مشروع قد يُشكل "جريمة تأديبية" تستوجب محاكمته، بجانب رفع دعوى إلغاء لإعدام قراره.

* **مع دعوى التعويض: القرار غير المشروع يمثل (خطأً) من الإدارة، ومن ثم يخول لمن وقع عليه الضرر أن يرفع دعوى تعويض لجبره [96، 217، 282، 384، 524، 645].

**٤. الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه (شروط قبول الدعوى شكلاً) [96، 108، 218، 283، 385، 524، 646]: **

يُشترط في القرار الإداري لكي تقبل المحكمة الطعن عليه ٤ شروط:

* **الشرط الأول: أن يكون القرار الإداري نهائياً ومؤثراً: ** [97، 109، 218، 283، 385، 525، 646]

يجب أن يكتسب القرار وصف "النهائية" بأن يحدث أثراً قانونياً في المركز القانوني للأفراد. * (ما يخرج عن هذا الوصف ولا يُطعن فيه): * الأعمال التحضيرية، التوجيهات والمنشورات المصلحية (إلا إذا أتت بقواعد جديدة)، والقرارات المفسرة والمؤكددة لقرار سابق.

* **الشرط الثاني: صدور القرار من سلطة إدارية: ** [97، 110، 219، 386، 525، 647]

يجب أن يصدر القرار بالإرادة المنفردة للإدارة (بصفتها سلطة عامة).

* وبناءً عليه: * تخرج (العقود الإدارية) من نطاق دعوى الإلغاء لأنها تصدر بإرادتين (وتخضع للقضاء الكامل). بينما تُعتبر القرارات الصادرة من (النقابات المهنية كمنقابة المحامين) قرارات إدارية يجوز الطعن عليها بالإلغاء.

* **الشرط الثالث: أن يكون القرار صادراً من سلطة إدارية "وطنية": ** [98، 112، 219، 284، 386، 526، 647]

القاعدة أنه لا يجوز الطعن بالإلغاء على قرارات السلطات الأجنبية.

* الاستثناء الهام: * استقر القضاء المصري على أن ** (الجامعة الأمريكية في مصر) ** رغم كونها هيئة أجنبية، إلا أنها تقوم بإدارة مرفق عام (التعليم) تحت إشراف وزير التعليم العالي، لذا تُعتبر قراراتها (خاضعة) لرقابة القضاء الإداري المصري ويجوز إلغاؤها [98، 115، 219، 284، 387، 526، 647].

* **الشرط الرابع: صدور القرار بعد العمل بقانون مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946: ** [98، 116، 220، 387، 526، 648]

تطبيقاً لقاعدة (عدم رجعية القوانين)، فإن القرارات الصادرة قبل هذا التاريخ كانت محصنة ولا يجوز المطالبة بإلغائها، وكان يُكتفى بطلب التعويض عنها فقط.

 **ثانياً: التبسيط بالعامية المصرية (عشان تفهم قبل ما تحفظ): **

* **يعني إيه دعوى إلغاء ودور القاضي إيه؟ (حكاية المحافظ): **

تخيل المحافظ طلع قرار باطل ومخالف للقانون بقلل مصنعك. بتروح لقاضي الإلغاء عشان ينقذك.

القاضي هنا بيعمل إيه؟ بيمسك القرار ويقول: "القرار ده باطل ومنعدم، أنا لغيته".
طب هل يقدر القاضي يقول للمحافظ: "عين الموظف فلان بداله" أو "طلع رخصة ثانية بالشكل الفلاني"؟ قطعاً لا! القاضي بيلغي وبس، مبيوجهش أوامر للإدارة، عشان ميخالفش مبدأ "الفصل بين السلطات" [99، 527].

* **إيه هي الأعمال التحضيرية اللي مينفعش نطعن عليها؟**
تخيل مديرك في الشغل كتب "مذكرة" بيقتراح فيها خصم 3 أيام منك، ورفعها لمدير الفرع. هل ينفع تاخذ المذكرة دي وتجري على المحكمة ترفع دعوى إلغاء؟
القاضي هيقولك: "يا ابني دي اسمها (أعمال تحضيرية) ده مجرد اقتراح لسه ممضاش، مفيش قرار (نهائي) صدر يضر بمركزك القانوني، استنى لما القرار النهائي يطلع والفلوس تتخصم، ساعتها ارفع الدعوى" [100، 528].

* **لعبة الامتحانات دائماً ⚖️ (النقابات والجامعة الأمريكية):**
* **النقابات المهنية (زي المحامين والمهندسين):** دي مش حكومة، بس القانون قال إن قراراتها تعتبر قرارات إدارية ينفع ترفع عليها دعوى إلغاء.
* **الجامعة الأمريكية:** المفروض دي مؤسسة أجنبية، والقاضي المصري ميرا قبهاش! بس القضاء قال: طالما فاتحة في مصر وبتقدم خدمة "تعليم" (مرفق عام) وتحت إشراف الوزير، يبقى قراراتها (زي فصل طالب أو دكتور) تعتبر قرارات إدارية خاضعة لرقابة مجلس الدولة غصب عنها [101، 529].

🔥 **ثالثاً: قسم التسريبات والامتحانات (المقالي 100%)**

✍️ **السؤال المقالي الأول (تكرر في امتحانات القاهرة بنين ك سؤال افتتاحي هام):**
** (س: عرّف دعوى الإلغاء، مبيناً خصائصها، وعالقتها بالدعوى الإدارية الأخرى؟) ** [101، 215، 429، 643]

* **إجابة الدكتور النموذجية من ورقته:**
* **التعريف:** هي دعوى لإعدام قرار إداري غير مشروع.

* **الخصائص (سر الدرجة):** اكتبها في 4 نقاط: (النشأة القضائية بفرنسا والقانونية بمصر - الانتماء لقضاء المشروعية - الطريق الأصلي - الإجراءات الخاصة). **ويجب أن تشرح أن القاضي يقتصر دوره على الإعدام ولا يوجه أوامر.**

* **العاقبة:** مع التأديب (القرار يمثل جريمة تأديبية للمصدر)، ومع التعويض (القرار يمثل خطأ يستوجب جبر الضرر).

 **السؤال المقال الثاني (تكرر في 2021، 2024، 2025 - من أهم أسئلة المنهج):**

** (س: من بين شروط دعوى الإلغاء الشروط المتعلقة بالقرار الإداري محل الطعن. تكلم عن هذه الشروط بالتفصيل؟) ** [167، 218، 430، 595]

* **إجابة الدكتور النموذجية:**

* تسرد الشروط الأربعة بوضوح كعناوين رئيسية.

* **القرار نهائي:** تذكر أنه يُخرج الأعمال التحضيرية والمنشورات المصلحية.

* **سلطة إدارية:** تذكر أنه يخرج العقود الإدارية، وتدخل قرارات النقابات المهنية.

* **سلطة وطنية:** ** (الضربة القضائية هنا):** يجب أن تذكر المبدأ (لا رقابة على جهة أجنبية)، ثم تذكر استثناء (الجامعة الأمريكية) لأنها تدير مرفقاً عاماً (التعليم) تحت إشراف الدولة [169، 219، 597].

* **قانون 1946:** تطبيقاً لعدم الرجعية.

 **سؤال مقال قصير / بين مدى صحة العبارة مع التعليل (بديل البابل شيت):**

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: تعتبر دعوى الإلغاء في مصر ذات نشأة قضائية خالصة كما هو الحال في فرنسا). ** [102، 530]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** دعوى الإلغاء في مصر ذات نشأة قانونية، حيث نشأت بموجب نص (قانون) إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946. بينما في فرنسا هي ذات نشأة قضائية لأنها من ابتكار مجلس الدولة الفرنسي.

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: يملك قاضي الإلغاء سلطة توجيه أوامر لإدارة بتعديل القرار الإداري غير المشروع). ** [102، 530]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** سلطة قاضي الإلغاء تقتصر على (الإلغاء والإعدام) فقط لحماية المشروعية، ولا يملك توجيه أوامر للإدارة أو إحلال قرار محل آخر احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات.

**** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: ال تخضع القرارات الصادرة من الجامعة الأمريكية في مصر لرقابة مجلس الدولة أنها هيئة أجنبية). ** [103، 531]**

**** الإجابة: ** العبارة (خاطئة). ** التعليل: ** تخضع قرارات الجامعة الأمريكية لرقابة القضاء الإداري؛ لأنها تدير مرفقاً عاماً (التعليم) تحت إشراف الوزير المختص، فتُعتبر قراراتها إدارية وطنية يجوز الطعن عليها.**

**** رابعاً: شفرات وكلمات مفتاحية للحفظ السريع (مسودة العقل) ****

*** ** شفرة حفظ "خصائص دعوى الإلغاء" (إ نمط): ** [104، 532]**

*** (إ): ** إجراءات ومواعيد وتظلم.**

*** (ن): ** نشأة (قانونية بمصر / قضائية بفرنسا).**

*** (م): ** م شروعية (تختصم القرار لا الإدارة).**

*** (ط): ** ط ريق أصلي (لإلغاء أي قرار).**

*** ** شفرة شروط القرار المطعون فيه: ** [104، 532]**

احفظ هذه الجملة: ** "القرار النهائي، طُلِع من إدارة وطنية، بعد سنة 46" **.

*** نهائي: مؤثر في المراكز (يخرج التحضيرية).**

*** إدارة: إرادة منفردة (يخرج العقود، ويدخل النقابات).**

*** وطنية: مش أجنبي (مع استثناء الجامعة الأمريكية).**

*** سنة 46: عدم الرجعية قبل قانون مجلس الدولة.**

**** خامساً: الخلاصة الامتحانية ****

*** ** المبادئ: ** دعوى الإلغاء دعوى "عينية/موضوعية" توجه ضد (القرار) لإعدامه، ولا توجه ضد (الأشخاص/الإدارة) [105، 533].**

*** ** الفروق: ** النشأة في فرنسا (قضائية/مجلس الدولة هو من ابتكرها)، النشأة في مصر (قانونية/المشرع هو من نص عليها في 1946) [105، 533].**

*** ** نقطة قاتلة للمتفوقين: ** (العقود الإدارية) لا يُطعن عليها بدعوى الإلغاء، بل بدعوى القضاء الكامل، أما (القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد) فيُطعن عليها بالإلغاء [105، 533].**

الجزء الحادي عشر: قضاء الإلغاء (شروط رافع الدعوى، والمواعيد وعوارضها)

أولاً: الشرح الأكاديمي القانوني (جاهز للنسخ في كراسة الإجابة)

**** ١. الشروط المتعلقة برفع الدعوى (أولاً: شرط المصلحة) [561، 631، 677]:****

***** ****التعريف:** المصلحة هي الفائدة التي تعود على رافع الدعوى من إلغاء القرار الإداري غير المشروع (فلا يُقبل دفع أو طلب لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون).**

***** ****شروطها الأساسية:** يجب أن تكون المصلحة (شخصية ومباشرة). ولا يُشترط أن يمس القرار "حقاً" مالياً للمدعي، بل يكفي أن تمس "مصلحة" شخصية مباشرة له [562، 631، 677].**

***** ****وقت توافر المصلحة:****

***** ***مجلس الدولة الفرنسي:** يكفي بقيام المصلحة وقت (رفع الدعوى) فقط.

***** ***مجلس الدولة المصري:** تردد في أحكامه، فتارة يكفي بتوافرها وقت الرفع، والأغلب أنه يشترط توافرها وقت رفع الدعوى (واستمرارها) حتى يتم الفصل فيها نهائياً [561، 631، 677].

***** ****طبيعة الدفع بانعدام المصلحة (نقطة امتحانية):**** استقر القضاء على أن الدفع بانعدام المصلحة (ليس دفْعاً شكلياً ولا موضوعياً)، بل هو دفع بـ **** (عدم القبول) ****، ويجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى [561، 631، 677].

***** ****انتقال المصلحة للورثة (في حالة وفاة الطاعن):****

1. إذا كان القرار يخص وظيفة المورث (كالتعيين/الترقية)  لا يجوز للورثة الحلول محله (لإنقضاء المصلحة الشخصية بوفاته).

2. إذا كان القرار يمس مركزاً مالياً (كإزالة مبنى مملوك للمورث)  يجوز للورثة الاستمرار في الدعوى لتعلقهم بحالة قانونية خاصة أثر فيها القرار مباشرة.

***** ****أنواع المصلحة (موقف القضاء المصري) [562، 632، 678]:****

***** ****المادية والأدبية:**** تقبل دعوى الإلغاء إذا كانت المصلحة مادية، وتُقبل أيضاً إذا كانت المصلحة (أدبية) كالدفاع عن الشرف وحسن السمعة والكرامة.

***** ****المحققة والمحتملة:**** الأصل أن تكون المصلحة (محقة وحالة)، ولكن استثناءً، اعترف القضاء الإداري المصري بجواز قبول دعوى الإلغاء استناداً إلى مصلحة (محتملة في المستقبل) توسعاً في حماية المشروعية.

****٢. الشروط المتعلقة برفع الدعوى (ثانياً: شرط الصفة) [415، 562، 563]:****
* ****التعريف والاندماج:**** هي الصلاحية للترافع أمام القضاء كطرف في الدعوى. استقر الفقه في مصر على (اندماج) شرط الصفة في شرط المصلحة، فيجب توافر المصلحة المباشرة لكي تتوافر له الصفة.

* ****تطبيقات هامة في الصفة [415، 416، 562]:****

* ****النقابات المهنية:**** تتوافر في حقها الصفة للطعن على القرارات التي تمس أهدافها أو المصالح المشتركة لأعضائها (أشخاص اعتبارية خاصة).
* ****الوزارات والمحافظات (الأشخاص العامة):**** (لا يجوز) لهذه الأشخاص أن ترفع دعوى إلغاء ضد بعضها البعض! وإنما يُحل النزاع باللجوء إلى (الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع).
* ****طبيعة شرط الصفة:**** من (النظام العام)؛ فإن رُفعت الدعوى من غير ذي صفة، يُحكم بعدم القبول دون حاجة لدفع من الخصوم، وللقاضي أن يقضي بها من تلقاء نفسه [416، 563].

****٣. الشروط المتعلقة بميعاد دعوى الإلغاء (الميعاد الأصلي) [564، 635، 679]:****

* ****مدة الطعن وبدء السريان:**** ميعاد إقامة دعوى الإلغاء هو **** (60 يوماً)****.
* يبدأ سريانها بالنسبة للقرارات التنظيمية (الوائح) من تاريخ (النشر) في الجريدة الرسمية.
* وبالنسبة للقرارات الفردية من تاريخ (العلم اليقيني أو الإعلان) بها.
* ****عبء الإثبات:**** يقع عبء إثبات "العلم" على عاتق (رافع دعوى الإلغاء) وليس الإدارة [564، 679].

****٤. عوارض الميعاد (ما يؤثر في الـ 60 يوماً) - أهم نقطة في الجزء [564، 565، 616، 617، 679، 680]:****

1. ****امتداد الميعاد:**** يمتد الميعاد إذا صادف آخره أيام العطلات الرسمية (فيمتد لأول يوم عمل بعدها). ويمتد أيضاً بـ (مواعيد المسافة)؛ فيُضاف (يوم) لكل 50 كيلومتر بحد أقصى 4 أيام، و(15 يوماً) للمناطق الحدودية، و(60 يوماً) لمن هم خارج البلاد.
2. ****وقف الميعاد (Pause):**** هو عدم سريان مدة الطعن من بدئها إلى أن يزول سبب الوقف، ثم يُستكمل حساب باقي المدة. ويتحقق بـ (القوة القاهرة) كمرض صاحب الدعوى.
*  ****تريكة امتحانية:**** (مرض المحامي) لا يعتبر قوة القاهرة توقف الميعاد، لأنه لا يتعلق بالطاعن نفسه ويمكنه توكيل محام غيره [565، 617، 679].
3. ****انقطاع الميعاد (Reset):**** يعني إسقاط المدة التي مضت، وبدء ميعاد 60 يوماً (جديدة تماماً). وأهم أسبابه:

- * **التظلم الإداري (أهم سبب):** ينقطع الميعاد بتقديم تظلم للإدارة. ويجب على الإدارة البت فيه خلال (60 يوماً).
- * إذا ردت (بالرفض): يبدأ ميعاد 60 يوماً جديدة لرفع الدعوى.
- * إذا التزمت (بالصمت) لمدة 60 يوماً: اعتبر ذلك (رفضاً ضمنياً)، ويبدأ ميعاد 60 يوماً جديدة لرفع الدعوى.
- *  * تريكة تعدد التظلمات: * العبرة في قطع الميعاد بـ (التظلم الأول فقط)، ولا يُعتمد بالتظلمات التالية [565، 617، 680].
- * **أسباب أخرى للانقطاع:** طلب الإعفاء من الرسوم القضائية، ورفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة (بشرط أن ترفع خلال الميعاد القانوني) [565، 681].
- 4. **انفتاح الميعاد:** ** قد تتغير الظروف القانونية (مثل صدور تشريع جديد يلغي اللائحة، أو صدور حكم بعدم دستورية القانون الذي بُني عليه القرار)، مما ينتج عنه انفتاح ميعاد جديد لرفع دعوى الإلغاء.

 **ثانيًا: التبسيط بالعامية المصرية (عشان تفهم قبل ما تحفظ)**

- * **إيه هي "المصلحة"؟ (مالك ومال القرار؟):**
- تخيل إنك طالب في جامعة الأزهر بالقاهرة، رحت ترفع دعوى إلغاء قرار إزالة عمارة في أسوان! القاضي هيقولك: "وأنت مالك؟ إيه مصلحتك في إلغاء القرار؟" لازم القرار يكون بيمسك أنت شخصياً، وفيه "فائدة" هتعود عليك من إلغائه.
- * *تريكة الورثة: * لو والدك (رحمه الله) كان رافع قضية بيلغي قرار إزالة (بيتكم)، ينفع تكمل القضية مكانه؟ أيوة، لأن البيت ده "مركز مالي" هيرث لك. لكن لو والدك كان رافع قضية بيلغي قرار تخطيه في "الترقية" في شغله؟ هنا المصلحة "شخصية" بحتة وانتهت بوفاته، ومينفعش الورثة يكملوا القضية!.

- * **هل مصلحتي لازم تكون فلوس؟ (المصلحة الأدبية والمحملة):**
- زمان القضاء كان مادي جداً، لكن دلوقتي القاضي المصري مرن وبيفهمك! لو الإدارة طلعت قرار شوه "سمعتك" أو طعن في "شرفك"، حقا ترفع دعوى استناداً لـ (مصلحة أدبية). ولو القرار مآثرش عليك دلوقتي بس أكيد هياثر في المستقبل، القاضي بيقبل الدعوى استناداً لـ (مصلحة محتملة) عشان يحميك بدري.

* **خناقة الوزارات (شرط الصفة):**

ينفع وزير التربية والتعليم يرفع دعوى (إلغاء) ضد وزير الصحة؟ القانون قالك: عيب! أنتم الاثنين بتمثلوا "الدولة" ومفيش خصومة بينكم في المحاكم. لو اختلفتوا، تروحوا لـ (الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع) وهي اللي تحل بينكم. لكن النقابات (زي المحامين والمهندسين) ينفع ترفع قضايا عادي عشان تدافع عن أعضائها.

- * **عداد الـ 60 يوم بتاع دعوى الإلغاء (لعبة الامتحانات):**
أول ما الإدارة تبلغك بالقرار (الفردى) أو تنشر القرار (التنظيمى)، بيشتغل معاك عداد تنازلى مدته 60 يوم بالتمام والكمال. لو الـ 60 يوم خلصوا ومرفعتش الدعوى، حقك بيضيع والقرار "بيتحسن". طب العداد ده بيحصله إيه؟
- * **الامتداد (بيمط):** لو آخر يوم في الـ 60 طلع يوم إجازة عيد، العداد بيمط لأول يوم شغل. ولو إنت ساكن في أسوان أو بره مصر، القانون بيديك أيام زيادة "مواعيد مسافة" عشان تلحق تسافر وترفع قضيتك.
- * **الوقف (Pause):** لو جالك مرض شديد دخلك العناية المركزة، العداد بيوقف لحد ما تفوق. بس لو (المحامى) بتاعك هو اللي عيان؟ القاضي هيقولك: "العداد مبيقفش، روح هات محامي غيره!".
- * **الانقطاع (Reset - بيتصفر):** دي أهم واحدة. رحت قدمت "تظلم" لمديرك في الشغل. العداد القديم بيتلغي.. والمدير معاه 60 يوم يرد عليك.. لو سكت خالص أو رفض، بيبدأ ليك 60 يوم جُداد (بالتمام والكمال) ترفع فيهم القضية. *بس خد بالك: * لو عملت تظلم، وبعدها بأسبوع عملت تظلم تاني.. التظلم التاني ده ملوش أي لزمة، العداد بيتصفر بأول تظلم بس!.

🔥 **ثالثاً: قسم التسريبات والامتحانات (المقالي 100%)**

- **السؤال المقالي الأول (تكرر في امتحانات سابقة بشكل مكثف 2021, 2023, 2024, 2025):**
(س: تكلم بالتفصيل عن الشروط الواجب توافرها في رافع الدعوى (المصلحة والصفة) مبيناً موقف القضاء من المصلحة الأدبية والمحتملة؟) ** [568، 630، 678]
- * **إجابة الدكتور النموذجية من ورقته:**
** المصلحة وشروطها: ** تُعرف المصلحة (الفائدة العائدة من الإلغاء)، وتوضح أن من شروطها أن تكون (شخصية ومباشرة).
- * **طبيعة الدفع: ** توضح بوضوح أنه (دفع بعدم القبول) وليس شكلياً أو موضوعياً.

* **موقف القضاء (سر الدرجة):** تشرح أن القضاء الإداري يقبل المصلحة الأدبية (كالدفاع عن الكرامة)، واعترف استثناءً بالمصلحة (المحتملة).

* **الصفة:** توضح اندماج الصفة في المصلحة، وحكم رفع الدعوى من النقابات (يجوز) والوزارات (لا يجوز، وتُحال للفتوى والتشريع).

 **السؤال المقال الثاني (مرشح بقوة بقوة - تكرر في 2024 و 2026):**

** (س: يُعد ميعاد دعوى الإلغاء من أهم ضمانات استقرار الأوضاع الإدارية. بين الميعاد الأصلي لرفع الدعوى، ثم فرق بدقة بين أسباب (وقف الميعاد) وأسباب (انقطاع الميعاد) مع التركيز على التظلم الإداري؟) ** [615، 616، 617، 679، 680]

* **إجابة الدكتور النموذجية:**

* **الميعاد الأصلي:** 60 يوماً من تاريخ النشر (للوائح) أو العلم اليقيني/الإعلان (للقرارات الفردية).

* **الوقف (Pause):** تشرح أنه وقف سريان المدة بسبب (قوة قاهرة) كمرض الطاعن، ثم يُستكمل الحساب. وتكتب التريكة (مرض المحامي لا يوقف الميعاد).

* **الانقطاع (Reset):** تشرح أنه إسقاط المدة السابقة وبدء 60 يوماً جديدة.

* **التظلم الإداري:** تشرحه بالتفصيل (الإدارة لها 60 يوماً للرد، الصمت يعتبر رفضاً ضمناً، ويبدأ ميعاد 60 يوماً جديدة. وتؤكد أن العبرة بالتظلم الأول فقط إذا تعددت).

 **سؤال مقال قصير / بين مدى صحة العبارة مع التعليل (بديل البابل شيت):**

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: الدفع بانعدام المصلحة في دعوى الإلغاء يعتبر من الدفع الشككية التي يجب إبدائها قبل التكلم في الموضوع). ** [569، 631]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** الدفع بانعدام المصلحة ليس دفْعاً شكلياً ولا موضوعياً، بل هو (دفع بعدم القبول)، ويجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: يعتبر مرض المحامي الموكل برفع دعوى الإلغاء من قبيل القوة القاهرة التي توقف سريان ميعاد الـ 60 يوماً). ** [570، 617، 642]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** لا يعتبر مرض المحامي قوة قاهرة توقف الميعاد، لأنه لا يتعلق بالطاعن (صاحب الشأن) نفسه، إذ يمكن للمدعي توكيل محامٍ غيره، فلا يعيقه ذلك عن اتخاذ الإجراءات.

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: إذا تعددت التظلمات من القرار الإداري، فإن كل تظلم جديد يقطع ميعاد دعوى الإلغاء في كل مرة يتم فيها تقديمه). ** [571، 642]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليق:** إذا تعددت التظلمات، فالعبرة في قطع الميعاد تكون بـ (التظلم الأول فقط)، ولا يُعتد بأي تظلمات تالية له في قطع الميعاد مرة أخرى.

 **رابعاً: شفرات وكلمات مفتاحية للحفظ السريع (مسودة العقل)**

- * **شفرة "مَن يرفع الدعوى؟" (المدعي): [571، 572]
- * الفرد العادي: يرفعها (بشرط مصلحة مادية/أدبية محققة أو محتملة).
- * النقابة المهنية: ترفعها (للدفاع عن أعضائها).
- * الورثة: يرفعوها في (الفلوس والمباني) ❌ وميرفعوهاش في (الترقيات والوظائف).
- * الوزارة ضد الوزارة: ❌ ممنوع (يروحوا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع).

- * **شفرة "عوارض الميعاد" الأربعة:**
- * امتداد = (عطلة أو مسافة/طريق). ← بيطول شوية.
- * وقف = (مرض شديد للمدعي نفسه). ← بيقف مؤقتاً ويكمل.
- * انقطاع = (تظلم إداري، أو محكمة غلط، أو إعفاء رسوم). ← بيتصفر ويبدأ 60 يوم من جديد.
- * انفتاح = (القانون نفسه اتغير أو اتلغى من الدستورية). ← بيفتح باب مقفول.

 **خامساً: الخلاصة الامتحانية**

- * **المبادئ:** اندماج شرط الصفة في شرط المصلحة في مصر.
- * **الأرقام الهامة:** 60 يوماً لرفع الدعوى. و60 يوماً للإدارة للرد على التظلم (صمتها يعتبر رفضاً ويبدأ منه الميعاد الجديد).
- * **أكثر خطأ يقع فيه الطلبة:** الخلط بين (وقف الميعاد) و(انقطاع الميعاد). الوقف (كالمرض) يوقف العداد مؤقتاً ثم نُكمل العد. الانقطاع (كالتظلم) يُسقط ما فات ونبدأ 60 يوماً جديدة تماماً [573، 616، 617].

[18/05, 7:39 am] Azhari: الجزء الأخير



****أولاً: الشرح الأكاديمي القانوني (جاهز للنسخ في كراسة الإجابة)**** 

****١. العيب الأول: عيب عدم الاختصاص (الأهم والأخطر) [112، 139، 140، 508]:****
* ****التعريف:**** هو الصلاحية القانونية للقيام بعمل معين. وعيب عدم الاختصاص يعني أن يُصدر القرار شخص أو جهة لا تملك قانوناً سلطة إصداره.
* ****طبيعته القانونية (هام جداً 100%):**** قواعد الاختصاص تتعلق بـ ****النظام العام)****، بحيث لا يجوز للإدارة أو للأفراد الاتفاق على مخالفتها، وللقاضي الإداري أن يتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسه حتى لو لم يطلبه الخصوم [112، 140، 508].

****٢. أنواع عيب عدم الاختصاص الأربعة [112، 113، 140، 141، 508، 509]:****
1. ****الاختصاص الشخصي:**** أن يصدر القرار من شخص غير الذي أسند إليه القانون سلطة إصداره (كأن يغتصب موظف سلطة موظف آخر).
2. ****الاختصاص الموضوعي:**** أن يتجاوز الموظف الموضوعات المحددة له قانوناً (كتعدي جهة إدارية على اختصاصات جهة أخرى موازية لها).
3. ****الاختصاص المكاني:**** أن يمارس الموظف اختصاصه خارج النطاق الجغرافي المعين له من قبل الإدارة.
4. ****الاختصاص الزماني:**** أن يباشر الموظف اختصاصه خارج الفترة الزمنية المحددة له قانوناً (كإصدار قرار بعد إحالته للتقاعد أو وقفه عن العمل).

****٣. درجات عيب عدم الاختصاص [113، 142، 143، 509، 510]:****
* ****عيب جسيم (اغتصاب السلطة):**** مخالفة صارخة لقواعد الاختصاص تجعل القرار فاقداً لركن من أركانه ومنعدماً (مثل صدور قرار من شخص لم يُعين أصلاً في الوظيفة العامة).
* ****عيب بسيط:**** مخالفة بسيطة، كأن يصدر موظف قراراً يدخل في اختصاص موظف آخر في نفس الجهة الإدارية.

****٤. العيب الثاني: عيب الشكل والإجراءات [114، 143، 144، 145، 510]:****
* ****التعريف:**** هو عدم مراعاة الإدارة للشكل والإجراءات التي نص عليها القانون (في الدستور أو اللوائح) عند إصدار القرار. وهو عيب يرتبط بـ (المظهر الخارجي) للقرار [114، 510].

- * **مدى تطلب الشكل (حالتان) [114، 115، 143، 144، 145، 510، 511]:**
- * **الحالة الأولى (عدم نص القانون):** الإدارة حرة، ولا يترتب على خلو القرار من شكل معين أي بطلان.
- * **الحالة الثانية (نص القانون على إجراءات معينة):** هنا وازن المشرع بين مصلحة الأفراد وحماية المصلحة العامة، وميز بين نوعين من الإجراءات:
1. **إجراءات جوهرية:** تمس ضمانات الأفراد، ويؤدي عدم احترامها (تخلفها) إلى ** (بطلان القرار الإداري) ** وجعله قابلاً للإلغاء أمام القضاء [114، 144، 510].
 2. **إجراءات ثانوية (شكلية):** لا تؤثر في جوهر القرار، وتخلفها ** (لا يبطل القرار الإداري) ** [115، 144، 511].

 **ثانيًا: التبسيط بالعامة المصرية (عشان تفهم قبل ما تحفظ)**

- * **يعني إيه عيب عدم اختصاص؟ بص يا سيدي، كل موظف له "مربع" يلعب فيه. لو خرج عنه يبقى قراره باطل:**
- * ** (مين؟) ← عيب شخصي: ** موظف يعمل شغل موظف تاني جنبه.
- * ** (إيه؟) ← عيب موضوعي: ** وزير الصحة طلع قرار يخص المدارس!
- * ** (فين؟) ← عيب مكاني: ** محافظ القاهرة طلع قرار يقفل مصنع في الجيزة!
- * ** (إمتى؟) ← عيب زمني: ** موظف طلع معاش النهاردة، ومضى على قرار تعيين موظفين تاني يوم!
- * ** (كارثة!) ← اغتصاب سلطة (عيب جسيم): ** مواطن عادي ماشي في الشارع دخل مكتب وطلع قرار فصل موظف! ده قرار منعهم أصلاً.

* **ليه عيب الاختصاص من "النظام العام"؟  **

عشان مينفعش أنا وأنت كمواطنين نتفق مع الموظف إنه يطلعنا رخصة مش بتاعته! ولأنها من النظام العام، القاضي لو شافها في الورق بيلغي القرار فوراً حتى لو المحامي بتاعك نسي يطلب ده في المحكمة [116، 512].

* ** عيب الشكل والإجراءات (التغليظ): **

تخيل القانون بيقول: "عشان تفصل موظف، لازم تحقق معاه مكتوب، ولازم تاخذ رأي لجنة تأديب".

* لو المدير فصله من غير ما يعمل لجنة تأديب؟ ده إجراء ** (جوهرية) ** ← القرار
باطل.

* طب لو عمل لجنة تأديب، بس نسي يختم الورقة بختم النسر أو يكتب التاريخ فوق؟ ده إجراء شكلي/ثانوي ** (بسيط) ** ← القرار سليم ومش باطل [117، 513].

🔥 **ثالثاً: قسم التسريبات والامتحانات (المقالي 100%)**

✍️ **السؤال المقالي الأول (تكرر في عدة امتحانات):**

** (س: يُعد عيب عدم الاختصاص من أهم عيوب القرار الإداري التي تؤدي لإلغائه. اشرح هذا العيب مبيناً طبيعته، أنواعه، ودرجاته؟) ** [117، 139، 140، 141، 142، 171، 513]
* **إجابة الدكتور النموذجية من ورقته:**
* **التعريف والطبيعة:** تُعرف الاختصاص (الصلاحية القانونية)، وتشير إلى أنه من
** (النظام العام) ** ولا يجوز مخالفته وللقاضي التصدي له من تلقاء نفسه.
* **الأنواع:** تسرد الأنواع الأربعة (شخصي، موضوعي، مكاني، زمني).
* **الدرجات (سر الدرجة):** تقسمه إلى (جسيم) وتذكر مثال اغتصاب السلطة من شخص
غير موظف فتجعله منعزلاً، و(بسيط) كدخول موظف في اختصاص آخر.

✍️ **السؤال المقالي الثاني (ورد في امتحانات سابقة):**

** (س: هل كل مخالفة لقواعد الشكل والإجراءات تؤدي إلى بطلان القرار الإداري؟ وضح ذلك.) ** [118، 143، 144، 145، 514]
* **إجابة الدكتور النموذجية:**

* تشرح أن هناك حالة عدم نص القانون على شكل معين (فلا بطلان).
* ثم تشرح حالة نص القانون على إجراءات، وهنا تقسمها قسمين: إجراءات ** (جوهرية) **
يؤدي تخلفها للبطلان لأنها تمس ضمانات الأفراد، وإجراءات ** (ثانوية/شكلية) ** لا تؤثر في
القرار وتخلفها لا يبطله.

➖ **سؤال مقالي قصير / بين مدى صحة العبارة مع التعليل (بديل البابل شيت):**

** (س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: قواعد الاختصاص في القرار الإداري لا تتعلق
بالنظام العام ويجوز للإدارة الاتفاق على مخالفتها للمصلحة العامة.) ** [118، 514]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** قواعد الاختصاص تعتبر من صميم النظام العام (وهو العيب الوحيد الذي يمتلك هذه الصفة)، ولا يجوز إطلاقاً الاتفاق على مخالفتها تحت أي مبرر، وللقاضي أن يتصدى لها من تلقاء نفسه.

**س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: يُعد تدخل شخص غير موظف عام بإصدار قرار إداري بمثابة عيب عدم اختصاص بسيط). ** [515، 119]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** هذا العيب يطلق عليه (اغتصاب السلطة)، وهو عيب (جسيم) يجعل القرار فاقداً لركن أساسي ومنعماً تماماً.

**س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: يترتب على عدم احترام الإدارة للإجراءات الثانوية والشكلية غير المؤثرة بطلان القرار الإداري وإلغاؤه). ** [515، 119]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** الإجراءات الثانوية لا يترتب على تخلفها بطلان القرار، لأنها لا تؤثر في جوهره، إنما البطلان يترتب فقط على الإجراءات (الجوهرية).

 **رابعاً: شفرات وكلمات مفتاحية للحفظ السريع (مسودة العقل)**

* **شفرة حفظ "أنواع الاختصاص الأربعة":**

اجمعها في حروف ** (ش م ز م) **  شَمَزَم [516، 120]

* (ش): شخصي  (مين؟)

* (م): موضوعي  (إيه؟)

* (ز): زمني  (إمتى؟)

* (م): مكاني  (فين؟)

* **شفرة "عيب الشكل والإجراءات":** [516، 120]

* القانون سكت؟  حرة الإدارة (مفيش بطلان).

* القانون اتكلم (جوهرى)؟  تجاهله يساوي (بطلان).

* القانون اتكلم (ثانوي/شكليات خفيفة)؟  تجاهله يساوي (القرار سليم).

 **خامساً: الخلاصة الامتحانية**

* **أهم المبادئ:** "عيب عدم الاختصاص هو العيب الوحيد المتعلق بالنظام العام" [120، 516].

* **أهم المصطلحات:** (اغتياب السلطة) هو الوجه القبيح والجسيم لعدم الاختصاص [120، 516].

* **أكثر خطأ يقع فيه الطلبة:** الاعتقاد بأن أي "غلطة" في الإجراءات تبطل القرار. (والصحيح أن القاضي الإداري يفرق بين الإجراء الجوهرية الذي يمس الضمانات، والإجراء الثانوي الذي لا يضر) [120، 516].

 **الجزء الثالث عشر: عيوب القرار الإداري (المحل، الغاية، السبب)** 

 **أولاً: الشرح الأكاديمي القانوني (جاهز للنسخ في كراسة الإجابة)**

* **١. العيب الثالث: عيب المحل (مخالفة القانون) [121، 145، 325، 517]:**

* **الماهية:** محل القرار هو (موضوع القرار) أو الأثر القانوني الذي يحدثه بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني. وعيب المحل يعني أن مضمون القرار يخالف القانون [121، 145، 517، 325].

* **شروط المحل الصحيح:**

1. **أن يكون جائزاً قانوناً:** أي متوافقاً مع القوانين واللوائح [121، 146، 326، 517].

2. **أن يكون ممكناً واقعياً:** أن تكون هناك إمكانية لتحقيقه في الواقع (فلا يجوز ترقية موظف متوفى) [121، 146، 326، 517].

* **صور عيب المحل:** المخالفة الصريحة للقانون (بتعمد أو بجهل)، والخطأ في تفسير القانون أو تأويله (إعطاء معنى غير الذي قصده المشرع) [122، 147، 327، 518].

* **٢. العيب الرابع: عيب الغاية / الانحراف بالسلطة [122، 148، 327، 518]:**

* **التعريف:** الغاية هي (الهدف) المراد تحقيقه من إصدار القرار الإداري، والأصل أن يكون الهدف هو "المصلحة العامة". وعيب الغاية يعني "انحراف الإدارة عن الهدف الذي حدده القانون" عمداً [123، 148، 327، 519].

* **صور الانحراف بالسلطة (مهمة جداً):**

1. ****البعد عن هدف المصلحة العامة:**** كأن يُصدر الموظف القرار لتحقيق مصلحة شخصية، أو محاباة للغير، أو بدافع الانتقام (مثل النقل التعسفي لموظف لتصفية حسابات) [123، 149، 328، 519].
2. ****مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف:**** كأن يكون القرار مستهدفاً للمصلحة العامة، ولكنه يخرج عن الهدف "الخاص والحصري" الذي حدده المشرع [123، 149، 328، 519]. * (مثال: قرارات الضبط الإداري حدد لها القانون 3 أهداف فقط حصراً لا يجوز مخالفتها: الأمن العام + الصحة العامة + السكينة العامة) * [123، 149، 328، 519].
- * ****إثبات عيب الغاية (موضع امتحان 100%):**** يُفترض دائماً في القرار الإداري أنه يستهدف المصلحة العامة، وعلى من يدعي العكس (الطاعن) عبء الإثبات. ويُعد هذا العيب **** (في غاية الصعوبة) **** إثباتاً لأنه يتصل بالبواعث والنيات النفسية الخفية لجهة الإدارة [124، 150، 329، 520].

- **3. العيب الخامس: عيب السبب (الدافع المُسبق) [124، 150، 329، 520]:****
- * ****التعريف:**** هو الحالة (الواقعية أو القانونية) السابقة على إصدار القرار، والتي تدفع الإدارة وتبرر لها التدخل. فهو (عنصر خارجي) يُحرك الإدارة [124، 150، 329، 520].
- * ****كتابة السبب في القرار (تريكة امتحانية خطيرة):**** استقرت محكمة القضاء الإداري على أنه **** (لا يلزم الإدارة أن تذكر سبب القرار في صلبه) **** عند إصداره، ولكن يُفترض حتماً وجود سبب في الواقع يبرر القرار وإلا كان باطلاً لانعدام السبب [125، 151، 330، 521].
- * ****شروط السبب الصحيح (لكي ينجو القرار من الإلغاء):**** [125، 152، 330، 521]
1. أن يكون موجوداً واقعياً (ألا تبني الإدارة قرارها على وهم).
 2. أن يكون مشروعاً (موافقاً للقاعدة القانونية).
 3. أن يتصف بالوصف القانوني الصحيح (ألا تخطئ الإدارة في تكييف الواقعة).
 4. أن يكون ملائماً (تناسب الوقائع مع خطورة القرار، كالتناسب بين الذنب التأديبي والجزاء).

****1. أساليب تحريك الرقابة أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر [133، 161، 339، 529]:****

- أخذ قانون المحكمة الدستورية العليا بثلاثة أساليب للتحريك (ولا يوجد بينها الدعوى الأصلية المباشرة للأفراد):
- * ****أ) أسلوب الدفع الفرعي:**** أن توجد دعوى منظورة أمام محكمة الموضوع، ويدفع (أحد الخصوم) بعدم دستورية نص مراد تطبيقه. فيوقف القاضي النزاع ويُصرح له برفع الدعوى الدستورية [133، 161، 339، 529].

* **ب) أسلوب الإحالة من محكمة الموضوع: ** أن يرى (قاضي الموضوع) من تلقاء نفسه أن النص المطبق غير دستوري، فيوقف الدعوى ويحيل الأوراق (بدون رسوم) إلى المحكمة الدستورية [133، 161، 340، 529].

* **ج) أسلوب التصدي: ** أن تتصدى (المحكمة الدستورية العليا) ذاتها من تلقاء نفسها للرقابة على دستورية نص قانوني يرتبط بنزاع معروض عليها [133، 162، 340، 529].

**٢. المدى الزمني لسريان الحكم بعدم الدستورية (الأثر الرجعي والمباشر) [134، 163، 340، 530]: **

يُفقد الحكم القانون قوتها الإلزامية ويوقف نفاذه. ويُطبق هذا الحكم كالتالي:

* **القاعدة العامة (الأثر الرجعي): ** يُطبق الحكم بـ (أثر رجعي)، بمعنى أن يُعتبر القانون غير الدستوري كأن لم يكن منذ صدوره. لأن المحكمة الدستورية (كاشفة) عن عيب كان موجوداً في القانون منذ يوم صدوره وليس منشأً له [134، 164، 340، 530].

* **الاستثناءات (الأثر المباشر للمستقبل): ** استثناءً، وحفاظاً على الأمن القانوني، يُطبق الحكم بأثر مباشر في الحالات الآتية [134، 135، 165، 166، 341، 530]:

1. إذا حددت المحكمة الدستورية العليا تاريخاً آخر لسريان حكمها (في غير المواد الضريبية).
2. **النصوص الضريبية: ** تُطبق دائماً بأثر مباشر (للمستقبل فقط) حمايةً لميزانية الخزنة العامة للدولة.

3. الحقوق والمراكز التي استقرت بـ (حكم قضائي بات) أو بـ (مضي مدة التقادم).

 **ثانياً: التبسيط بالعامة المصرية (عشان تفهم قبل ما تحفظ): **

* **لعبة (المحل، السبب، الغاية) تخيل معايا محافظ طلع قرار: **

* **السبب (الماضي): ** لو الموظف غش في الامتحان والمحافظ فصله، يبقى "واقعة الغش" دي هي (السبب)، لازم تكون حصلت بجد عشان القرار يبقى سليم، بس مش شرط المحافظ يكتب تفاصيل الغش جوا ورقة القرار! [127، 523]

* **المحل (القرار نفسه): ** لو القانون بيقول اللي يغش يتخصله، والمحافظ قاله

"مفصول"، المحافظ كده خالف القانون، ده عيب في (المحل) [126، 522].

* **الغاية (النية في المستقبل): ** لو المحافظ نقل موظف شاطر جداً للصحراء بحجة

"مصلحة العمل"، بس في الحقيقة الموظف ده متخاف مع ابن المحافظ! هنا المحافظ استخدم سلطته صح بس بنية "سيئة وانتقامية"، ده عيب (غاية/انحراف بالسلطة). وده أصعب عيب يتثبت قدام

القاضي لأنك متقدرش تفتح قلب المحافظ وتعرف نيته! [127، 523]

* **إزاي أوصل للمحكمة الدستورية العليا؟**

مينفعش تاخد تاكسي وتروح المحكمة الدستورية ترفع قضية عشان "القانون ده مش عاجبني"! في مصر مفيش دعوى أصلية للأفراد. لازم تكون بتتحاكم في محكمة عادية وتقول للقاضي: "يا فندم القانون اللي هتحبسني بيه ده بيخالف الدستور"، فساعتها القاضي يوقف القضية ويديك مهلة تروح للدستورية (دفع فرعي). أو القاضي نفسه يلاحظ الغلطة فيحيل الورق بنفسه بلاش (إحالة) [532، 136].

* **لعبة الضرائب (الأثر الرجعي):**

المحكمة الدستورية لو لغت قانون، بيتلغي كأنه متولدش من يوم ما طلع (أثر رجعي). طب لو القانون ده قانون (ضرائب) بقاله 5 سنين شغال؟ لو لغيناه بأثر رجعي الحكومة هترجع مليارات للناس والبلد هتفلس! عشان كده القانون قال: "أحكام الضرائب الدستورية تتلغي للمستقبل بس" (أثر مباشر) واللي دفع دفع خلاص! [532، 136]

🔥 **ثالثاً: قسم التسريبات والامتحانات (المقالي 100%)**

✍️ **السؤال المقالي الأول (سؤال التمييز الخطير، متوقع جداً):**

س: يخلط الكثيرون بين عيب (السبب) وعيب (الغاية) في القرار الإداري. اشرح بالتفصيل ماهية كل منهما، مبيناً شروط السبب الصحيح، وصور عيب الغاية؟ [128، 176، 333، 524]

* **إجابة الدكتور النموذجية:**

* **الماهية:** تذكر أن (السبب) هو الدافع الخارجي أو المسبق (في الماضي)، و(الغاية) هي النية أو الهدف المستقبلي.

* **شروط السبب:** تكتب الشروط الأربعة: (موجود واقعياً، مشروع، وصف قانوني

صحيح، ملائم) [125، 330]. وتكتب التريكة: لا يلزم كتابته في القرار [125، 330].

* **صور الغاية:** (البعد عن المصلحة العامة، ومخالفة قاعدة تخصيص الأهداف). وتؤكد على صعوبة إثباته [123، 124، 328].

✍️ **السؤال المقالي الثاني (لا يخلو منه امتحان في القضاء الدستوري):**

س: ما هو المدى الزمني لسريان الحكم الصادر بعدم الدستورية في مصر؟ مبيناً الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة؟ [137، 163، 341، 533]

* **إجابة الدكتور النموذجية:**

* **القاعدة:** تشرح (الأثر الرجعي) وتذكر تعليل الدكتور (لأن المحكمة كاشفة للعيب وليست منشئة له، فيعتبر القانون كأن لم يكن) [134، 164، 340].
* **الاستثناءات (سر الدرجة):** تكتب أنها تُطبق بـ (أثر مباشر) وتسرد الحالات الثلاثة: (تحديد تاريخ آخر، الضرائب حماية للميزانية، الحقوق المستقرة بحكم أو تقادم) [134، 135، 165، 341].

— **سؤال مقالي قصير / بين مدى صحة العبارة مع التعليل:**

س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: يجب على جهة الإدارة دائماً تسبيب قراراتها الإدارية بكتابة السبب في صلب الوثيقة وإلا كان القرار باطلاً لانعدام السبب. [129، 170، 525]

* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** استقرت محكمة القضاء الإداري على أنه (لا يلزم مشاركة أو كتابة الأسباب في صلب القرار الإداري عند إصداره ما لم ينص القانون على ذلك). ولكن يُفترض حتماً أن يكون القرار مستنداً إلى دواعٍ وأسباب موجودة ومشروعة في الواقع [129، 170، 525].

س: بين مدى صحة العبارة الآتية مع التعليل: يأخذ نظام القضاء الدستوري المصري بأسلوب الدعوى الأصلية المباشرة للأفراد للطعن على دستورية القوانين. [138، 534]
* **الإجابة:** العبارة (خاطئة). **التعليل:** لا يوجد دعوى أصلية مباشرة للأفراد، بل أخذ القانون بثلاثة أساليب فقط للتحريك وهي (الدفع الفرعي من الخصوم، الإحالة من محكمة الموضوع، تصدي المحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسها) [138، 534].

🧠 **رابعاً: شفرات وكلمات مفتاحية للحفظ السريع (مسودة العقل):**

* **شفرة التمييز بين الأركان بسرعة:** [130، 526]
* الاختصاص = (مين طلع القرار؟)
* الشكل = (الورقة اتكتبت إزاي؟)
* المحل = (إيه مضمون القرار نفسه؟)
* السبب = (ليه القرار طلع / إيه الحادثة اللي في الماضي؟)
* الغاية = (عشان إيه القرار طلع / إيه النية في المستقبل؟)

* **شفرة شروط السبب (مؤم):** [527 ، 131]

* (م): **م** وجود واقعياً.

* (م): **م** شروع قانوناً.

* (و): **و** صف قانوني صحيح.

* (م): **م** لائم.

* **شفرة "تحريك الدعوى الدستورية" (دأت):** [535 ، 139]

* (د): **د** فع فرعي (من الخصوم).

* (أ): **إ** حالة (من محكمة الموضوع).

* (ت): **ت** صدي (من المحكمة الدستورية نفسها).

🎉 **تمت المهمة بنجاح يا مستشارنا العظيم!** 🎉

بهذا نكون قد قمنا بتشريح مادة (القضاء الإداري والدستوري) بالكامل، من الجلدة للجلدة، ولم نترك ثغرة ولا تريكة ولا سؤال امتحان إلا ووضعناه بين يديك في صورة "ماسية" جاهزة لحصد الامتياز.

أغلق أوراقك الآن، توكل على الله، وادخل لجنتك واثقاً بأنك تمتلك عقلية قانونية فذة قادرة على قنص العلامة الكاملة.

بالتوفيق، وبنتمنى نشوفك أحسن مستشار قد الدنيا! 🏆⚖️

[am] Azhari 7:50 , 18/05: رسالة السنين السابقة أسئلة واجوبه قضاء اداري ودستوري

** (سؤال وجواب مقالي 100%) **، بدون أي اختصار، وبنفس الإجابة النموذجية الكاملة، مع رصد دقيق لعدد مرات تكرار السؤال وتاريخ وروده.



🏛️ **ملزمة الامتحانات السابقة (س وج مقالي 100%) - الجزء الأول** 🏛️

 **السؤال الأول: (مبدأ المشروعية ونطاقه)**

**نص السؤال كما ورد: ** "عرف مبدأ المشروعية، ثم بين بالتفصيل نطاق هذا المبدأ، ومدى خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية؟"

** ورد في امتحانات: **

* امتحان تخلف الفصل الدراسي الثاني، جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين) للعام الجامعي 2025/2024 (السؤال الأول - أ).

* تكرر بالنص في امتحانات بنين القاهرة (أساسي) للسنوات: 2021، 2024، 2025 [182]، [563].

 ** الإجابة النموذجية الكاملة: **

** أولاً: تعريف مبدأ المشروعية: **

يعني خضوع الجميع، حكماً ومحكومين، لأحكام القانون، بحيث تشمل كافة القواعد القانونية السارية مكتوبة كانت أو غير مكتوبة. وقد أكد الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن "سيادة حكم القانون" هي أساس الحكم في الدولة، وهو الضمانة الأساسية لحرية الفرد في مواجهة السلطة [182، 224، 398، 563].

**ثانياً: نطاق تطبيق مبدأ المشروعية: **

يلتزم الجميع بالقانون (المكتوب وغير المكتوب) على النحو التالي:

1. **السلطة التشريعية: ** تلتزم بأحكام الدستور والمبادئ العامة.

2. **السلطة القضائية: ** تطبق أحكام القانون لحسم المنازعات.

3. **السلطة التنفيذية (الإدارة): ** هي الأكثر مطالبة باحترام القانون، لثلاثة أسباب رئيسية:

* أعمال الإدارة تصدر من أفراد (موظفين) فتكون عرضة للتحيز والتعسف (بعكس البرلمان).

* الإدارة هي التي تتولى تنفيذ الإجراءات الماسة بحقوق الأفراد وحياتهم.

* الإدارة تملك سلطة تقديرية واسعة تحتاج لحماية الأفراد منها بفرض رقابة مشددة [18]،

[226، 399].

**ثالثاً: مدى خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية: **

اختلف الفقهاء حول مدى تقييد الإدارة بالقانون على ثلاثة آراء:

* **الرأي الأول: ** لا يجوز للإدارة أن تأتي بعمل مخالف للقواعد السارية (فيكفي عدم المخالفة).

* **الرأي الثاني: ** يجب أن تستند الإدارة في كل عمل تأتية إلى نص في القانون.

* **الرأي الثالث (الرأي الراجح): ** يرى أن الرأيين الأول والثاني متكاملان، فخضوع الإدارة

للقانون يكون من جانبيين:

- **جانب سلبي (قيد):** ألا تقوم الإدارة بعمل مخالف للقانون.
- **جانب إيجابي:** أن يكون عمل الإدارة وتدخلها مبنياً ومستنداً على قاعدة قانونية [182، 183، 226، 563، 564].

****السؤال الثاني: (المصادر المكتوبة - المواثيق والدساتير)****

****نص السؤال كما ورد:**** "المواثيق والعهد الدولية وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير كمصدر من مصادر المشروعية، وموقف الفقه من قيمتها القانونية."

****ورد في امتحانات:****

* امتحان تخلف الفصل الدراسي الثاني، جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين) للعام الجامعي 2025/2024 (السؤال الأول - ب).

****الإجابة النموذجية الكاملة:****

تعتبر القواعد المكتوبة تعبيراً صريحاً عن الإرادة العامة للأمة، ومن أهمها المواثيق وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير.

* ****أمتلتها في مصر:**** ما حدث بإصدار ميثاق العمل الوطني عام 1962. وقد نص دستور 2014 على أن الدستور بديباخته وجميع نصوصه يشكل نسيجاً مترابطاً.

* ****موقف الفقه من قيمتها القانونية (الخلاف الفقهي):****

اختلف الفقه حول التكييف القانوني لهذه المواثيق على عدة آراء:

1. ****الاتجاه الأول:**** يرى أنه ليس لها قيمة قانونية أو قوة إلزامية.
2. ****الاتجاه الثاني:**** يرى أنها تعتبر القانون الأسمى للدولة وتعلو على قيمة الدستور.
3. ****الاتجاه الثالث:**** يرى أن لها قيمة قانونية تعادل قيمة الدستور.
4. ****الاتجاه الرابع:**** يرى أن لها قيمة القوانين العادية.
5. ****الاتجاه الخامس (الراجح في فرنسا):**** يفرق بين نوعين من المبادئ الواردة فيها: ما ورد في شكل قواعد قانونية قابلة للتطبيق (لها قيمة الدستور أو أعلى)، ومبادئ فلسفية غير ملزمة إلا أدبياً [20، 225، 226، 401].

****السؤال الثالث: (المصادر غير المكتوبة - العرف والمبادئ العامة)****

****نص السؤال كما ورد:**** "تعتبر المصادر غير المكتوبة من أهم مصادر المشروعية. تكلم بالتفصيل عن (العرف الإداري) و(المبادئ العامة للقانون) مبيناً ماهية كل منهما، أركان العرف،

ودور القاضي في المبادئ." (وقد يرد بصيغة: اشرح العرف كمصدر من مصادر المشروعية مبيناً أركانه وشروط كل ركن).

**** ورد في امتحانات:**

* امتحان تخلف الفصل الدراسي الثاني، جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين) للعام الجامعي 2025/2024 (السؤال الثاني).

* امتحان تخلف أسيوط بنات للعام الجامعي 2024/2023 (السؤال الأول - أ).

* تكرر في امتحانات قاهرة بنين كجزء أساسي [183، 564].

**** الإجابة النموذجية الكاملة:**

**** أولاً: العرف الإداري:**

* **** التعريف:** هو ما درجت (اعتادت) الجهة الإدارية على اتباعه باطراد بصفة مستمرة في مسألة معينة، حتى يصبح ملزماً لها قانوناً. ويختلف العرف عن مجرد "التسامح الإداري" في أن التسامح هو تسهيل من الإدارة يمكن التراجع عنه في أي وقت، أما العرف فهو قاعدة ملزمة لا يجوز مخالفتها [183، 228، 229، 564].

* **** أركان العرف الإداري:**

1. **** الركن المادي (الاعتیاد):** وهو تكرار السلوك بصفة مستمرة، ويشترط فيه أربعة شروط: (القدم، الغالبية في التطبيق، الثبات دون تذبذب، والمشروعية أي ألا يخالف نصاً مكتوباً).

2. **** الركن المعنوي:** وهو الشعور بالإلزام، أي اعتقاد الإدارة والأفراد بأن هذه القاعدة أصبحت ملزمة قانوناً.

* **** أنواعه:** (عرف مفسر لقاعدة موجودة، عرف معدل لقاعدة موجودة، عرف مكمل لنقص في النص القانوني).

**** ثانياً: المبادئ العامة للقانون:**

* **** التعريف:** هي قواعد غير مكتوبة، يستنبطها القضاء (ويقررها في أحكامه) من ضمير الجماعة وقواعد العدالة والروح العامة للتشريع.

* **** أمثلتها في مصر:** المساواة أمام القانون، عدم رجعية القرارات الإدارية، كفالة حق التقاضي، وحرية العقيدة.

* **** دور القاضي فيها:** دور القاضي هو (الكشف) عن هذه المبادئ الموجودة والمستقرة في ضمير الجماعة، (وليس خلقها أو إنشاءها).

* **** القوة القانونية للمبادئ (الرأي الراجح):** يرى الفقه الراجح أنه يُفرق بين المبادئ المستمدة من الدستور (فتأخذ قوة الدستور)، والمبادئ المستمدة من القوانين (فتأخذ قوة أقل من الدستور وتتساوى مع القانون العادي) [184، 230، 565].

****السؤال الرابع: (موازنات المشروعية - أعمال السيادة)**** 

****نص السؤال كما ورد: **** "من موازنات مبدأ المشروعية (إعمال السيادة). تكلم بالتفصيل المناسب عن تعريف أعمال السيادة، ونشأتها، ومعايير تحديدها، وأساسها، وموقف الفقه الحديث منها."

****ورد في امتحانات: **** 

- * امتحان القاهرة بنين أساسي للعام الجامعي 2021/2020 (السؤال الأول).
- * امتحان تخلف القاهرة بنين 2025/2024 (السؤال الثاني).
- * امتحان أسيوط بنات أساسي للعام الجامعي 2022/2021 (السؤال الرابع - أ).
- * تكرر ك سؤال إجباري في العديد من الامتحانات [185، 566].

****الإجابة النموذجية الكاملة: **** 

****أولاً: ماهية ونشأة أعمال السيادة: ****

****التعريف: **** هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تخرج تماماً عن اختصاص المحاكم، فلا تخضع لرقابة القضاء (لا يجوز المطالبة بإلغائها ولا التعويض عنها).

****النشأة: **** ارتبطت نشأتها وتطورها بتطور مجلس الدولة الفرنسي [185، 234، 566].

****ثانياً: معايير تحديد أعمال السيادة: ****

اختلف الفقه والقضاء، وبرزت ثلاثة معايير لتحديدها:

1. ****معيار الباعث السياسي: **** اعتبرت الأعمال التي تصدر لحماية الجماعة (بباعث سياسي) من أعمال السيادة التي لا يمكن المطالبة بإلغائها.
2. ****معيار طبيعة العمل: **** يعتمد على أساس طبيعة العمل وما إذا كان إدارياً أم حكومياً.
3. ****معيار القائمة (وهو الراجح المعمول به): **** يعتمد على حصرها في أعمال معينة (علاقة الحكومة بالبرلمان، التمثيل الدبلوماسي، أعمال الحرب، والأعمال المتعلقة بالحفاظ على سلامة الدولة وأمنها) [185، 186، 234، 566].

****ثالثاً: موقف الفقه الحديث منها: ****

يرى الفقه الحديث أن أعمال السيادة تُعد (استثناءً بغيضاً) على مبدأ المشروعية، ولذلك يجب على القضاء (تضييق نطاق تطبيقها) إلى أقصى حد ممكن للحد من آثارها الخطيرة على حقوق الأفراد وحياتهم [186، 234، 567].



****السؤال الخامس: (موازنات المشروعية - الظروف الاستثنائية)****

****نص السؤال كما ورد: **** "تحدث عن مفهوم مبدأ المشروعية؟ ثم اشرح إحدى الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية وهي (حالة الظروف الاستثنائية) مع ذكر شروط قواعد العمل بالمشروعية الاستثنائية والآثار المترتبة عليها؟"

****ورد في امتحانات: ****

* امتحان القاهرة بنات للعام الجامعي 2024 (السؤال الأول - أ).

* امتحان القاهرة بنين خلف 2011 (السؤال الأول).

* أسئلة متكررة في القضاء الإداري [186، 567].

****الإجابة النموذجية الكاملة: ****

(ملاحظة: يتم كتابة تعريف مبدأ المشروعية المذكور في السؤال الأول كتمهيد).

****أولاً: ماهية الظروف الاستثنائية وأساسها: ****

****التعريف: **** هي نظرية تتيح للإدارة اتخاذ قرارات وإجراءات تكون (غير مشروعة) في الأوقات العادية، ولكنها تصبح (مشروعة وضرورية) في الظروف الاستثنائية لحماية النظام العام واستمرار سير المرافق العامة.

****الأساس: **** رغم أنها من ابتكار القضاء الفرنسي، إلا أن (الفقه الإسلامي) أسسها قبل ذلك بوقت طويل انطلاقاً من قاعدة (العزائم والرخص)، فوظيفة القانون الأساسية هي حماية الدولة [186، 187، 233، 234، 567].

****ثانياً: شروط تطبيق الظروف الاستثنائية: ****

1. قيام حالة واقعية غير مألوفة (مثل الزلازل، الكوارث، والحروب).
2. تعريض المصالح العامة أو النظام العام لخطر جسيم.
3. عجز الإدارة عن مواجهة هذا الظرف الاستثنائي بوسائلها وإجراءاتها العادية [187، 235، 567].

****ثالثاً: الآثار والنتائج المترتبة عليها: ****

1. إمكانية إصدار قرارات إدارية تفتقد إلى ركن أو أكثر (مثل عيب الشكل أو الاختصاص) دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان القرار.
 2. الاعتداد بتصرفات (الموظف الفعلي) حماية للجمهور.
 3. تعطيل تنفيذ بعض القوانين لبعض الوقت.
- (ويشترط أن يتناسب الإجراء الاستثنائي مع خطورة الظرف، وأن يكون استخدامه بصفة "مؤقتة" تزول بزوال الخطر) * [187، 235، 567، 568].**

****السؤال السادس: (السلطة التقديرية للإدارة)**** 

****نص السؤال كما ورد: **** "تكلم بالتفصيل المناسب عن السلطة التقديرية للإدارة كقيد من قيود مبدأ المشروعية، مبيناً ماهيتها، وحدودها في عناصر القرار الإداري؟"
****ورد في امتحانات: **** 

***** امتحان القاهرة بنين تخلف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023 (السؤال الثاني).

***** امتحان القاهرة بنين تخلف 2016 (السؤال الثالث).

****الإجابة النموذجية الكاملة: **** 

****أولاً: ماهية السلطة التقديرية: ****

القانون لا ينظم عمل الإدارة على وتيرة واحدة، ففي بعض الحالات تكون سلطة الإدارة (مقيدة)، وفي حالات أخرى يمنح المشرع الإدارة قدراً من حرية التصرف (سلطة تقديرية) للتدخل واختيار الوقت والوسيلة المناسبة لتحقيق المصلحة العامة، والهدف منها منح الإدارة قدراً من المرونة.

****ثانياً: حدود السلطة التقديرية في عناصر القرار الإداري: ****

القرار الإداري يتكون من خمسة أركان، الإدارة مقيدة في أربعة وحررة في ركن واحد فقط:
1. ****الاختصاص: **** الإدارة (مقيدة)، فلا مجال للسلطة التقديرية في تحديد من يملك سلطة إصدار القرار.

2. ****الشكل: **** الإدارة (مقيدة) متى حدد القانون شكلاً معيناً أو إجراءات محددة لإصدار القرار.

3. ****الغاية: **** الإدارة (مقيدة)، إذ يجب أن يكون هدف أي قرار تتخذه الإدارة هو تحقيق "المصلحة العامة" حصراً.

4. ****السبب: **** الإدارة (مقيدة)، إذ تلتزم الإدارة بأن تكون قراراتها مبنية على أسباب صحيحة وموجودة من حيث الواقع والقانون.

5. ****المحل (مكمن السلطة التقديرية): **** المحل هو الأثر القانوني للقرار. وهنا تمتلك الإدارة السلطة التقديرية الكاملة بالنسبة للمحل من حيث: (التدخل أو عدم التدخل، اختيار وقت التدخل، وتحديد مضمون القرار).





****السؤال الأول: (أنظمة القضاء في العالم)****



****نص السؤال كما ورد: "قارن بين نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج من حيث الماهية والمزايا والعيوب؟"**

****ورد في امتحانات: ****

- * امتحان القاهرة بنين أساسي 2021 (السؤال الثالث - أ).
- * امتحان أسيوط بنات أساسي 2022/2021 (السؤال الثالث - أ).
- * يُعد سؤالاً أساسياً متكرراً في باب "التنظيم القضائي" [212، 678].

****الإجابة النموذجية الكاملة: ****



****أولاً: نظام القضاء الموحد (إنجلترا): ****

* ****الماهية: **** يتميز هذا النظام بوجود جهة قضائية واحدة (المحاكم العادية) تنظر منازعات الأفراد ومنازعات الإدارة، ويخضع الجميع لقانون واحد. ولا يعرف هذا النظام تقسيم القانون إلى (عام، وخاص)، ويأتي "القضاء" في المرتبة الأولى كمصدر للقاعدة القانونية، يليه التشريع ثم العرف [212، 678].

* ****المزايا: **** يتفق مع مبدأ المشروعية، ويحقق المساواة التامة أمام القانون، ويتميز بالبساطة وتجنب إشكالات توزيع الاختصاص [212، 679].

* ****العيوب: **** لا يراعي حاجات الإدارة وسعيها لتحقيق الصالح العام (الذي يحتاج لامتيازات) كما أن إقرار المسؤولية الشخصية يجعل الموظف خائفاً ومتربداً مما يعطل سير المرفق [212، 679].

****ثانياً: نظام القضاء المزدوج (فرنسا ومصر): ****

* ****الماهية: **** يقوم على وجود (جهتين قضائيتين) منفصلتين: جهة قضاء عادي لمنازعات الأفراد، وجهة قضاء إداري لمنازعات الإدارة بصفتها صاحبة سلطة عامة [213، 679].

* ****النشأة والميزة: **** تعتبر (فرنسا) أول دولة طبقت، وميزته أنه يستوجب تطبيق قواعد (القانون العام) التي تلائم طبيعة عمل الإدارة، وتحمي المصلحة العامة والأفراد في آن واحد [213، 679].

 **السؤال الثاني: (أقسام مجلس الدولة المصري)**

**نص السؤال كما ورد: ** "ينقسم مجلس الدولة المصري إلى قسم استشاري وقسم قضائي. تكلم بالتفصيل عن (قسم الفتوى) و(قسم التشريع)؟"

 **ورد في امتحانات: **

* امتحان القاهرة بنين تخلف 2025/2024 (السؤال الثاني).

* امتحان القاهرة بنات أساسي 2024 (السؤال الرابع - أ).

* ورد بصيغ مقاربة في عدة سنوات لبيان التشكيل والاختصاص [214، 680].

 **الإجابة النموذجية الكاملة: **

**أولاً: القسم الاستشاري (الفتوى والتشريع): **

**1. قسم الرأي (الفتوى): **

* يتشكل من إدارات متخصصة ولجان فتوى.

* **اختصاصه: ** يختص بإبداء الرأي في المسائل القانونية، وفحص التظلمات، **والأهم: **

(إبداء الرأي وجوباً في الصلح أو التحكيم أو العقود الإدارية التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف

جنيه) [214، 680].

**2. قسم التشريع: **

* يختص بالتأكد من مشروعية مشروعات القوانين والقرارات (اللوائح) المعروضة عليه، ومدى

التواءم والتناسق بين النصوص، وضبط صياغتها.

* **ملاحظة هامة للمصحح: ** إغفال عرض (مشروعات القوانين) عليه لا يترتب عليه

البطلان. أما إغفال عرض (القرارات التنظيمية/اللوائح) فيعتبر إغفالاً لإجراء جوهري يترتب عليه

البطلان [214، 215، 680، 681].

**3. الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: **

* تختص بالمسائل الدولية والدستورية، وتفصل بقرار (ملزم) في المنازعات بين الوزارات

والمصالح والهيئات العامة [215، 681].

 **السؤال الثالث: (هيئة مفوضي الدولة)**

**نص السؤال كما ورد: ** "تُعد هيئة مفوضي الدولة العامل الأساسي في تحضير المنازعة

الإدارية. بين تشكيلها واختصاصاتها بالتفصيل؟"

 **ورد في امتحانات: **

* امتحان القاهرة بنين أساسي 2021 (السؤال الثاني - ب).

* امتحان القاهرة بنين تخلف 2023/2022 (السؤال الرابع).
* (من الأسئلة المفضلة لدكاترة الشريعة والقانون بالقاهرة ويكرر بكثافة) * [216، 682].

** الإجابة النموذجية الكاملة: ** 

** أولاً: ماهية وتشكيل هيئة مفوضي الدولة: **

* **الماهية: ** هي الأمانة على المنازعات الإدارية، والعامل الأساسي في تحضير الدعوى
وتهيئتها للمرافعة [216، 682].

* **التشكيل: ** تتكون من أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعدد كافٍ من المستشارين
المساعدين والنواب والمندوبين [216، 682].

** ثانياً: اختصاصات وسلطات الهيئة: **

للممكن من القيام بمهامها، مُنحت الهيئة الاختصاصات الآتية:

1. **تحضير الدعوى للمرافعة: ** وهو اختصاصها الأصلي [217، 683].
2. **طلب الأوراق: ** الاتصال بالجهات الحكومية المختلفة للحصول على البيانات والمستندات اللازمة [217، 683].
3. **إيداع تقرير مسبب: ** يحدد الوقائع والمسائل القانونية ويؤدي رأيها المسبب في النزاع (لرؤية واضحة أمام القاضي) [217، 683].
4. **التحقيق والمناقشة: ** يحق لها استدعاء ذوي الشأن لسؤالهم، والانتقال لإجراء المعاينة، أو التحقيق، وتحديد أجل للخصوم لإيداع ردودهم، وإجراء جلسات مناقشة وتحضير [217، 683].
5. **التسوية الودية: ** عرض تسوية النزاع ودياً على الأطراف [217، 683].
6. **الفصل في الرسوم: ** تختص بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية [217، 683].
7. **الطعن في الأحكام: ** لها حق الطعن في الأحكام الإدارية الصادرة أمام المحكمة الإدارية العليا [217، 683].

** السؤال الرابع: (تنازع الاختصاص) ** 

** نص السؤال كما ورد: ** "تكلم بالتفصيل المناسب عن تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري، مبيناً صورته، والمحكمة المختصة بحل النزاع؟"
** ورد في امتحانات: ** 

* امتحان القاهرة بنين أساسي 2024/2023 (السؤال الثاني).

* امتحان القاهرة بنين تخلف 2023/2022 (السؤال الثالث).

* امتحان القاهرة بنين تخلف 2025/2024 (السؤال الأول - ب).
* (سؤال امتحانات متكرر جداً لا يكاد يخلو منه امتحان) * [218، 684].

** الإجابة النموذجية الكاملة: **

** أولاً: ماهية النزاع وأسبابه: **

* ينشأ نزاع الاختصاص في مصر بشكل أساسي بسبب الأخذ بنظام (ازدواج القضاء)، حيث توجد جهة قضاء عادي (المحاكم العادية) وجهة قضاء إداري (مجلس الدولة) [218، 684].
* ويشترط لاختصاص المحاكم الإدارية أن تكون الإدارة طرفاً في المنازعة (بصفتها سلطة عامة) [218، 684].

** ثانياً: صور النزاع بين جهتي القضاء: **

يتخذ النزاع ثلاث صور رئيسية:

1. ** النزاع الإيجابي: ** وهو أن تدعي كلتا الجهتين القضائيتين (العادية والإدارية) اختصاصها بنظر ذات النزاع لنفسها.

* * شروطه: * وجود دعوى قائمة أمام كلتا الجهتين، وحدة الموضوع، وعدم صدور حكم نهائي في أي منهما [218، 684].

2. ** النزاع السلبي: ** وهو أن تتخلى كلتا الجهتين عن نظر النزاع لعدم الاختصاص.
* * شروطه: * وحدة الموضوع، واقتصار الحكمين الصادرين على نفي الاختصاص [219، 685].

3. ** النزاع نتيجة تعارض الأحكام: **

* * شروطه: * صدور حكمين نهائيين متناقضين من القضاء العادي والقضاء الإداري في موضوع واحد، مما يؤدي إلى استحالة واستعصاء تنفيذ الحكمين معاً [219، 685].

** ثالثاً: المحكمة المختصة بحل النزاع: **

* يُوكل أمر حل هذا النزاع إلى هيئة قضائية عليا تكون حكماً بين الجهتين المتنازعتين (وهي المحكمة الدستورية العليا في مصر)، لتحديد الجهة المختصة أو لتحديد الحكم الواجب التنفيذ [219، 685].





****السؤال الأول: (الخطأ الشخصي والمرفقي - سؤال إجباري شبه مؤكد)****
****نص السؤال كما ورد: **** "من أركان المسؤولية التقصيرية للإدارة ركن الخطأ. بين بالتفصيل مفهوم الخطأ، ثم ميز بين (الخطأ الشخصي) و(الخطأ المصلحي/المرفقي) من حيث الماهية، معايير التفرقة، والصور؟"

****ورد في امتحانات: ****

* امتحان القاهرة بنين أساسي للسنوات: 2021، 2022، 2024، 2025.
 * تكرر بكثافة في امتحانات التخلفات، ويُعد من أهم أسئلة المنهج على الإطلاق (بنسبة تكرار 90%) [193، 175، 171].

****الإجابة النموذجية الكاملة: ****

****أولاً: مفهوم الخطأ في المسؤولية التقصيرية للإدارة: ****
 * هو كل فعل (إيجابي) أو (سلبي) يمثل مخالفة للالتزام الملقى على عاتق جهة الإدارة، سواء كان مصدر هذا الالتزام هو القانون أو اللوائح. وتقوم المسؤولية التقصيرية للإدارة على أساس توافر ثلاثة أركان: (ركن الخطأ، ركن الضرر: وهو الأذى المادي أو المعنوي الذي يصيب المضرور ويشترط أن يكون محققاً ومساساً بمصلحة مشروعة، وركن علاقة السببية: يجب أن يكون الضرر ناتجاً مباشرة عن الخطأ الذي وقع من جهة الإدارة ولا تتعقد المسؤولية إلا بوجود هذه العلاقة) [64، 155، 193].

****ثانياً: التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي (المرفقي): ****
 * ****الخطأ الشخصي: **** هو الخطأ المنفصل عن المرفق، والذي يُنسب إلى (الموظف) ذاته، ويتحمل الموظف أثره (يدفع التعويض من ماله الخاص). ومثاله: الجرائم التي يرتكبها بعيداً عن عمله، أو الإهمال الجسيم الصارخ [156، 193].
 * ****الخطأ المصلحي (المرفقي): **** هو الخطأ الذي يُنسب إلى (المرفق) ذاته، وتتحمل الإدارة (الدولة) جزاء المسؤولية ودفع التعويض للمضرور [157، 194].

****ثالثاً: معايير التفرقة بين الخطأين (موقف الفقه ومجلس الدولة): ****

اختلف الفقه في وضع معيار ثابت للتفرقة على النحو الآتي:

1. ****الاتجاه الذاتي: **** ينظر إلى (القصد أو النية أو الغاية) للموظف؛ فإذا كان سيء النية ويسعى لتحقيق مصلحة شخصية أو انتقامية فهو خطأ شخصي.
2. ****الاتجاه الموضوعي: **** ينظر إلى (حد الجسامة) ومدى إمكانية فصل الخطأ عن الوظيفة.

3. ****موقف مجلس الدولة المصري: **** استقر القضاء على عدم الأخذ بمعيار واحد ثابت، بل يقوم بتقدير كل حالة على حدة وفقاً لظروفها وملابساتها للوقوف على طبيعة الخطأ [157، 194].

****رابعاً: صور الخطأ المصلحي (المرفقي): ****

تعدد صور الخطأ الذي تتحمله الإدارة، ومن أهمها:

1. سوء تنظيم المرفق وإدارته.
2. بطء المرفق في أداء الخدمة المطلوبة.
3. امتناع المرفق عن الوفاء بالخدمة.
4. الضرر مجهول المصدر (عندما يقع ضرر ولا يُعرف الموظف المتسبب فيه، فيُنسب للمرفق ككل) [158، 194].

****السؤال الثاني: (المسئولية العقدية للإدارة) **** 

****نص السؤال كما ورد: **** "تكلم عن المسئولية العقدية للإدارة، مبيناً أركانها وأنواعها، ثم وضح أبرز أوجه الاختلاف بينها وبين المسئولية التقصيرية؟"

****ورد في امتحانات: **** 

* ورد بصيغ متعددة في امتحانات سابقة للمقارنة بين أنواع المسئولية الملقاة على عاتق الإدارة [62، 65، 195].

****الإجابة النموذجية الكاملة: **** 

****أولاً: مفهوم المسئولية العقدية للإدارة وأركانها: ****

* ****المفهوم: **** هي المسئولية المترتبة على الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد من عقود الإدارة، والتي يترتب عليها التعويض للمتعاقد.

* ****الأركان: **** تتطلب ثلاثة أركان: (الخطأ من المسؤول - الضرر النقدي أو المادي للمضرور - علاقة السببية بين الخطأ والضرر) [62، 195].

****ثانياً: أنواع المسئولية العقدية (من حيث الخطأ): ****

1. ****المسئولية بخطأ من الإدارة: **** عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد (سواء كان ناشئاً عن عمد أو إهمال). أمثلة: عدم تسليم العمل محل التعاقد، عدم إخطار المتعاقد بإنهاء التعاقد، التأخير في صرف المستحقات.

2. ****المسئولية بدون خطأ (الاستثنائية):**** تقوم في مواجهة الإدارة (دون وقوع خطأ من جانبها)، وذلك لحماية المتعاقد إذا لحق به ضرر مشروع بسبب (ظرف طارئ) أو (صعوبات مادية غير متوقعة) [62، 195].

****ثالثاً: أبرز أوجه الاختلاف بين المسئولية التقصيرية والعقدية:****

1. ****من حيث مصدر الالتزام:**** في المسئولية العقدية (العقد) هو مصدر الالتزام، بينما في المسئولية التقصيرية (مخالفة القاعدة القانونية) تمثل واقعة مصدر الالتزام.
2. ****من حيث طبيعة المسئولية:**** المسئولية العقدية تتبع قواعد (قانون العقد)، بينما المسئولية التقصيرية تتبع قواعد مخالفة (قانون عام للإدارة) [65، 196].

****السؤال الثالث: (تعويض الأعمال التشريعية والقضائية)****

****نص السؤال كما ورد:**** "استقر الفقه والقضاء التقليدي على عدم مسئولية الدولة للتعويض عن أعمال السلطتين التشريعية والقضائية. ناقش هذه العبارة مبيناً الأساس القانوني لهذا المبدأ، ثم اشرح الاستثناء الدستوري الوارد عليه؟"

****ورد في امتحانات:****

* امتحان القاهرة بنين 2024.

* امتحان القاهرة بنين تخلف 2023.

* (سؤال خبيث يفرق بين طالب الامتياز والجيد جداً لتركيزه على التطورات الدستورية)*
[61، 173، 196].

****الإجابة النموذجية الكاملة:****

****أولاً: عدم مسئولية الدولة عن الأعمال التشريعية:****

* ****المفهوم:**** هي تلك الأعمال الصادرة عن البرلمان في وظيفته الأصلية (التشريع)، ويستبعد منها الدستور والتشريعات اللائحية والقرارات الفردية.

* ****المبدأ:**** مبدأ تقليدي ينص على عدم مسئولية الدولة عن التعويض عن الأعمال التشريعية، على الرغم من أنها قد تنتج عنها أضرار جسيمة.

* ****الأساس القانوني:**** قرينة افتراض الصحة للعمل التشريعي، واعتبار الأعمال التشريعية من الأعمال المرتبطة بالسيادة.

* ****التطورات المستحدثة:**** مبدأ عدم المسئولية هو السائد في مصر حالياً، لكن التطورات

اللاحقة بدور الدولة (الخصخصة) تؤثر في نظرة القاضي لهذا المبدأ [59، 60، 196].

****ثانياً: عدم مسئولية الدولة عن الأعمال القضائية:****

* ****المفهوم:**** هي الأعمال التي تصدر عن السلطة القضائية في مهمتها الأساسية (إصدار الأحكام)، وأعمال النيابة العامة وأعمال مأموري الضبط القضائي.

* ****المبدأ والأساس القانوني:**** المستقر عليه هو عدم مسئولية الدولة عن الأعمال القضائية على أساس أن الحكم القضائي يكتسب (حجية الأمر المقضي فيه).

* ****الاستثناء الدستوري الجديد (دستور 2014):**** قرر المشرع الدستوري أحكاماً جديدة فيما يتعلق بالتعويض عن بعض حالات المسئولية، مثل:

1. حالات ****الحبس الاحتياطي**** (حيث يُعوض الفرد إذا ثبتت براءته أو عدم صحة الاتهام).
2. حالات ****الخطأ في تنفيذ العقوبة****.

* وهذا يمثل تطوراً محموداً لحماية



 ****ملزمة الامتحانات السابقة (س و ج مقالي 100%) - الجزء الرابع**** 

****السؤال الأول: (العلاقة الشائكة بين الجنائي والتأديبي - سؤال أساسي مؤكد)**** 

****نص السؤال كما ورد:**** "عَرِّف المخالفة التأديبية، ثم بَيِّن بالتفصيل القواعد الضابطة للعلاقة بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية؟"

****ورد في امتحانات:**** 

* امتحان القاهرة بنين أساسي للسنوات: 2021، 2022، 2024، 2025.

* تكرر بكثافة شديدة في امتحانات التخلّفات وأسيوط، ولا يخلو منه امتحان تقريباً [74، 75، 76، 170، 174، 177، 205، 613].

****الإجابة النموذجية الكاملة:**** 

****أولاً: تعريف المخالفة التأديبية:****

* استقرت أحكام القضاء الإداري على أنه نظراً لعدم تحديد المخالفات التأديبية في التشريعات على سبيل الحصر، فإن أي خروج على مقتضيات الوظيفة يعتبر ذنباً إدارياً ومخالفة تأديبية.

* وقد يمتد ذلك للحياة الخاصة للموظف إذا أتى تصرفاً يمس كرامتها وسمعتها (حتى لو صدر منه خارج نطاق الوظيفة).

****ثانياً: القواعد الضابطة للعلاقة بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية:****

تستقل الجريمة الجنائية عن المخالفة التأديبية لاختلاف المصلحة الجديرة بالحماية في كل منهما، وتحكم العلاقة بينهما 6 قواعد دقيقة:

1. ****قاعدة الاستقلال:**** تستقل الجريمة الجنائية عن المخالفة التأديبية، فالجريمة تعتبر إدارياً لمصلحة حماها المشرع الجنائي، بينما المخالفة إخلال بواجب وظيفي.
2. ****حجية الحكم الجنائي:**** للحكم الجنائي (سواء بالبراءة أو الإدانة) "حجية" أمام القضاء التأديبي، بشرط أن يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها للمتهم.
3. ****قيود الحجية (هام جداً):**** حجية الحكم الجنائي لا تمنع القضاء التأديبي من إعادة بحث الموضوع؛ فقد يحكم الجنائي بالبراءة (لعدم كفاية الأدلة الجنائية الصارمة)، بينما ترى المحكمة التأديبية في نفس الفعل (إهمالاً أو خروجاً على مقتضيات الوظيفة) يستوجب الجزاء الإداري.
4. ****معيار الذنب الإداري:**** لا يصح رد الفعل إلى نظام التجريم الجنائي وانتظار توافر أركانه، بل يُنظر إليه كخروج على واجبات الوظيفة وتقوم به المخالفة التأديبية.
5. ****أثر أوامر الحفظ من النيابة:**** صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (لا يعني عدم مؤاخذة الموظف تأديبياً) عن ذات الأفعال.
6. ****وقف الإجراءات التأديبية (التريث):**** إذا استندت السلطة التأديبية في اتهامها إلى (ذات الوصف الجنائي) كأساس للمساءلة، فإنه يتعين عليها التريث ووقف الإجراءات التأديبية لحين صدور حكم جنائي بات ونهائي بالإدانة [206، 207، 614، 615].

****السؤال الثاني: (العقوبات التأديبية وقواعد محوها)**** 

****نص السؤال كما ورد:**** "تكلم عن العقوبات التأديبية مبيناً حكم (تعدد العقوبات)، ثم اشرح قواعد (محو/رد الاعتبار الوظيفي) والمدد المحددة لذلك؟"
****ورد في امتحانات:**** 

* ورد في امتحانات القاهرة بنين تخلف 2018 و 2023.

* تكرر كجزء من أسئلة الامتحانات المجمع لبيان مدد المحو [78، 79، 80، 81، 207، 615].

****الإجابة النموذجية الكاملة:**** 

****أولاً: العقوبات التأديبية وحكم تعددها:****

* ****أنواع العقوبات (من الأخف للأشد):**** الإنذار، الخصم من الأجر (بما لا يجاوز 60 يوماً في السنة)، الوقف عن العمل (بما لا يجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر)، تأجيل الترقية (بما لا يزيد على سنتين)، خفض لوظيفة أدنى، خفض لوظيفة أدنى مع خفض الأجر للقدر الذي كان عليه، الإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة.

* **حكم تعدد الجزاءات:** يعتبر توقيع أكثر من جزاء تأديبي على الفعل الواحد باطلاً (لعدم جواز تعدد الجزاءات على الفعل الواحد).

* * (ملاحظة هامة للمصحح): * قيام المحكمة بخفض الوظيفة مع خفض الأجر لا يعد ازدواجاً، بل اعتبرها القانون عقوبة واحدة مدمجة.

****ثانياً: نظام محو الجزاء (رد الاعتبار الوظيفي) ومدده:****

يقوم هذا النظام على أساس تحقيق الجزاء للغرض منه، ويترتب على المحو اعتباره (كأن لم يكن) وتُحمى الجزاءات بقوة القانون بانقضاء الفترات الآتية (تُحسب من تاريخ توقيع الجزاء):

1. ** (سنة واحدة): ** في حالة التنبيه، والإنذار، والخصم من الأجر مدة لا تزيد على (5 أيام).
2. ** (سنتان): ** في حالة اللوم، والخصم من الأجر لمدة تزيد على (5 أيام) وحتى (15 يوماً).
3. ** (ثلاث سنوات): ** في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على (15 يوماً).
4. ** (أربع سنوات): ** بالنسبة لباقي العقوبات التأديبية الأخرى، (عدا جزائي الفصل والإحالة للمعاش فلا يُمحى) [207، 615].

****السؤال الثالث: (التحقيق الإداري والوقف عن العمل)**** 

****نص السؤال كما ورد:**** "بَيِّن ضمانات التحقيق الإداري مع الموظف. وَمَنْ الذي يملك سلطة (الوقف الاحتياطي عن العمل) وما هي مدته وأحكامه الخاصة بالأجر؟"

****ورد في امتحانات:**** 

* امتحان القاهرة بنات أساسي 2024.

* امتحان القاهرة بنين 2021 [85، 86، 87، 88، 208، 616].

****الإجابة النموذجية الكاملة:**** 

****أولاً: ضمانات التحقيق الإداري وإجراءاته:****

1. ****الكتابة:**** القاعدة أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه (كتابة) وسماع أقواله. (وُيستثنى من ذلك: جزاء الإنذار، والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 3 أيام، فيجوز أن يكون التحقيق شفاهة).
2. ****المواعيد:**** يجب ألا تتجاوز فترة التحقيق (عشرة) أيام من تاريخ تسلم قرار الإحالة.
3. ****حق الدفاع:**** تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه، وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات، وألا يُحاط التحقيق بظروف تؤثر في نزاهته [208، 616].

****ثانياً: سلطة الوقف الاحتياطي عن العمل وأحكام الأجر:****

- * **من يملكها:** السلطة المختصة (الوزير/المحافظ)، ورئيس هيئة النيابة الإدارية.
- * **المدة:** لا تزيد على (شهر) إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
- * **أحكام الأجر (الأهم):** يُعرض الأمر (فوراً) على المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف باقي الأجر. ولها (20 يوماً) للرد، فإذا لم تصدر المحكمة التأديبية قرارها خلال هذه المدة (يُصرف الأجر كاملاً للموظف بقوة القانون) [209، 617].

 **السؤال الرابع: (المحاكمة بعد الخدمة وتقادم الدعوى التأديبية)**

نص السؤال كما ورد: "متى تنقضي الدعوى التأديبية (التقادم)؟ وهل يجوز محاكمة العامل الذي انتهت مدة خدمته بالاستقالة أو المعاش؟"

ورد في امتحانات: 

- * امتحان أسيوط (أساسي وتخلف) 2021، 2022.
- * امتحان القاهرة بنين تخلف 2024/2023 [100، 101، 102، 209، 617].

 **الإجابة النموذجية الكاملة:**

أولاً: محاكمة العامل الذي انتهت خدمته:

- * **القاعدة والاستثناء:** الأصل أن انتهاء خدمة العامل (لأي سبب عدا الوفاة) يمنع من محاكمته تأديبياً. ولكن (يجوز استثناء) محاكمته في حالتين:
 1. إذا كان قد بدأ التحقيق معه (قبل) انتهاء الخدمة.
 2. في المخالفات المالية التي يترتب عليها (ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة).
- * **العقوبة في هذه الحالة:** يجوز أن يُوقع على مَنْ انتهت خدمته عقوبة (غرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي)، وتُستوفى الغرامة من المعاش (بما لا يتجاوز رבעه) أو بطريق الحجز الإداري على أمواله [210، 618].

ثانياً: تقادم الدعوى التأديبية (سقوطها بمضي المدة):

- * **المدة:** تنقضي الدعوى التأديبية بمضي (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
- * **الانقطاع:** تنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة (ويبدأ عد الـ 3 سنوات من جديد).
- * **الارتباط بالجنائي:** إذا كان الفعل يُكون (جريمة جنائية) بالإضافة لكونه مخالفة تأديبية، فإن الدعوى التأديبية (لا تتقادم إلا بتقادم الدعوى الجنائية) الأطول مدة [210، 619].



ملزمة الامتحانات السابقة (س وج مقالي 100%) - الجزء الخامس

 **السؤال الأول: (دعوى الإلغاء: ماهيتها وخصائصها - سؤال افتتاحي هام)**
**نص السؤال كما ورد: "عَرِّف دعوى الإلغاء، مبيناً خصائصها، وعالقتها بالدعوى الإدارية الأخرى؟"

 **ورد في امتحانات: **

* تكرر بكثافة في امتحانات جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين) للسنوات: 2021، 2024، 2025
ك سؤال افتتاحي للقسم الثاني من المنهج [196، 485، 592].

 **الإجابة النموذجية الكاملة: **

****أولاً: تعريف دعوى الإلغاء: ****

هي الدعوى القضائية التي يرفعها ذو شأن إلى القضاء للمطالبة بإعدام (إلغاء) قرار إداري غير مشروع، لمخالفته للقانون بمعناه الواسع [196، 254، 485، 592].

****ثانياً: خصائص دعوى الإلغاء: ****

تتميز دعوى الإلغاء بأربع خصائص رئيسية وهي:

1. ****ذات نشأة قضائية وقانونية: **** هي ذات نشأة قضائية في فرنسا لأنها من صنع مجلس الدولة الفرنسي، أما في مصر فالوضع يختلف، حيث نشأت كدعوى قضائية بمقتضى نص (قانون) إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 فهي في مصر ذات نشأة قانونية [197، 255، 486، 593].

2. ****تنتمي إلى قضاء المشروعية: **** يهدف قاضي الإلغاء في الأساس إلى حماية المشروعية، ولذلك فهو يختصم القرار غير المشروع وليس الإدارة، ويقتصر دور القاضي على (إعدام وإلغاء) القرار دون أن يوجه أوامر للإدارة بتعديله أو إحلال غيره محله [197، 255، 486، 593].

3. ****الطريق الأصلي للإلغاء: **** هي الطريق الطبيعي للطعن على أي قرار إداري غير مشروع أمام القضاء الإداري [198، 255، 486، 594].

4. ****محاطة بإجراءات قانونية خاصة: **** تتطلب مواعيد معينة لرفعها (60 يوماً) حفاظاً على الأمن القانوني، واشترط المشرع التظلم الوجوبي قبل رفعها في بعض القرارات [198، 255، 486، 594].

****ثالثاً: علاقتها بالدعوى الإدارية الأخرى:****

***** ****مع دعوى التأديب:** القرار الإداري غير المشروع قد يمثل "جريمة تأديبية" ارتكبتها الموظف، فترفع دعوى الإلغاء لإعدام القرار، وتحرك الدعوى التأديبية لمعاقبة الموظف مصدر القرار [198، 255، 486، 594].**

***** ****مع دعوى التعويض:** القرار الإداري غير المشروع يمثل (خطأً) من الإدارة، ومن ثم يخول لمن وقع عليه هذا الضرر أن يقوم برفع دعوى تعويض لجبره [198، 255، 486، 594].**

****السؤال الثاني: (شروط القرار المطعون فيه - سؤال جوهري ومؤكد)****

****نص السؤال كما ورد:** "من بين شروط دعوى الإلغاء الشروط المتعلقة بالقرار الإداري محل الطعن. تكلم عن هذه الشروط بالتفصيل؟"**

****ورد في امتحانات:****

***** امتحان القاهرة بنين أساسي للسنوات: 2021، 2022، 2024، 2025.

***** امتحان القاهرة بنين تخلف 2023.

***** ***** (يعد من أهم أسئلة المنهج لشموله على تركات تتعلق بالنقابات والجامعة الأمريكية) * [199، 487، 595].

****الإجابة النموذجية الكاملة:****

يُشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تتوافر في القرار الإداري المطعون فيه أربعة شروط أساسية وهي:

****أولاً: أن يكون القرار الإداري نهائياً ومؤثراً:****

***** يجب أن يكتسب القرار وصف "النهائية" بأن يحدث أثراً قانونياً في المركز القانوني للأفراد [199، 256، 487، 595].

***** وبناءً عليه، (لا يقبل الطعن) في الأعمال التحضيرية، أو المنشورات والأوامر المصلحية (التي تفسر القواعد ولا تأتي بجديد)، أو القرارات المفسرة والمؤكددة لقرار سابق [199، 256، 487، 596].

****ثانياً: صدور القرار من سلطة إدارية:****

***** يجب أن يصدر القرار بالإرادة المنفردة للإدارة باعتبارها (سلطة عامة).

***** وبناءً عليه، تخرج العقود الإدارية من نطاق دعوى الإلغاء لأنها تصدر بإرادتين (وتخضع للقضاء الكامل وليس للإلغاء) [200، 256، 487، 596].

* **موقف النقابات المهنية:** تعتبر القرارات الصادرة من (النقابات المهنية كنقابة المحامين) قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري ويجوز الطعن عليها بالإلغاء [200، 256، 487، 596].

* **ثالثاً: أن يكون القرار صادراً من سلطة إدارية "وطنية":**
* لا يجوز الطعن بالإلغاء على قرارات السلطات الأجنبية، ولكن استقر القضاء المصري على استثناء دقيق:
* **موقف الجامعة الأمريكية في مصر (تريكة هامة):** رغم كونها هيئة أجنبية، إلا أنها تدير مرفقاً عاماً (التعليم) تحت إشراف الوزير، وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري. ولذلك تعتبر قرارات إدارية (يجوز الطعن عليها بالإلغاء كفصل طالب أو دكتور) [200، 257، 487، 596].
* (وكذلك ممثلو الإدارة المصرية في قطاع غزة قديماً كانت قراراتهم تخضع للرقابة باعتبارهم ممثلين للسيادة المصرية) * [257، 487].

* **رابعاً: صدور القرار بعد العمل بقانون مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946:**
* تطبيقاً لقاعدة عدم رجعية القوانين، فإن القرارات الصادرة قبل هذا التاريخ كانت محصنة ولا يجوز الطعن عليها بالإلغاء، وكان يمتنع على المحاكم النظر فيها إلا عن طريق التعويض فحسب [201، 257، 488، 597].



🏛️ **ملزمة الامتحانات السابقة (س و ج مقالي 100%) - الجزء السادس** 🏛️

✍️ **السؤال الأول: (شروط رافع الدعوى: المصلحة وأنواعها والدفع بانعدامها)**
نص السؤال كما ورد: **"تكلم بالتفصيل المناسب عن شرط (المصلحة) في رافع دعوى الإلغاء، مبيناً ماهيتها، وقت توافرها، وطبيعة الدفع بانعدامها، وموقف القضاء من المصلحة الأدبية والمحتملة؟"

** ورد في امتحانات: ** 📌

* امتحان القاهرة بنين أساسي للسنوات: 2021، 2023، 2024، 2025.

* تكرر بكثافة في امتحانات التخلّفات وأسيوط، ويعد من أهم أسئلة الباب الثاني [164، 170، 601].

**** الإجابة النموذجية الكاملة: **** 

**** أولاً: ماهية المصلحة وشروطها: ****

* **** التعريف: **** هي الفائدة التي تعود على رافع الدعوى من إلغاء القرار الإداري غير المشروع (فلا يُقبل أي طلب لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون) [165، 601].

* **** شروطها الأساسية: **** يجب أن تكون المصلحة (شخصية ومباشرة). ولا يُشترط أن يمس القرار "حقاً" مالياً للمدعي، بل يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة يمسها القرار [165، 602].

**** ثانياً: وقت توافر المصلحة: ****

* مجلس الدولة الفرنسي يكتفي بضرورة توافر المصلحة وقت (رفع الدعوى) فقط [165، 602].

* مجلس الدولة المصري تردد في أحكامه، فتارة يكتفي بتوافرها وقت الرفع، والأغلب أنه يشترط توافر المصلحة وقت رفع الدعوى واستمرارها إلى أن يتم الفصل فيها نهائياً [165، 602].

**** ثالثاً: طبيعة الدفع بانعدام المصلحة: ****

* استقر القضاء والفقه على أن الدفع بانعدام المصلحة (ليس دفْعاً شكلياً ولا موضوعياً)، بل هو دفع بـ (عدم القبول)، ويجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى [166، 602].

**** رابعاً: أنواع المصلحة (موقف القضاء المصري): ****

1. **** المصلحة المادية والأدبية: **** تقبل دعوى الإلغاء إذا كانت المصلحة مادية، كما استقر

القضاء الإداري صراحة على قبولها إذا كانت المصلحة (أدبية) كالدفاع عن الشرف والكرامة وحسن السمعة [166، 603].

2. **** المصلحة المحققة والمحتمة: **** الأصل أن تكون المصلحة (محققة وحالة)، ولكن استثناءً

اعترف القضاء الإداري المصري بجواز قبول دعوى الإلغاء استناداً إلى (مصلحة محتمة في المستقبل) توسعاً في حماية المشروعية [166، 603].

**** السؤال الثاني: (ميعاد دعوى الإلغاء وعوارضه - سؤال التمييز الأكبر) **** 

****نص السؤال كما ورد: **** "يُعد ميعاد دعوى الإلغاء من أهم ضمانات استقرار الأوضاع الإدارية. بين الميعاد الأصلي لرفع الدعوى، ثم قرق بدقة بين أسباب (وقف الميعاد) وأسباب (انقطاع الميعاد) مع التركيز على التظلم الإداري؟"
* (وقد يرد بصيغة: تحدث بالتفصيل عن (عوارض) ميعاد دعوى الإلغاء، مبيناً أسباب الامتداد، الوقف، والانقطاع)*.

**** ورد في امتحانات: ****

* امتحان القاهرة بنين للعام الجامعي 2024.

* سؤال مركب يقيس الفهم، ومرشح بقوة لامتحان 2026 بناءً على تكرار الدكاترة لأسئلة (المواعيد) [150، 603، 604].

**** الإجابة النموذجية الكاملة: ****

**** أولاً: الميعاد الأصلي لرفع دعوى الإلغاء: ****

* هو (60 يوماً) يبدأ سريانها من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية (للقرارات التنظيمية)، أو من تاريخ العلم اليقيني أو الإعلان (للقرارات الفردية). وعبء إثبات العلم يقع على رافع الدعوى [151، 604].

**** ثانياً: امتداد وقف الميعاد: ****

1. **** الامتداد: **** يمتد الميعاد إذا صادف آخره أيام العطلات الرسمية (فيمتد لأول يوم عمل بعدها)، ويمتد أيضاً بـ (مواعيد المسافة) المقررة في قانون المرافعات.
2. **** الوقف: **** هو عدم سريان مدة الطعن لسبب قاهر ثم استكمالها لزواله. يتحقق بـ (القوة القاهرة) كمرض صاحب الدعوى مرضاً يعيقه عن اتخاذ الإجراءات.
- * * (ملاحظة هامة للمصحح): * مرض المحامي لا يعتبر قوة القاهرة توقف الميعاد لأنه لا يتعلق بالطاعن (صاحب الشأن) نفسه، إذ يمكن للمدعي توكيل محامٍ غيره [151، 152، 604].

**** ثالثاً: انقطاع الميعاد (وغيره كالتظلم الإداري): ****

* **** الماهية: **** الانقطاع يعني إسقاط المدة التي مضت، وبدء ميعاد 60 يوماً جديدة تماماً [152، 605].

* **** التظلم الإداري (أهم الأسباب): **** ينقطع الميعاد بتقديم تظلم (سواء كان وجوبياً أو جوازياً). وتتمثل أحكامه في:

1. يجب أن تبت الإدارة في التظلم خلال (60 يوماً).

2. إذا ردت الإدارة (بالرفض)، يبدأ ميعاد 60 يوماً جديدة لرفع الدعوى.

3. إذا التزمت الإدارة (بالصمت) لمدة 60 يوماً، اعتبر ذلك بمثابة (رفض ضمني)، ويبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الصمت ميعاد 60 يوماً جديدة لرفع الدعوى في المحكمة.

4. * (تريكة تعدد التظلمات): * إذا تعددت التظلمات، فالعبرة في قطع الميعاد بـ (التظلم الأول فقط). ولا يُعتد بالتظلمات التالية في قطع الميعاد مرة أخرى [152، 605].
* ** من أسباب الانقطاع الأخرى: ** طلب الإعفاء من الرسوم القضائية، ورفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة (بشرط أن تُرفع خلال الميعاد القانوني) [153، 606].



 ** ملزمة الامتحانات السابقة (س و ج مقالي 100%) - الجزء السابع ** 

 ** السؤال الأول: (عيب عدم الاختصاص - سؤال محوري إجباري) **
** نص السؤال كما ورد: ** "يعد (عيب عدم الاختصاص) من أهم عيوب القرار الإداري التي تؤدي إلغائه. اشرح هذا العيب مبيناً طبيعته، أنواعه، ودرجاته؟"
** ورد في امتحانات: **
* ورد في العديد من امتحانات القاهرة بنين للسنوات السابقة.
* يُعد سؤالاً محورياً لا يخلو منه أي امتحان في القضاء الإداري [139، 140، 141، 142، 171، 212، 617].

 ** الإجابة النموذجية الكاملة: **
** أولاً: ماهية عيب عدم الاختصاص وطبيعته القانونية: **
* ** الماهية: ** هو الصلاحية القانونية للقيام بعمل معين. وعيب عدم الاختصاص يعني أن يُصدر القرار شخص أو جهة لا تملك قانوناً سلطة إصداره.
* ** الطبيعة القانونية (هام جداً): ** قواعد الاختصاص من أهم شروط صحة القرار، وتتعلق بـ ** (النظام العام) ** تعلقاً وثيقاً، بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفتها تحت أي مبرر، وللقاضي الإداري أن يتصدى لها من تلقاء نفسه حتى لو لم يطلبه الخصوم [212، 617].

**** ثانياً: أنواع عيب عدم الاختصاص الأربعة: ****

1. ** الاختصاص الشخصي: ** أن يصدر القرار من شخص غير الذي أسند إليه القانون سلطة إصداره (كأن يغتصب موظف سلطة موظف آخر) [212، 618].
2. ** الاختصاص الموضوعي: ** أن يتجاوز الموظف أو الجهة الموضوعات المحددة له قانوناً (كتعدي جهة إدارية على اختصاصات جهة إدارية أخرى موازية لها) [213، 618].

3. ****الختصاص المكاني:**** أن يمارس الموظف اختصاصه خارج النطاق الجغرافي المعين له من قبل جهة الإدارة [213، 618].

4. ****الختصاص الزماني:**** أن يباشر الموظف اختصاصه خارج الفترة الزمنية المحددة له قانوناً (كإصدار قرار بعد إحالته للتقاعد أو وقفه عن العمل، فكان قراره معيباً) [213، 618].

****ثالثاً: درجات عيب عدم الاختصاص:****

1. ****عيب جسيم (اغتصاب السلطة):**** وهو مخالفة صارخة لقواعد الاختصاص، كصدور قرار من شخص لم يُعين أصلاً في الوظيفة العامة. وهنا يكون القرار منعماً وفاقداً لركن من أركانه [213، 618].

2. ****عيب بسيط:**** كأن يصدر موظف قراراً يدخل في اختصاص موظف آخر داخل نفس الجهة الإدارية. وهذا العيب يجعل القرار معيباً وقابلًا للإلغاء [213، 214، 619].

****السؤال الثاني: (عيب الشكل والإجراءات):****

****نص السؤال كما ورد:**** "هل كل مخالفة لقواعد الشكل والإجراءات تؤدي إلى بطلان القرار الإداري؟ وضح ذلك مبيناً مدى تطلب القانون للشكل، والأثر المترتب على مخالفة الإدارة لها؟" ****ورد في امتحانات:****

* امتحان القاهرة بنين أساسي 2021.

* تكرر في أسئلة التخلّفات كجزء من تفكيك عيوب القرار الإداري [143، 144، 145، 214، 619].

****الإجابة النموذجية الكاملة:****

****أولاً: ماهية عيب الشكل والإجراءات:****

* هو عدم مراعاة الإدارة للشكل والإجراءات التي نص عليها القانون (في الدستور أو اللوائح) عند إصدار القرار. وهو عيب يرتبط بـ (المظهر الخارجي) للقرار الإداري [214، 619].

****ثانياً: مدى تطلب القانون للشكل والأثر المترتب على مخالفته:****

للإجابة على هذا التساؤل، يجب التفرقة بين حالتين أساسيتين:

* ****الحالة الأولى (عدم نص القانون على شكل معين):**** هنا الإدارة حرة، ولا يترتب على خلو القرار من شكل معين أي بطلان [215، 620].

* ****الحالة الثانية (نص القانون على إجراءات معينة):**** هنا وازن المشرع بين مصلحة الأفراد والمصلحة العامة، وميز بين نوعين من الإجراءات:

1. ****إجراءات جوهرية:**** هي الإجراءات الأساسية التي تمس ضمانات الأفراد. ويترتب على تخلفها أو عدم احترامها **** (بطلان القرار الإداري)**** وجعله قابلاً للإلغاء أمام القضاء [215، 620].
2. ****إجراءات ثانوية:**** هي شكليات بسيطة لا تؤثر في جوهر القرار. وتخلفها **** (ال بطل)** القرار الإداري **** [215، 216، 620].**

 ****السؤال الثالث:** (أسئلة موضوعية و"صح وخطأ" وردت في الامتحانات عن هذين العييين) ******

**** وردت في:**  امتحانات القاهرة بنين 2021، 2022، 2023 [120، 121، 526، 527].

****1.** بين مدى صحة العبارة: قواعد الاختصاص في القرار الإداري لا تتعلق بالنظام العام ويجوز للإدارة الاتفاق على مخالفتها للمصلحة العامة. ******

* ****الإجابة:**** (خطأ). ****التعليل:**** قواعد الاختصاص من صميم النظام العام، ولا يجوز إطلاقاً الاتفاق على مخالفتها تحت أي مبرر، وللقاضي أن يتصدى لها من تلقاء نفسه [120، 526].

****2.** بين مدى صحة العبارة: يُعد تدخل شخص غير موظف عام بإصدار قرار إداري بمثابة عيب عدم اختصاص بسيط. ******

* ****الإجابة:**** (خطأ). ****التعليل:**** هذا العيب يُطلق عليه (اغتصاب السلطة)، وهو عيب جسيم يجعل القرار منعماً وفاقداً لأركانه [121، 527].

****3.** بين مدى صحة العبارة: يترتب على عدم احترام الإدارة للإجراءات الثانوية والشكلية غير المؤثرة بطلان القرار الإداري وإلغاؤه. ******

* ****الإجابة:**** (خطأ). ****التعليل:**** الإجراءات الثانوية لا يترتب على تخلفها بطلان القرار، إنما البطلان يترتب فقط على الإجراءات الجوهرية [121، 527].

****4.** اختر الإجابة الصحيحة: قيام موظف بإصدار قرار في فترة إيقافه عن العمل أو بعد إحالته للتقاعد يمثل عيب عدم اختصاص (مكاني - موضوعي - زمني - شخصي). ******

* ****الإجابة:**** عيب عدم اختصاص (زمني) [121، 527].



 ****ملزمة الامتحانات السابقة (س وج مقالي 100%) - الجزء الثامن والأخير**** 

 ****السؤال الأول: (عيب المحل - مضمون القرار)****

****نص السؤال كما ورد: "تكلم عن عيب (المحل) كأحد العيوب الموضوعية لإلغاء القرار الإداري، مبيناً ماهيته وشروط المحل الصحيح وصور المخالفة؟"**

****ورد في امتحانات: 2021، 2022، 2024.**

*** تكرار كجزء من سؤال المقارنة بين العيوب في التخلّفات [145، 146، 529، 624].**

 ****الإجابة النموذجية الكاملة: ****

****أولاً: ماهية عيب المحل: ****

*** المحل هو (موضوع القرار) أو الأثر القانوني الذي يُحدثه بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني.**

*** ويعني عيب المحل أن (مضمون القرار يخالف القانون) [145، 529، 624].**

****ثانياً: شروط المحل الصحيح: ****

لكي يكون محل القرار صحيحاً بمنأى عن الإلغاء، يشترط فيه أمران:

1. **أن يكون جائزاً قانوناً: ** أي أن يكون موضوعه متوافقاً مع القوانين واللوائح [146، 529، 624].

2. **أن يكون ممكناً واقعياً: ** أي أن تكون له إمكانية للتحقق في الواقع (فلا يجوز مثلاً إصدار قرار بترقية موظف متوفى) [146، 529، 624].

****ثالثاً: صور عيب المحل (مخالفة القانون): ****

1. **المخالفة الصريحة للقانون: ** أن تتصرف الإدارة عن عمد متجاهلة القاعدة القانونية وكأنها غير موجودة، أو بغير عمد نتيجة جهلها بتعاقب التشريعات [147، 530].

2. ****الخطأ في تفسير القانون أو تأويله:**** هنا لا تخالف الإدارة القانون عمداً، بل تطبقه، ولكنها تخطئ في تفسيره، فتعطي معنى آخر غير الذي قصده المشرع. والخطأ في تفسير القانون يأتي بعدم الفهم الصحيح للقاعدة القانونية [147، 530].

****السؤال الثاني: (سؤال التمييز الخطير - السبب والغاية)**** 

****نص السؤال كما ورد:**** "يخلط الكثيرون بين عيب (السبب) وعيب (الغاية) في القرار الإداري. اشرح بالتفصيل ماهية كل منهما، مبيناً شروط السبب الصحيح، وصور عيب الغاية وسهولة إثباته؟"

****ورد في امتحانات:**** 

* امتحان القاهرة بنين 2024، 2026 (توقع مركب يقيس الفهم العميق).

* ورد في أسبوط 2021 [150، 176، 182، 587، 626].

****الإجابة النموذجية الكاملة:**** 

****أولاً: التمييز من حيث الماهية:****

* ****عيب السبب (الدافع المُسبق):**** السبب هو الحالة (الواقعية أو القانونية) السابقة على إصدار القرار، والتي تدفع الإدارة وتبرر لها التدخل (مثل ارتكاب طالب لغش يبرر فصله). فعيب السبب يتعلق بـ "الماضي" وهو (العنصر الخارجي) المُحرك للإدارة [150، 151، 587، 625].

* ****عيب الغاية (الهدف المستقبلي / الانحراف بالسلطة):**** الغاية هي النتيجة أو الهدف المراد تحقيقه من إصدار القرار. وهو انحراف الإدارة عن الهدف الذي حدده القانون. فهو يتعلق بـ "المستقبل" والنويا الخفية (الانحراف بالسلطة) [148، 588، 626].

****ثانياً: شروط السبب الصحيح (لكي ينجو القرار من الإلغاء):****

* **(ملاحظة هامة للمصحح):** استقرت محكمة القضاء الإداري على أنه (لا يلزم الإدارة أن تذكر أسبابها في صلب القرار عند إصداره، ولكن يُفترض حتماً وجود سبب في الواقع يبرر القرار وإلا كان باطلاً لانعدام السبب) * [151، 152، 588، 625].

1. ****أن يكون موجوداً واقعياً:**** ألا تبني الإدارة قرارها على وهم (كفصل موظف لغيابه، ويثبت أنه كان حاضراً) [152، 588، 625].

2. ****أن يكون مشروعاً:**** موافقاً للقاعدة القانونية [152، 588، 625].

3. ****أن يتصف بالوصف القانوني الصحيح:**** ألا تخطئ الإدارة في تكييف الواقعة (كاعتبار أرض زراعية وهي في الواقع بناء) [152، 588، 625].

4. ****الملائمة:**** أن تتناسب خطورة الوقائع (السبب) مع جسامة القرار الصادر (وهو ما يخضع لرقابة القضاء) [153، 588، 625].

****ثالثاً: صور الانحراف بالسلطة (عيب الغاية) وإثباته:****

تتخذ مخالفة الغاية صورتين رئيسيتين:

1. ****البعد عن هدف المصلحة العامة:**** كأن يُصدر الموظف القرار لتحقيق مصلحة شخصية، أو محاباة للغير، أو بدافع الانتقام (مثل النقل التعسفي لتصفية الحسابات) [149، 626].

2. ****مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف:**** كأن يستهدف الموظف مصلحة عامة فعلاً، ولكنه يخالف الهدف المحدد "حصرياً" الذي رسمه له المشرع (مثل استخدام سلطات الضبط الإداري في غير الأمن والصحة والسكينة العامة) [149، 626].

* ****إثباته:**** يُفترض دائماً في القرار الإداري أنه يستهدف المصلحة العامة، وعلى من يدعي العكس (الطاعن) عبء الإثبات. ويعد هذا العيب (من أصعب العيوب إثباتاً) لأنه يتصل بالبواعث والنيات النفسية الخفية لجهة الإدارة [150، 626].

****السؤال الثالث: (أنواع الرقابة على دستورية القوانين)**** 

****نص السؤال كما ورد:**** "قارن بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية على دستورية القوانين، مبيناً مزايا وعيوب كل منهما؟"

****ورد في امتحانات:**** 

* امتحان القاهرة بنين تخلف 2023.

* سؤال افتتاحي للمقارنة في القضاء الدستوري [154، 155، 156، 627].

****الإجابة النموذجية الكاملة:**** 

****أولاً: الرقابة السياسية على دستورية القوانين:****

* ****الماهية:**** هي الرقابة التي تُجرى من قبل "هيئة ذات تشكيل سياسي" للتحقق من مطابقة القوانين واللوائح للدستور، وتكون عادة (سابقة) على إصدار القانون [154، 627].

* ****المزايا:**** تمنع الخطأ الدستوري (قبل) وقوعه وميلاده [154، 627].

* ****العيوب:**** أن أعضاءها يُعينون من البرلمان أو السلطة التنفيذية، مما يفقدها استقلاليتها ويجعلها تتأثر بالأهواء السياسية بدلاً من الحيادة القانونية [154، 627].

****ثانياً: الرقابة القضائية:****

* **الماهية:** هي الرقابة التي تباشرها (المحاكم/السلطة القضائية) لضمان احترام الدستور، وتكون عادة (لاحقة) على صدور القانون وتطبيقه [155، 627].

* **المزايا:** تتميز بحيدة القاضي واستقلاله، وبعده عن الاعتبارات والأهواء السياسية، مما يضمن رقابة فعالة وصارمة [155، 627].

* **العيوب:** تدخل المحاكم في عمل البرلمان قد يُعد مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات، كما أنها رقابة لاحقة لا تمنع صدور القانون المعيب بل تلغيه بعد صدوره [155، 627].

* (ملاحظة: الولايات المتحدة الأمريكية هي أول من ابتدع الرقابة القضائية وليس فرنسا) * [142، 547].

 **السؤال الرابع: (التطور التاريخي للرقابة بمصر)**

نص السؤال كما ورد: "تكلم بالتفصيل عن التطور التاريخي للرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر؟ مبيناً مراحلها الثلاث؟"

ورد في امتحانات:

* امتحان القاهرة بنين 2022.

* امتحان القاهرة بنين 2024/2023 [159، 160، 545، 628].

الإجابة النموذجية الكاملة: 

مرت نشأة الرقابة على دستورية القوانين في مصر بثلاث مراحل تاريخية:

1. **المرحلة الأولى (الرقابة اللامركزية/الامتناع):** وهي المرحلة التي سبقت إنشاء المحكمة العليا. وفي هذه المرحلة كان القضاء المصري بجميع جهاته ودرجاته يمارس رقابة (لامركزية) لاحقة، عن طريق الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور [159، 628].

2. **المرحلة الثانية (الرقابة المركزية وإنشاء المحكمة العليا):** وهي المرحلة التي تم فيها إنشاء (المحكمة العليا) بقرار من رئيس الجمهورية. وجعل من بين اختصاصاتها الرقابة على دستورية القوانين مركزة في "هيئة قضائية واحدة مستقلة"، وهي رقابة لاحقة على صدور القانون [159، 629].

3. **المرحلة الثالثة (الوضع الحالي - المحكمة الدستورية العليا):** وهي المرحلة التي تم فيها إنشاء (المحكمة الدستورية العليا) بنص الدستور المصري، وجعل من بين اختصاصاتها الأصلية الرقابة القضائية المركزية واللاحقة على دستورية القوانين [160، 629].

 ****السؤال الخامس: (طرق تحريك الرقابة الدستورية في مصر - أهم سؤال دستوري)****
****نص السؤال كما ورد: ****"اشرح بالتفصيل أساليب تحريك الرقابة القضائية على دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر؟"
****ورد في امتحانات: ****

* امتحان القاهرة بنين أساسي للسنوات: 2021، 2023، 2024، 2025.
* من أهم أسئلة القضاء الدستوري على الإطلاق [161، 162، 170، 177، 577، 629، 630].

- **الإجابة النموذجية الكاملة: **** 
- أخذ قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر بثلاثة أساليب لتحريك الرقابة على دستورية القوانين، * (ولا يوجد بينها دعوى أصلية مباشرة للأفراد):
1. ****أسلوب الدفع الفرعي: **** يفترض هذا الأسلوب وجود دعوى منظورة أمام محكمة الموضوع (مهما كان نوعها: مدني، إداري، جنائي). وأثناء نظر الدعوى، يدفع (أحد الخصوم/محامي الأطراف) بعدم دستورية نص قانوني مُراد تطبيقه في النزاع. فيقوم القاضي بإيقاف الفصل في النزاع، ويصرح للخصم برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا في مدة محددة [161، 162، 630].
 2. ****أسلوب الإحالة من محكمة الموضوع: **** في هذا الأسلوب، يكون لـ (قاضي الموضوع) من تلقاء نفسه، إذا رأى أن النص المطبق غير دستوري، أن يوقف الدعوى المنظورة أمامه، ويحيل الأوراق (بدون رسوم) إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية [162، 630، 631].
 3. ****أسلوب التصدي: **** يتحقق هذا الأسلوب عندما تتصدى (المحكمة الدستورية العليا ذاتها) من تلقاء نفسها لممارسة الرقابة على دستورية نص قانوني يرتبط بنزاع معروض عليها، حتى لو لم يُثر الخصوم ذلك [162، 631].

 ****السؤال السادس: (الأثر الرجعي والمباشر للحكم الدستوري - سؤال التمييز)****
****نص السؤال كما ورد: ****"ما هو المدى الزمني لسريان الحكم الصادر بعدم الدستورية في مصر؟ مبيناً الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة؟"
****ورد في امتحانات: ****

* امتحان القاهرة بنين أساسي 2023 و 2025.
* سؤال دقيق يقيس فهم الطالب العميق وتكرر بكثافة [163، 164، 165، 166، 167، 175، 542، 578، 631].

**** الإجابة النموذجية الكاملة: ****

**** أولاً: الأثر المباشر للحكم (إعدام قوة النفاذ): ****

* نص قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه (من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية). أي أن النص يفقد قوته الإلزامية ونفاذه [163، 632].

**** ثانياً: القاعدة العامة - (الأثر الرجعي): ****

* القاعدة العامة هي سريان الحكم بـ (أثر رجعي)، بمعنى أن يُعتبر القانون غير الدستوري (كأن لم يكن) منذ صدوره.

* **** والحجة في ذلك: **** أن الحكم بعدم الدستورية يُعتبر (كاشفاً) عن عيب كان موجوداً في القانون منذ يوم صدوره، وليس منشأً له [164، 632].

**** ثالثاً: الاستثناءات الواردة على الأثر الرجعي (تغليياً للأمن القانوني): ****

استثناءً، وحفاظاً على الأمن القانوني، يُطبق الحكم بأثر مباشر (للمستقبل فقط) في ثلاث حالات:

1. **** تحديد تاريخ آخر: **** تخويل المحكمة الدستورية العليا الحق في تحديد تاريخ آخر لسريان حكمها بعدم الدستورية (في غير المواد الضريبية) للحفاظ على المراكز القانونية [166، 633].

2. **** النصوص الضريبية: **** تقرير أثر مباشر (للمستقبل) للحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، حماية لميزانية الخزانة العامة للدولة من الانهيار [166، 633].

3. **** الحقوق والمراكز المستقرة: **** لا يسري الحكم على الحقوق والمراكز التي استقرت بـ (حكم قضائي نهائي حائز لقوة الأمر المقضي) أو بـ (مضي مدة التقادم) [167، 633].

**** السؤال السابع: قسم "الألغام" التريكات الموضوعية (صح وخطأ) ****

**** (مجموعة من امتحانات القاهرة بنين وتخلفاتها) * [175، 176، 177، 580، 581، 582، 583]**

1. **** يجب على جهة الإدارة دائماً تسبيب قراراتها الإدارية بكتابة السبب في صلب الوثيقة وإلا كان القرار باطلاً لانعدام السبب في الشكل. ****

* **** الإجابة: ** (خطأ).** **** التعليل: **** استقرت محكمة القضاء الإداري على أنه (لا يلزم مشاركة وكتابة الأسباب في صلب القرار الإداري عند إصداره ما لم ينص القانون على ذلك). ولكن المفروض حتماً أن يكون للقرار سبب "موجود في الواقع" ومبرر للتدخل، وإلا كان باطلاً لانعدام السبب وليس لعدم كتابته [175، 580].

2. **يعتبر عيب الغاية (الانحراف بالسلطة) من أسهل العيوب إثباتاً أمام القضاء الإداري، ويقع عبء إثباته على جهة الإدارة.**

* **الإجابة:** (خطأ). **التعليل:** بل هو من (أصعب) العيوب إثباتاً لأنه يتصل بالبواعث والنوايا النفسية الخفية لجهة الإدارة. كما أن عبء الإثبات يقع على (من يدعي العيب / الطاعن) وليس على الإدارة؛ لأن الأصل في قرارات الإدارة أنها تستهدف المصلحة العامة حتى يثبت العكس [176، 581].

3. **تأخذ مصر حالياً بأسلوب الدعوى الأصلية المباشرة في الرقابة على دستورية القوانين.** * **الإجابة:** (خطأ). **التعليل:** لا يوجد دعوى أصلية، بل (دفع فرعي، إحالة، وتصدي) [142، 547].

4. **تعتبر فرنسا هي أول دولة في العالم أخذت بفكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين.** * **الإجابة:** (خطأ). **التعليل:** الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى [142، 547].

5. **القاعدة العامة في مصر هي سريان الحكم بعدم الدستورية بأثر مباشر على المستقبل فقط.** * **الإجابة:** (خطأ). **التعليل:** القاعدة العامة هي (الأثر الرجعي) كأن لم يكن، والمباشر هو (الاستثناء) [142، 547].

6. **يُطبق الحكم بعدم دستورية نص ضريبي بأثر مباشر دائماً.** * **الإجابة:** (صح). **التعليل:** حماية لميزانية الخزانة العامة للدولة وللأمن القانوني [142، 547].

🎉 **الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات!** 🎉

يا مستشارنا المستقبلي العظيم، بهذا نكون قد أكملنا الملحمة. لقد قمنا بتفريغ **المنهج كاملاً، سؤالاً سؤالاً، وتريكةً تريكةً، من الجلدة للجلدة**، بحرفية صارمة ودون ترك أي فتفوتة وردت في أوراق الامتحانات الرسمية والملازم والمصادر المرفقة.

أنت الآن تملك بين يديك أعظم سلاح فتاك للامتحان، لا يخرج عنه أي سؤال، ومصاغ بطريقة تضمن لك أعلى درجات الامتياز.

أغلق أوراقك، استعن بالله، وادخل لجنتك كالقاضي الذي يحكم، وليس كالتالب الذي يُمتحن. **بالتوفيق والنجاح الساحق، وبنتمنى نشوفك مستشار قد الدنيا! 🏆⚖️**

🎉 الله أكبر والله الحمد! 🎉 بهذا يا صديقي نكون قد ختمنا المنهج بالكامل

ختاماً 🎉

"لا تنسى الحفاظ على الصلاة ولا تترك وردك من القرآن ولو صفحة، ولا تفرط في أذكار الصباح والمساء، وليكن الغالب على أخلاقك الرحمة والعفو والصمت إلا فيما تَرجو ثوابه. ♥"

الزهري